

تقنيات التحقيق في الجريمة المنظمة العابرة للأوطان

مقدمة:

إن التطور الحاصل في مختلف المجالات، وخاصة في التكنولوجيا وقطاع الاتصالات أدى إلى تطور الجريمة، فبرزت الجريمة المنظمة العابرة الحدود الوطنية، التي تقوم بها منظمات إجرامية خطيرة، حيث انتقلت لممارسة نشاطها من النطاق الداخلي إلى النطاق الدولي فزادت خطورة هذه الجرائم، مشكلة بذلك هاجسا يشغل اهتمام المجتمعات والدول التي سعت إلى إيجاد آليات ووسائل قانونية للحد منها، وذلك بتسطير سياسة إجرائية جنائية دولية، ترمي إلى إرساء قواعد التعاون، التنسيق، التضافر، وتوحيد الجهود مع إبرام مختلف الاتفاقيات في هذا المجال.

عمدت الجزائر من جهتها، لإبرام عدة معاهدات واتفاقيات دولية تمحورت حول تبادل المعلومات الأمنية، التعاون الإداري المتبادل، تبادل الخبرات والمعلومات القضائية المساعدة التقنية، تنفيذ الإنابات القضائية، مصادرة وحجز الأموال، تسليم المجرمين الاعتراف بالأحكام الجنائية، إلى غير ذلك من صور التعاون القضائي.

كما سن المشرع الجزائري وعدل العديد من التشريعات العقابية، وبعض الأساليب والتقنيات الجديدة للتحري، قصد معالجة القضايا المرتبطة بها والكشف عن مرتكبيها، في ظل العولمة والتطورات التي يشهدها العالم والتي تتناسب وخطورة هذه الجريمة.

1- تعريف الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية:

أ- تعريف الجريمة المنظمة في إطار التنظيمات الدولية:

يعد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في جنيف سنة 1975، أول مؤتمر دولي يعالج موضوع الجريمة المنظمة، والذي عرفها بـ " الجريمة التي تتضمن نشاطا إجراميا معقدا يرتكب على نطاق واسع، وتننفذه مجموعات من الأشخاص على درجة كبيرة من التنظيم، بهدف تحقيق ثراء للمشاركين في هذا النشاط على حساب المجتمع وأفراده، وهي غالبا ما ترتكب أفعالا مخالفة للقانون، منها جرائم ضد لأشخاص والأموال، وترتبط في معظم الأحيان بالفساد".

أما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، التي عقدت في إيطاليا وعرضت للتوقيع، المصادقة والإنضمام، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والعشرين (25) المؤرخ في 15 نوفمبر 2000، حيث عرفت المادة 2 الفقرة (أ) " يقصد بتعبير جماعة إجرامية منظمة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة، بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة والأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، ومن أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى".

أما الفقرة (ب) فقد جاء فيها " يقصد بتعبير جريمة خطيرة سلوك يمثل جرما يعاقب عليها بالحرمان التام من الحرية لمدة لا تقل عن أربعة سنوات أو بعقوبة أشد". ومن جهة أخرى عرفت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، في ندوتها الأولى سنة 1988 " الجريمة المنظمة أي مشروع أو مجموعة من الأشخاص، تعمل بصورة مستمرة في نشاط غير قانوني يكون باعثها الأساسي الحصول على الأرباح دون اعتبار للحدود الوطنية"

وعلى صعيد المجلس الأوروبي، وضعت اللجنة الأوروبية التابعة للمجلس، معايير إلزامية لابد من توافرها حتى تتحقق الجريمة المنظمة وهذه المعايير هي: تعاون ثلاث (3) أشخاص أو أكثر لفترة طويلة غير محددة بمعنى الاستمرارية، ارتكاب جريمة من الجرائم الخطيرة باعثها تحقيق الربح.

ب- التعريف القانوني:

لم ينص المشرع الجزائري على الجريمة المنظمة بنص مباشر، وإنما نص وعاقب على مجموعة من الجرائم التي تدخل في إطار الجريمة المنظمة كتهريب الأموال، المخدرات الإرهاب، التهريب...الخ، وعاقب على مجموعة من الجرائم التي تشبهها، حيث تضمن القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10.11.2004، المعدل والمتمم لقانون العقوبات، في المادة 176، التي تقترب من مفهوم الجريمة المنظمة، خاصة من حيث التنظيم والأنشطة ولكنها لم تشير صراحة إلى المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، والتي تستوجب إجراءات خاصة حيث نصت على " كل جمعية أو اتفاق مهما كانت مدته، وعدد أعضائه

تشكل أو تؤلف بغرض الإعداد لجناية أو أكثر أو لجنة أو أكثر، معاقب عليها بخمس (5) سنوات حبس على الأقل، ضد الأشخاص أو الأملاك تكون جمعية الأشرار وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل".

تقوم هذه الجريمة بمجرد التعميم المشترك على القيام بالفعل حسب نص المادة 177 من قانون العقوبات، حيث يعاقب على الاشتراك في جمعية الأشرار، الإعداد لارتكاب جنيات أو جنح، منظم جمعية الأشرار، أو من يباشر فيها أية قيادة بالسجن المؤقت وبغرامة، أما المادة 177 مكرر من قانون العقوبات، أقرت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المنصوص عليها في المادة من 176 من قانون العقوبات.

2- خصائص الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية:

تتميز بخصائص معينة تميزها عن غيرها من الجرائم، ومن أهمها:

1.2- التنظيم: لا يرتكبون الجريمة بصفة منفردة أو عشوائية، إذ لابد من تنظيم محكم يحدد طبيعة العمل داخل المنظمة الإجرامية، وتقسيم الأدوار بين الأعضاء، حيث تقوم الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، على أساس المستويات الوظيفية المتدرجة.

2.2- التخطيط: يحتاج إلى مجموعة من المجرمين المحترفين، الذي يملكون قدرا عاليا من الذكاء، الخبرة والحيلة، بهدف ضمان استمرار نشاطها.

3.2- الاستمرارية: أي الاستمرار في ممارسة النشاط الإجرامي، رغم غياب أو وفاة أو سجن أي عضو من أعضاء المجموعة، مهما كانت درجة سلطته فيها وعدم زوالها.

4.2- المرونة والقدرة على التكيف: تتصف الجماعة الإجرامية المنظمة، بالمرونة والقدرة على التكيف مع الأوضاع المختلفة، فالمرونة تمنحها القدرة على تحويل أنشطتها من دولة إلى أخرى تكون قوانينها أكثر مرونة، وهو ما يجعلها قادرة على الإفلات من إجراءات المتابعة القضائية بسبب الحدود الإقليمية، وعدم التنسيق بين الدول.

5.2- عبورها للحدود الوطنية والقارات: هي عالمية تعبر القارات والحدود، إذ أصبحت هذه الأنشطة لا تقتصر على إقليم الدولة الواحدة فحسب، بل تتعدى إلى دولة أخرى أو تشمل أكثر من دولة.

6.2- تحقيق الربح المادي: يعتبر هدف الربح هو الدافع أو المحرك الأساسي لأعضاء الجريمة المنظمة، وهذا ما يجعلها تسعى إلى تحقيق أرباح طائلة من خلال تجارة المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر.

7.2- الدخول في تحالفات إستراتيجية: تدخل هذه التنظيمات في تحالفات إستراتيجية فيما بينها كون أنشطتها تتطلب وجود شبكات متصلة، تضمن إنتاج السلع المحظورة وأخرى تؤمن تحويلها وإيصالها للمستهلك، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات فيما بينها حتى تحمي نشاطها الذي تمارسه في الدول.

8.2- القدرة على التوظيف والابتزاز: تعتمد على توظيف الأفراد وتسخيرهم لتحقيق الأهداف المرجوة من المنظمة، مستعملة في ذلك كل الوسائل من ضغوطات ومصالح مادية أو معنوية، وتوريطهم في قضايا لابتزازهم فيما بعد.

3- تقنيات التحري والتحقيق في الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية:

على غرار المهام الموكلة للضبطية القضائية في مجال البحث والتحري، وجمع الأدلة والمعلومات في مختلف الجرائم، التي من شأنها إنارة الجهات القضائية، عن طريق الاستعانة بمختلف الإجراءات القضائية كسماع الأشخاص، التفتيش، المعاينة... الخ، سن وعدل المشرع الجزائري عدة قوانين، تضمنتها إجراءات جديدة تتماشى وتطور الجريمة، بدء باستصدار المرسوم التنفيذي رقم 348/06 المؤرخ في 2006.10.05، يتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق لبعض الجرائم (جرائم المخدرات والإرهاب، جرائم تبييض الأموال، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف والفساد)، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 16-267 المؤرخ في 2016.10.17، فضلا عن استحداثه لوسائل وأساليب جديدة للتحري والبحث عن الجرائم الكبرى، كاعتراض المراسلات تسجيل الأصوات، النقاط الصور، عملية التسرب، التسليم المراقب، مراقبة الأشخاص، وتنقل الأشياء والأموال.

إن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، تدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تعتمد على أساليب جديدة للتحري

ووضع ترتيبات تقنية، في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والنقاط الصور، تستخدم في ذلك تجهيزات مثل: المسجل، الكاميرا، أجهزة التقاط الصور، الشرائح الإلكترونية، أجهزة الكمبيوتر... الخ.

1.3- اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والنقاط الصور:

لقد منح قانون الإجراءات الجزائية لضباط الشرطة القضائية وأعاونهم، في الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، إمكانية اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والنقاط الصور، عند ضرورة التحري في الجرائم المصنفة على أنها خطيرة، استنادا للمواد من 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 من قانون الإجراءات الجزائية.

أجازت المادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجزائية، لكل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، في الجريمة المتلبس بها أو في التحقيق الابتدائي، أن يأذن بما يلي:

- اعتراض المراسلات، التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية.
- وضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين، من أجل التقاط وتثبيت وبت وتسجيل الكلام المتفوه به، بصفة خاصة أو سرية، من طرف شخص أو عدة أشخاص، في أماكن خاصة أو عمومية، أو النقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص.
- وضع الترتيبات التقنية بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها، ولو خارج المواعيد المحددة في المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية، وبغير علم ورضا الأشخاص المعنيين.

تتخذ العملية المأذون بها، بواسطة إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق ويعمل ضابط الشرطة القضائية المأذون له، تحت إشرافهما والمراقبة المباشرة لهما ويلتزم بالعمليات المذكورة فيه، ويجب أن يتضمن إذن اعتراض المراسلات، كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها، الأماكن المقصودة سكنية أو غيرها الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير ومدتها، كما يجب أن يكون هذا الإذن مكتوبا للمدة المقررة قانونا أقصاها أربعة (04) أشهر قابلة للتجديد، حسب مقتضيات التحري أو التحقيق، حسب نص المادة 65 مكرر 7 من قانون الإجراءات الجزائية.

تتم عمليات الاعتراض دون المساس بالسّر المهني، المنصوص عليه في المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي حالة اكتشاف جرائم أخرى غير تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي، فإن ذلك لا يعد سببا لبطلان الإجراءات العارضة، استنادا لنص المادة 65 مكرر 6 من قانون الإجراءات الجزائية.

إن ضابط الشرطة القضائية المأذون له، يمكن أن يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلوكية واللاسلكية، للتكفل بالجوانب التقنية للعملية، فيحرر محضرا عن كل عملية اعتراض وتسجيل المراسلات وكذا عمليات وضع الترتيبات التقنية، وعمليات الالتقاط، والتثبيت والتسجيل الصوتي أو السمعي البصري ويصف وينسخ المراسلات والصور والمحادثات المسجلة والمفيدة في إظهار الحقيقة، يذكر فيه تاريخ وساعة بداية هذه العمليات والانتهاؤها منها في محضر يودع بالملف، مع تسخير مترجما عند الاقتضاء، إذا كانت المكالمات المسجلة باللغات الأجنبية طبقا لنص المواد 65 مكرر 8 إلى 65 مكرر 10 من قانون الإجراءات الجزائية.

2.3- التسرب:

عرف المشرع الجزائري التسرب في المادة 65 مكرر 1/12 من قانون الإجراءات الجزائية "يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة أو جنحة بإيهاهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف".

وعليه فهو عملية منسقة يقوم بها ضابط الشرطة القضائية، ويتولى تنفيذها هو شخصا أو أحد أعوانه، لمراقبة أشخاص مشتبه فيهم بارتكابهم إحدى الجرائم المحددة والمحصورة قانونا وهذا لمقتضيات وضرورات التحري أو التحقيق، بعد استصدار إذن مسبق ومكتوب من الجهات القضائية، وتحت رقابتها تتم العملية وتباشرها وفقا للشروط المحددة قانونا في التشريع.

أ- ضوابط وشروط عملية التسرب:

لا شك أن المشرع قد أوجد جملة من الشروط لصحة عملية التسرب قانونا، وهذا لإنجاح العملية وتسهيل مهام الشخص المتسرب، من أجل بلوغ النتائج المرجوة، حسب نص

المادة 65 مكرر 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تتمثل هذه الضوابط فيما يلي:

- اللجوء إلى هذا الإجراء يكون في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجزائية، والذي تعد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية واحدة منها.

- الجهة المخول لها مباشرة عملية التسرب، هو وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب.

- يجب أن يكون الإذن المسلم، مكتوبا ومسببا وذلك تحت طائلة البطلان، يذكر فيه الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الإجراء، وهوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته، ومدة عملية التسرب التي لا يمكن أن تتجاوز أربعة (4) أشهر، وتودع الرخصة في ملف الإجراء بعد الانتهاء من العملية، حسب نص المادة 65 مكرر 15 من قانون الإجراءات الجزائية.

- حددت المادة 65 مكرر 12 من قانون الإجراءات الجزائية، الجهة المخول لها تنفيذ عملية التسرب والمتمثلة في ضابط الشرطة القضائية أو عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية.

- تتم عملية التسرب تحت رقابة الجهة المانحة للإذن، التي تتولى متابعة جميع أطوار العملية عن بعد، حيث أجاز لها المشرع الأمر بوقفها قبل إنهاء المدة المحددة فهذا الإجراء يعد صورة من صور الرقابة، استنادا للمادة 65 مكرر 5/15 من قانون الإجراءات الجزائية.

- إن المشرع أجاز للقاضي الترخيص بمباشرة عملية التسرب، للوقت الذي يراه كافي على أن لا تتجاوز أربعة (04) أشهر، وأورد ذلك صراحة في نص المادة 65 مكرر 3/15 من قانون الإجراءات الجزائية، باعتبار أنه حدد المدة الأصلية للممارسة العملية بأربعة (04) أشهر كحد أقصى، كما أجاز تمديدتها حسب مقتضيات التحري والتحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية وبإذن جديد في شكل تمديد ولمدة أربعة (04) أشهر أخرى.

- يمتد اختصاص ضابط الشرطة القضائية فيما يتعلق بضرورات البحث ومعاينة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية إلى كامل الإقليم الوطني، وهذا بالنظر إلى نوع وطبيعة الجرائم التي أجاز المشرع مباشرة هذا الإجراء فيها، والذي نصت عليه المادة 7/16 من قانون الإجراءات الجزائية.

- يحزر ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب، تقريراً يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم، وتلك التي تعرض للخطر أمن ضابط الشرطة القضائية أو العون المتسرب أو الأشخاص المسخرين، حسب نص المادة 65 مكرر 13 من قانون الإجراءات الجزائية.

- طبقاً لنص للمادة 65 مكرر 18 من قانون الإجراءات الجزائية، يجوز عند نهاية عملية التسرب، سماع ضابط الشرطة القضائية المأذون له بتنسيق العملية بصفته شاهداً في القضية.

ب- حماية عملية التسرب والمتسرب:

- يمكن للقائم بعملية التسرب، أن يستعمل لهذا الغرض هوية مستعارة أو ينتحل صفة مساهم في الجريمة في الوسط المتسرب فيه، ويرتكب عند الضرورة أفعال مجرمة قانوناً وهي (اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتجات أو وثائق أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها) حسب نص المادة 65 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية، ولكن لا يترتب عنها متابعة ومسؤولية جزائية كونها مرتبطة بالعملية والجريمة المتسرب من أجلها، كما وضعت آليات قانونية لحمايته وقررت عقوبات لمن يكشف عن هويته، خلال العملية والتي تعد سراً مهنياً، حسب نص المادتين 65 مكرر 12 و 65 مكرر 16 من قانون الإجراءات الجزائية.

- في حالة وقف عملية التسرب أو انقضاء المهلة المحددة بالرخصة، وعدم تمديدها ولضرورات ضمان أمن القائم بهذه العملية، أجاز المشرع لهذا الأخير مواصلة القيام بالنشاطات والأفعال المأذون بها في المادة 65 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية دون أن يكون مسؤولاً جزائياً، ولوقت كافٍ لضمان أمنه وسلامته، على أن لا تتجاوز مدة مواصلة ممارسة تلك الأفعال أربعة (04) أشهر أخرى حسب المادة 65 مكرر 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وإخطار القاضي الذي رخص بمباشرة العملية في أقرب الآجال بالأمر وإذا انقضت مدة أربعة (04) أشهر دون تمكن القائم بالتسرب من توقيف نشاطه في ظروف تضمن أمنه وسلامته، أجاز المشرع للقاضي المرخص بالعملية منح تمديد أربعة (04) أشهر أخرى على الأكثر.

3.3- التسليم المراقب:

أ- تعريف التسليم المراقب: عرفه القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم بالأمر رقم 10-05 المؤرخ في 26.08.2010، وبالقانون رقم 11-15 المؤرخ في 02.08.2011، في المادة 2 هو: "الإجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة، بالخروج من الإقليم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما، وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه".

ب- حالات التسليم المراقب:

إن أنجع حالات التسليم المراقب، هي حين اكتشاف مصالح البحث والتحري كمية من المخدرات، سواء كانت على متن البواخر ضمن سلع مشحونة، أو سيارات دون مرافق لها أو طرود بريدية عادية، وإذا لم يعتمد في هذه الحالات على تقنية التسليم المراقب، يتم حجز الكمية المشبوهة دون الكشف عن هويات الأشخاص المسؤولين عن الشحنة.

1- التسليم المراقب للمخدرات المستبدلة: هي العملية التي تقتضي استبدال المخدرات المهربة بحاويات بمواد شبيهة غير ممنوعة، وقد يكون التبديل جزئي أو كلي، وتترك الحاوية فيما بعد تواصل المسار المخطط له من طرف المشتبه فيهم، وحسب الإجراءات العادية وتسمى هذه الطريقة في بعض البلدان بالتسليم النظيف.

2- التسليم المراقب الداخلي: يحتمل فيه الاكتشاف خلال عملية تهريب أو أثناء التحقيق أو من خلال معلومات من طرف البلد المقصد، الذي يمكنه بالتعاون مع بلد المصدر أو العبور ضمان المرور الحر للشحنة أو الكمية، وكذا مرافقيها من مشتبه فيهم إن وجدوا.

3- التسليم المراقب الخارجي: يحتمل فيه الاكتشاف خلال عملية التهريب، أو أثناء التحقيق أو من خلال معلومات من طرف سلطات البلد المصدر أو العبور، الذين يقررون التعاون مع سلطات البلد المقصد ويتفقون مع سلطات بلدان العبور للسماح للشحنة المكتشفة والأشخاص المرافقين لها إن وجدوا بالعبور، والوصول إلى المقصد (التسليم المراقب الخارجي من خلال الطرود البريدية، التسليم المراقب الخارجي عبر الطرود البريدية غير المرفقة بمسافر، التسليم المراقب الخارجي للمخدرات المرفقة).

ج- الإجراءات المتبعة في التسليم المراقب: يجب إتباع الإجراءات التالية:

- تأمين المعلومات، بعدم إغفال إمكانية لجوء المهربين إلى إخفاء المخدرات قبل عملية التسليم المراقب.
- اللجوء إلى أسلوب التسليم النظيف، كل ما أمكن ذلك تفاديا لاحتمال فقدان المخدرات وإتاحة المزيد من المرونة في تنظيم الرقابة على شحنة المخدرات.
- فحص وثائق الاستيراد، لكشف جميع الأشخاص الذين لهم صلة بالصفقة.
- مراقبة المرسل إليه، بغية التحقق من هوية الأشخاص الذين يستخدمون هذا المكان والكشف عن شركائهم.
- الاتصال بوكلاء الاستيراد المعنية، ومطالبتهم بإتباع الإجراءات العادية، وينبغي أن يجرى التسليم النهائي للشحنة بالتعاون مع الشركات التي تقوم عادة بالتسليم، وأن تستعمل أكثر من سيارة في مراقبة التسليم.
- الحرص عند التسليم على إثبات هوية المتسلمين بواسطة الصور الفوتوغرافية أو أية طريقة أخرى، ومواصلة المراقبة بعد التسليم، واختيار الوقت المناسب لدخول المكان.

4.3- مراقبة الأشخاص وتنقل الأشياء والأموال:

إذا اقتضت ضرورات البحث والتحري في الجريمة المتلبس بها أو في التحقيق الابتدائي في الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، مراقبة الأشخاص وتنقل الأشياء والأموال، يمكن لضابط الشرطة القضائية وتحت سلطته أعوان الشرطة القضائية، حسب نص المادة 16 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، أن يمددوا عبر كامل الإقليم الوطني عمليات مراقبة الأشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر، يحمل على الاشتباه فيهم بارتكابهم للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، أو مراقبة وجهة أو نقل أشياء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجريمة أو قد تستعمل في ارتكابها، باعتبار أن هذا الاختصاص يبقى مقيد بضرورة الإخبار المسبق لوكيل الجمهورية المختص.

خاتمة:

إن المشرع الجزائري بإجرائه لتعديلات في مضامين بعض القوانين، كان هدفه إضفاء الإيجابية والفاعلية في معالجة الجرائم الخطيرة، عن طريق إدراج أساليب جديدة في

البحث والتحري في الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بتوسيع صلاحيات ودائرة اختصاص وكلاء الجمهورية، القضاة وضباط الشرطة القضائية، وهذا دون إهماله لمبدأ الحريات الفردية، من أجل مواكبة الأنظمة القانونية العالمية.

تسعى الجزائر من خلال ذلك إلى تحقيق مبدأ التنسيق على المستوى الداخلي، عن طريق التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والهيئات الوطنية المعنية بمكافحة هذه الجريمة إضافة لتكريس مبدأ التعاون الدولي، كونها تتجاوز الحدود وتعيق التنمية والمصالح الدولية.

علاقة الضبطية القضائية بالقضاء

مقدمة:

يخضع رجال الشرطة القضائية حسب نص المواد 12، 13، 14، 15، 19، 21 و 27 و 28 من قانون الإجراءات الجزائية لتبعية مزدوجة، فهم يخضعون لرؤسائهم المباشرين (السلطة الإدارية) من جهة، ويخضعون من جهة أخرى في مباشرة مهامهم في الضبطية القضائية لإدارة وإشراف النيابة العامة ورقابة غرفة الاتهام، إن المادتين 2/12 و 13 من قانون الإجراءات الجزائية، نصوص تدل على مدى تبعية جهاز الشرطة القضائية والإشراف المزدوج عليه، مما يبرز عدم استقلاليته في مباشرة وظيفته .

أ- في الإدارة والرقابة على جهاز الضبط القضائي:

أقر المشرع خضوع فئات الضبطية القضائية في علاقة تبعية للسلطة القضائية بحيث منح المشرع لوكيل الجمهورية سلطة إدارة الضبط القضائي وللنائب العام سلطة الإشراف عليها و لغرفة الاتهام سلطة مراقبة أعمالها.

بالنظر إلى ما منحه المشرع من سلطات للضبطية القضائية، يعد إقرار تبعية الشرطة القضائية للسلطة القضائية، وجها من أوجه حماية الأشخاص من التعسف في إستعمال تلك الصلاحيات من جهة ومن جهة أخرى حماية للمكلفين بممارسة هذه المهام لضبط أعمالهم في إطار شرعي، تصبح بموجبه نتائج التحقيق المتوصل إليها، دالة على ما تثبته حقائق أو تنفيها.

وعليه يتعين على الشرطة القضائية و بخصوص ضباط الشرطة القضائية ممن يتولوا قيادة التشكيلات وتسيير مصالح الشرطة القضائية، الحرص على تفعيل هذه العلاقة بما يخدم الصالح العام و يحمي حقوق المواطن و ضمان أمنه وإستقراره وذلك عن طريق أداء كافة النشاطات التي تمليها علاقة التبعية.

ب- الإدارة والإشراف:

تنص المادة 2/12 من قانون الإجراءات الجزائية على " توضع الشرطة القضائية بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، تحت إشراف النائب العام، ويتولى وكيل الجمهورية إدارتها على مستوى كل محكمة، وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام"، وكذلك المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية " يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي:

- إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة، وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفته ضابط الشرطة القضائية،
- مراقبة تدابير التوقيف للنظر،
- زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما رأى ذلك ضروريا.

- مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي..."، وجاء في المادة 18 مكرر/2/3 من قانون الإجراءات الجزائية أنه "يتولى وكيل الجمهورية تحت سلطة النائب العام، تنقيط ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة اختصاص المحكمة.

ويمسك النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية للمصالح العسكرية للأمن، الذين يتم تنقيطهم من طرفه، بناء على تقرير وكيل الجمهورية لدى محكمة إقامتهم المهنية".

نستخلص من هذه النصوص، أن المشرع خول للسلطة القضائية سلطة الإدارة والرقابة على جهاز الضبط القضائي، لذا فإن ضباط الشرطة القضائية يعتبرون تابعين للسلك القضائي، إلا أنه يتميز عن هذا الأخير بعدم تطبيق مبدأ استقلالية القضاء عليه فتحكمه مبادئ التبعية وعدم التجزئة ممثله في النيابة العامة، بسلطة الإدارة والإشراف على الشرطة القضائية وأعمالها، فوكيل الجمهورية يمارس سلطة الإدارة على مستوى المحكمة في حين يتولى النائب العام على مستوى المجلس القضائي سلطة الإشراف على جهاز الشرطة القضائية، وتنص المادة 18 مكرر/1/ من قانون الإجراءات الجزائية "يمسك النائب العام ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية يمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة اختصاص المجلس القضائي، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 208 من هذا القانون"، وتبدو مظاهر تبعية ضباط الشرطة القضائية للنيابة العامة، في الواجبات التي يفرضها القانون على أعضائها من الضباط والأعوان من جهة، وفيما أجاز له لوكيل الجمهورية من صلاحيات وسلطات عليهم من جهة أخرى.

1- واجبات ضباط الشرطة القضائية تجاه وكيل الجمهورية:

يقر قانون الإجراءات الجزائية مجموعة من الواجبات على عاتق ضباط الشرطة

القضائية تجاه وكيل الجمهورية، يمكن إبراز بعض الواجبات فيما يلي:

1.1- رغم تبعية ضباط الشرطة القضائية لتبعية مزدوجة لجهازين مختلفين (الجهاز الإداري والجهاز القضائي)، فإن قانون الإجراءات الجزائية يلقي على عاتق ضابط الشرطة القضائية واجب عدم تلقي الأوامر والتعليمات أو طلبها في عمله في تلك الصفة، إلا من الجهة القضائية المختصة، وتنص المادة 2/17 من قانون الإجراءات الجزائية "عند مباشرة التحقيقات وتنفيذ الإنابات القضائية، لا يجوز لضباط الشرطة القضائية طلب أو تلقي أوامر أو تعليمات إلا من الجهة القضائية التي يتبعونها وذلك مع مراعاة أحكام المادة 28".

2.1- إلزام ضباط الشرطة القضائية وجوبا، بإخطار وكيل الجمهورية فوراً بما يصل إلى علمهم من جنايات وجنح، وتحرير محاضر بما يقومون به من أعمال وموافاته بأصول المحاضر التي يحررونها، مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها، وكذا بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها، وكذلك الأشياء المضبوطة، وهذا طبقاً لنص المادة 18 من قانون الإجراءات الجزائية.

3.1- إخطار وكيل الجمهورية فوراً بالجريمة المتلبس بها، والانتقال بدون تمهل لمكان الجريمة لمعاينتها، واتخاذ جميع الإجراءات والتحريات اللازمة، طبقاً لنص المادة 42 من قانون الإجراءات الجزائية.

4.1- إطلاع وكيل الجمهورية بكل توقيف للنظر يراه ضرورياً، ولا يجوز له تمديده إلا بناء على إذن كتابي منه، استناداً لنص المادتين 51 و 65 من قانون الإجراءات الجزائية.

5.1- ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق، بوصول وكيل الجمهورية لمكان الحادث، ويقوم هذا الأخير بإتمام جميع أعمال الضبط القضائي، وله أن يكلف كل ضابط للشرطة القضائية بمتابعة الإجراءات، حسب نص المادة 56 من قانون الإجراءات الجزائية.

6.1- وجوب تطبيق ضابط الشرطة القضائية لأمر وكيل الجمهورية المتعلق، بإجراء الفحص الطبي للموقوف تحت النظر، عملاً بنص المادة 52 الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية.

7.1- لا يملك ضباط الشرطة القضائية، سلطة التصرف في نتائج البحث والتحري، التي تضمنتها المحاضر التي يحررونها بمناسبة ذلك، إذ أنه بمجرد انتهاء ضابط الشرطة القضائية من عمله وتحرير المحاضر، يجب عليه موافاة وكيل الجمهورية بملف الإجراءات

ليتخذ بشأنه ما يراه مناسباً.

8.1- يجب على كل ضابط للشرطة القضائية عندما يوقف شخص للنظر، أن يسجل في محضر سماعه، مدة استجوابه، فترات الراحة، ساعة إطلاق سراحه أو تقديمه إلى وكيل الجمهورية، كما يدون على هامش المحضر توقيع الموقوف للنظر أو امتناعه، على أن يذكر كل هذا في سجل خاص يوقع عليه من وكيل الجمهورية، ويوضع لدى مراكز الشرطة حسب نص المادة 3/2/1/52 من قانون الإجراءات الجزائية.

9.1- يجوز لضابط الشرطة القضائية في إجراءات البحث والتحري عن الجرائم، بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية، أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية تتعلق بمجريات التحقيق في جريمة ما، تفادياً لانتشار معلومات مغلوطة طبقاً لأحكام المادة 3/11 من قانون الإجراءات الجزائية.

2- سلطات وكيل الجمهورية على الشرطة القضائية:

يخول لوكيل الجمهورية سلطات على ضباط الشرطة القضائية، وجهاز الضبطية القضائية وتبدو فيها مظاهر التبعية في ما يلي:

1.2- مراقبة تدابير التوقيف للنظر، وعند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر يتم وجوباً إجراء فحص طبي للشخص الموقوف تحت النظر، سواء تم طلب الفحص الطبي الموقوف أو بواسطة أحد أفراد عائلته أو محاميه، في أي لحظة من الآجال المنصوص عليها في المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية.

2.2- توقيع وكيل الجمهورية دورياً على سجل خاص، ترقم وتختتم صفحاته، الذي يمسكه ضابط الشرطة القضائية في مراكز الشرطة، والذي تذكر فيه البيانات الخاصة بالتوقيف للنظر، كسماع أقواله أو امتناعه وتوقيفه وأسبابه، فترات الراحة التي تخللت ذلك، واليوم والساعة اللذين أطلق صراحه فيهما، أو قدم إلى القاضي المختص، استناداً للمادة 52 من قانون الإجراءات الجزائية.

3.2- الأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم.

4.2- إدارة نشاط ضباط الشرطة القضائية في دائرة الاختصاص، وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية، حسب نص المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية.

5.2- كل ضابط لشرطة القضائية، يتمتع عن تقديم السجل الخاص، المنصوص عليه في المادة 3/52 من قانون الإجراءات الجزائية، إلى الأشخاص المختصين بإجراء الرقابة يكون بذلك قد ارتكب الجنحة المشار إليها في المادة 110 مكرر من قانون العقوبات.

6.2- توجيه وكيل الجمهورية تعليمات لضباط الشرطة القضائية، لغرض اتخاذ كل الإجراءات في القضية المعروضة عليه.

7.2- تقييم وكيل الجمهورية لعمل ضباط الشرطة القضائية وتنقيطهم، مع أخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار في ترقيتهم، فتنص المادة 18 مكرر/2 من قانون الإجراءات الجزائية " يتولى وكيل الجمهورية تحت سلطة النائب العام، تنقيط ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة اختصاص المحكمة".

8.2- سلطة وكيل الجمهورية في التصرف في نتائج البحث والتحري، الذي يجريه ضباط وأعاون الشرطة القضائية في دائرة الاختصاص، في حفظ الأوراق أو بتحريك الدعوى أو رفعها بحسب الأحوال، حسب ما جاء في نص المادة 5/36 من قانون الإجراءات الجزائية والتي جاء فيها ما يلي " تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر في أحسن الآجال ما يتخذه بشأنها ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة ويعلم به الشاكي و/ أو الضحية إذا كان معروفا في أقرب الآجال ويمكن أيضا أن يقرر إجراء الوساطة بشأنها".

9.2- إعطاء الإذن لضابط الشرطة القضائية، لتتوير الرأي العام حول معلومات موضوعية عن جريمة ما، حسب نص المادة 3/11 من قانون الإجراءات الجزائية.

10.2- الإذن بالتفتيش الذي يصدره وكيل الجمهورية لضباط الشرطة القضائية، للدخول للمساكن وتفتيشها، في الجرائم المتلبس بها المنصوص عليها في المادتين 41 و 44 من قانون الإجراءات الجزائية، والإذن الذي يصدره لضابط الشرطة للقيام بعملية اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب، طبقا لنص المادة 65 مكرر 5 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.

11.2- حسب نص المادة 06/17 من قانون الإجراءات الجزائية و المتضمنة إعطاء وكيل الجمهورية الإذن لضابط الشرطة القضائية ليطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا يجرى البحث عنهم أو متابعتهم.

3- إشراف النائب العام:

تخضع الشرطة القضائية لإشراف النائب العام، وهذا ما نصت عليه المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية، ويتجسد الإشراف أكثر في الجرائم الخطيرة، حيث يتولى النائب العام متابعتها شخصيا، وقد تتلقى الأوامر منه مباشرة طبقا لنص المادة 8/16 من قانون الإجراءات الجزائية، وإذا ثبت أي تقصير من أحد الضباط يجوز للنائب العام إحالته إلى غرفة الاتهام بغرض تحريك الدعوى ضده.

أقرت المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، أن النائب العام يمسك ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية، يمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يتبعه.

4- رقابة غرفة الاتهام على الشرطة القضائية:

نظم قانون الإجراءات الجزائية هذه الرقابة في قسمه الثالث، في مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية في المواد من 206 إلى 211 منه، فتتص المادة 206 " تراقب غرفة الاتهام أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوط بهم بعض مهام الضبط القضائي الذين يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 21 والتي تليها من هذا القانون". إن القانون الجزائي، لم يكتف بإدارة وإشراف النيابة العامة على جهاز الشرطة القضائية وما تتضمنه هذه الإدارة والإشراف من تبعية ورقابة على عملها، وواجبات مقررّة على أعضائها بل إنه أخضع هذا الجهاز لرقابة قضائية، تباشرها عليه غرفة الاتهام، وهي رقابة يتحدد نطاقها بحسب ما يقره القانون لضباط الشرطة القضائية من اختصاصات، التي ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية في المادة 12 وما يليها.

تضطلع غرفة الاتهام بوظيفة المراقبة تلقائيا، بمناسبة نظرها في قضية معروضة عليها وقد تمارس وظيفة الرقابة بناء على طلب يقدمه النائب العام أو بناء على طلب رئيسها، وهو اختصاص محلي يتحدد بنطاق كل مجلس قضائي، فيخضع أعضاء جهاز الضبط القضائي على مستوى كل مجلس قضائي لرقابة غرفة الاتهام لنفس المجلس ويستثنى من هذه القاعدة ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم التابعين لمصالح الأمن العسكري، حيث أخضعهم لرقابة غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، وهو ما يعني

اختصاصا وطنيا لهذه الغرفة بالنسبة لتلك الفئة من جهاز الضبطية القضائية، حسب نص المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية.

أ- الأمر بإجراء تحقيق: إذا عرض على غرفة الاتهام، بحسب الأوضاع التي تنص عليها المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية، أمر يتعلق بالإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية، أو أنه تجاوز حدود اختصاصه المقررة قانونا، تأمر غرفة الاتهام بإجراء تحقيق في الموضوع تسمع خلاله لطلبات النيابة العامة، باعتبارها جهة إدارة وإشراف على جهاز الضبط ممثلة في النائب العام، ويمكن للعضو المحقق معه من تقديم أوجه دفاعه عن نفسه بحقه في الإطلاع على ملفه المحفوظ لدى النيابة العامة في المجلس القضائي، والاستعانة بمحام يحضر التحقيق معه، فتتص المادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية على "إذا ما طرح الأمر على غرفة الاتهام، فإنها تأمر بإجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن، ويتعين أن يكون هذا الأخير قد مكن مقدما من الإطلاع على ملفه المحفوظ ضمن ملفات الشرطة القضائية لدى النيابة العامة للمجلس.

و يجوز لضابط الشرطة القضائية المتهم أن يستعين بمحام للدفاع عنه".

ب- توقيع الجزاءات ذات الطبيعة التأديبية: يمنح قانون الإجراءات الجزائية السلطة لغرفة الاتهام حق فرض جزاءات ذات طبيعة إدارية أو تأديبية، على ضابط الشرطة القضائية الذي تثبت في حقه مخالفة تستوجب مثل هذه الجزاءات، دون الإخلال بالجزاءات التأديبية المفروضة من رؤسائه التدرجيين، ولغرفة الاتهام سلطة توجيه ما تراه لازما من ملاحظات وتوقيفه مؤقتا عن العمل، بصفته ضابطا للشرطة القضائية أو عون لها على مستوى دائرة اختصاصه العادية أو على المستوى القضائي أو حتى على المستوى الوطني، ولها أن تسقط عليه الصفة نهائيا، طبقا لنص المادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية.

تبلغ القرارات المتخذة ضد ضباط الشرطة القضائية، للسلطات الإدارية التي يتبعها طبقا لنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية، بناء على طلب النائب العام، ويجب تبليغ القرار للمعنى بالأمر، لأنه شرط ضروري لمسألتة فيما بعد عن مدى احترامه للمنع من الممارسة المقررة، أي بحرمانه من ممارسة اختصاصاته محليا أو وطنيا، بصفة مؤقتة

أو مستمرة ودائمة، خاصة وأن القانون يجرم ممارسة الوظيفة بعد العزل أو التوقيف عن ممارستها، فتنص المادة 1/142 من قانون العقوبات "كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي فصل أو عزل أو أوقف أو حرم قانونا من وظيفته يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد استلامه التبليغ الرسمي بالقرار المتعلق به، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج".

ج- تحويل الملف إلى النائب العام: إذا رأت غرفة الاتهام أن ما ينسب لضابط الشرطة القضائية، يعد جريمة طبقا لقانون العقوبات، بالإضافة لما خوله القانون من سلطة في الأمر بإجراء تحقيق فيما ينسب له، وتوقيع الجزاءات ذات الطبيعة التأديبية، فإنها ترسل الملف للنائب العام، فإذا ما رأى ثمة مجالا لمتابعته عرض الأمر على المجلس القضائي، الذي يأمر بالتحقيق في القضية بمعرفة أحد قضاة التحقيق، الذي يختار من خارج دائرة الاختصاص، التي يباشر فيها المتهم أعمال وظيفته، وبانتهاء التحقيق معه، يحال المتهم على الجهة القضائية المختصة، إما الجهة التي تقع في دائرة اختصاص قاضي التحقيق، أو غرفة الاتهام بالمجلس القضائي بحسب الأحوال، استنادا للمواد من 210، 576 و 577 من قانون الإجراءات الجزائية.

أما بالنسبة لضباط الشرطة القضائية وأعوانهم من سلك مصالح الأمن العسكري، فإن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، وهي صاحبة اختصاص وطني في هذا المجال، تحول ملف المعني إلى وزير الدفاع الوطني، لاتخاذ بنفسه ما يراه مناسبا من إجراءات ضد عضو الشرطة القضائية التابع لتلك المصالح، طبقا لنص المادة 210 من قانون الإجراءات الجزائية.

أساليب التحري الخاصة

مقدمة:

عرف القانون الجزائري عدة تعديلات، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، لمواكبة الأحداث والتطورات الحاصلة في المجتمع الدولي، هذا من جهة ومن جهة أخرى لمحاربة تطور الإجرام.

وعليه سن المشرع الجزائري قوانين وإجراءات تتماشى وتطور الجريمة، بدءا بمنح اختصاص محلي واسع لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، بإصدار المرسوم التنفيذي رقم 06-348 المؤرخ في 2006.10.05، المتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، وقد تم إنشاء أربعة أقطاب جزائية متخصصة لبعض الجرائم التي عددها بـ (جرائم المخدرات، جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والجرائم المتعلقة بمخالفة التشريع الخاص بالصرف)، لاسيما باستحداثه لوسائل جديدة للتحري والبحث عن الجرائم الكبرى، كاعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، التسرب، التسليم المراقب، ومراقبة الأشخاص وتثقل الأشياء والأموال.

1- تعريف تقنيات التحري والتحقيق الخاصة:

هي أساليب تحري وتحقيق خاصة، تستعمل فيها تقنيات ومهارات يستخدمها ضباط الشرطة القضائية بإذن وإشراف السلطة القضائية، قصد البحث والتحري وجمع المعلومات والدلائل عن الجرائم الخطيرة المحددة قانونا (جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، جرائم الفساد)، للكشف عن مرتكبيها، وذلك دون علم ورضا الأشخاص المعنيين.

هذه الأساليب منها ما يعتمد على وضع ترتيبات تقنية، تستخدم في تنفيذها كتجهيزات التقنية (المسجل، الكاميرا، أجهزة التقاط الصوت، الشرائح الإلكترونية، أجهزة الكمبيوتر.. الخ) وهذا لاعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية، الإلكترونية، تسجيل الأصوات، والتقاط الصور، ومنها ما يعتمد على المهارات والقدرات الشخصية لضباط

وأعوان الضبطية القضائية، أين تقوم على الذكاء والحيلة بإيقاع المشتبه فيهم، وتشتمل مراقبة الأشخاص وتنقل الأشياء والأموال، التسليم المراقب والتسرب.

2- الإطار القانوني:

إن المشرع أصدر ترسانة من القوانين، لمحاربة الجريمة المنظمة باستعمال التقنيات الحديثة في التحري والتحقيقات، للكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها ومن أهم هذه القوانين التي نصت على هذه الأساليب الحديثة للتحري:

1- القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25.12.2004، يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير مشروع بهما.

2- القانون رقم 09-04 المؤرخ في 05.08.2009، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.

3- القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06.02.2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

4- القانون رقم 05-17 المؤرخ في 31.12.2005، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23.08.2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، أين أشارت المادة 33 منه إلى أنه يمكن اللجوء إلى أساليب تحري خاصة، لمعينة الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجزائية.

5- القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20.02.2006، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أين تناولت المادة 56 منه أساليب التحري الخاصة.

6- القانون رقم 06-22 المؤرخ في 20.12.2006، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المتعلق بأساليب التحري الخاصة (في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور) التي تناولتها المواد 65 مكرر 05 إلى 65 مكرر 10 من قانون الإجراءات الجزائية التسرب منصوص عليه في المواد من 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 من قانون الإجراءات الجزائية.

3- اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب:

1.3- اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور:

أ- مفهوم اعتراض المراسلات: هي عملية مراقبة سرية للمراسلات السلوكية واللاسلكية، في

إطار البحث والتحري عن الجريمة، وجمع الأدلة أو المعلومات حول الأشخاص المشتبه فيهم في ارتكابهم أو في مشاركتهم في ارتكاب الجريمة.

ب- مفهوم تسجيل الأصوات والتقاط الصور: يقصد بها تسجيل المحادثات الشفوية، التي تتم بين الأشخاص بصفة سرية أو خاصة وفي مكان عام أو خاص، وكذلك التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص.

لقد جاء القانون 06-22 المؤرخ في 20.12.2006، في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، بمواد جديدة ابتداء من المادة 65 مكرر 5 إلى المادة 65 مكرر 10، وباستقراء هذه المواد نجد أن المشرع منح لضباط الشرطة القضائية وأعوانه، إمكانية اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، هذا عند ضرورة التحري في الجرائم المصنفة على أنها خطيرة (جرائم المخدرات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وجرائم الفساد).

وعليه يجوز لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق حسب الحالة، أن يأذن لضابط الشرطة القضائية أو أعوانه، اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية ووضع الترتيبات التقنية، دون موافقة المعنيين من أجل تسجيل المكالمات والتقاط الصور، وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف الأشخاص، في أماكن عمومية أو خاصة، أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص، إذا اقتضت ضرورات التحري ذلك في الجريمة الملتبس بها أو التحقيق الابتدائي في الجرائم السالفة الذكر، حسب ما نصت عليه المادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجزائية .

يسمح هذا الإذن المسلم بوضع الترتيبات التقنية، بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها في أي وقت ليلا ونهارا، خارج المواعيد المحددة في المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية، وحتى بدون علم الأشخاص المعنيين أو رضاهم، ويتم تنفيذ هذه العملية تحت الرقابة المباشرة لصاحب الإذن سواء وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، حسب الحالة عملا بنص المادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي حالة فتح تحقيق

قضائي تتم العمليات المذكورة بناء على إذن من قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة حسب نص المادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجزائية .

جاء في المادة 65 مكرر 6 من قانون الإجراءات الجزائية، بأن عمليات الاعتراض تتم دون المساس بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي حالة اكتشاف جرائم أخرى غير تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي فإن ذلك لا يعد سببا لبطلان الإجراءات العارضة.

ج- اعتراض المراسلات:

- اعتراض المراسلات السلوكية واللاسلكية: وهو التصنت الهاتفي والتسجيل ثم نسخ المكالمة الهاتفية، وما جاء فيها من تبادل شفهي لشخص أو أشخاص متورطين أو يشتبه تورطهم في ارتكاب الجرائم.

- مفهوم اعتراض المراسلات الإلكترونية: هو تجميع وتسجيل محتوى معطيات متبادلة في حينها، عن طريق الاتصال الإلكتروني وكذا القيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية، بين شخصين متورطين أو يشتبه تورطهم في ارتكاب الجرائم المذكورة سابقا.

د- تسجيل الأصوات: هو التقاط، تثبيت، بث وتسجيل الكلام المتقوه به، من طرف شخص أو عدة أشخاص بصفة خاصة أو سرية في مكان خاص أو عمومي.

- الأماكن العمومية: هي الأماكن المعدة لاستقبال كافة الناس، سواء المبنية أو المعدة في حكمه (كوسائل النقل)، بدون رخصة من أي جهة كانت سواء الاستقبال طوال اليوم أو في ساعات محددة.

- الأماكن الخاصة: هي الأماكن غير معدة للسكن، تستعمل لمزاولة نشاط معين كالمحلات التجارية وتحتاج ترخيصا لدخولها.

- المحلات السكنية: نصت المادة 355 من قانون العقوبات على " يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو كشك ولو متنقل متى كان معدا للسكن وإن لم يكن مسكونا وقتذاك وكافة توابعه مثل الأحواش وحظائر الدواجن ومخازن الغلال والإسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسيج خاص داخل السياج أو السور العمومي".

و- **التقاط الصور:** هي التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص، يتواجدون في مكان خاص.

2.3- تنفيذ العملية:

- باستقراء المادة 65 مكرر 7 من قانون الإجراءات الجزائية، نجد أنها تنص على الشكليات التي يجب أن يتضمنها إذن اعتراض المراسلات وكذلك:
- العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها، والأماكن المقصودة سكنية أو غيرها.
- الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير ومدتها.
- يجب أن يكون هذا الإذن مكتوب، وأن تكون المدة المقررة قانوناً لإجراء العمليات أقصاها 04 أشهر قابلة للتجديد، حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية.

تنص المادة 65 مكرر 9 من قانون الإجراءات الجزائية على " يحزر ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو النائب من طرف القاضي المختص محضراً عن كل عملية اعتراض وتسجيل المراسلات وكذا عن كل عمليات وضع الترتيبات التقنية وعمليات الالتقاط والتثبيت والتسجيل الصوتي أو السمعي البصري.

يذكر بالمحضر تاريخ وساعة بداية هذه العمليات والانتهاؤها منها"، وعليه نجد أن المشرع حدد مدة صلاحية الإذن بإجراء هذه العملية بأربعة أشهر قابلة للتجديد، كلما دعت لذلك ضرورة التحري والتحقيق في القضايا، وتمارس تحت الرقابة المباشرة لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق حسب الحالات.

في حالة اكتشاف جرائم أخرى غير تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي، فإن ذلك لا يكون سبباً لبطلان الإجراءات العارضة، ويخطر بها وكيل الجمهورية المختص لاتخاذ إجراءات المتابعة بشأنها حسب نص المادة 65 مكرر 2/6 من قانون الإجراءات الجزائية ويجوز لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلف أو النائب، أن يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، للتكفل بالجوانب التقنية للعمليات المراد تنفيذها حسب ما ورد في المادة 65 مكرر 8 من قانون الإجراءات الجزائية.

3.3- دور ضابط الشرطة القضائية:

يتلقى ضابط الشرطة القضائية الإذن مكتوبا من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق ويعمل تحت إشرافهما والمراقبة المباشرة لهما، ويلتزم بالعمليات المذكورة في الإذن دون غيرها، وله أن يسخر من يراه أهلا للاستعانة به مع ذكر النصوص القانونية في التسخيرات. يقوم بهذه العمليات، بعد دراسة معمقة وإنجاز خطة عمل سرية للغاية، يحدد فيها الوقت والوسائل المادية والبشرية المسخرة، فيقوم بتحرير محضر عن كل عملية اعتراض أو تسجيل أو وضع الترتيبات التقنية، ويحدد تاريخ بداية وانتهاء هذه الإجراءات، ويصف وينسخ المراسلات والصور والمحادثات المسجلة والمفيدة في إظهار الحقيقة، في محضر يودع بالملف مع تسخير مترجما إذا كانت المكالمات المسجلة باللغات الأجنبية، ملتزما في ذلك بالسر المهني، طبقا لنص المواد 65 مكرر 6 إلى 65 مكرر 10 من قانون الإجراءات الجزائية.

4- التسرب:

نظمه قانون الإجراءات الجزائية في مواده من 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 من قانون الإجراءات الجزائية.

1.4- تعريف التسرب:

أ- التسرب أمنيا: هو تلك العملية المحضر لها والمنظمة، المراد بها التسلل داخل وسط لمعرفة حقيقته معرفة جيدة من خلال نشاطه البارز، وكشف نشاطه الخفي ويكون هذا الوسط هدف محدد مسبقا بطبيعته، والعمل من اجل الاستعلام عنه ومعرفة أدق تفاصيله وخصوصياته وأسراره حسب تطلعات الجهات الأمنية وفائدة المصلحة.

ب- التسرب قانونا: عرفه المشروع الجزائري في المادة 65 مكرر 12 من قانون الإجراءات الجزائية " يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهاهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف".

فالتسرب هو عملية منسقة يقوم بها ضابط الشرطة القضائية، بالتسلل إلى جماعة إجرامية ويتولى تنفيذها هو شخصا أو أحد أعوانه، لمراقبة الأشخاص المشتبه فيهم لارتكابهم إحدى الجرائم المحددة والمحصورة قانونا، وهذا لمقتضيات وضرورات التحري

والتحقيق، بعد استصدار إذن مسبق ومكتوب من الجهات القضائية، وتحت رقابتها تتم العملية وتباشر وفقا للشروط المحددة قانونا في التشريع، حيث أن هذه العملية تركز على مبدئين أساسيين هما:

- **المبدأ العام:** هذا المبدأ يستند على تقديم صورة على الوسط المراد التسرب فيه (الطبيعة التنظيم...الخ) جمعية أشرار، جماعة إرهابية، شبكة إجرامية، تنشط داخل التراب الوطني أو منه وإلى الخارج أو من الدول الأخرى على الداخل، ويستوجب أيضا هذا المبدأ معرفة العموميات عن هذا الوسط (تاريخه أو ماضيه، خصوصيات الاختصاص في مجال معين) حيث يجب أن توثق هاته المعطيات.

- **المبدأ الخاص:** هذا المبدأ يعمق التحري على الوسط ونشاطاته ومميزاته وطرق تعامل مصالح الأمن معه، وتنظيمه الهدام، وطرقه ووسائله ونقاط ضعفه، وطبيعة الأشخاص المنتمين إليه، وقواعدهم الأصلية وإمكانياته.

ليتم بعد ذلك دراسة الوضعية العملية في هذا المجال، بتوفير الوسائل البشرية والتقنية والمادية، حيث من خلالها يباشر عمل اختراق هذا الوسط، باختيار الشخص المناسب أو الأشخاص المناسبين وربط العمل وتنسيق الخطة أو العملية ودراسة احتمالات الطوارئ وتوفير كل الوسائل للاستغلال، والقيام بكافة الإجراءات القانونية خلال المهمة (مراقبة، تتبع مراقبة المراسلات، التصنت، والتقنيات الأخرى المتصلة بالعملية).

2.4- الشروط الشكلية والموضوعية للتسرب:

لاشك أن المشرع قد أوجد جملة من الشروط لصحة عملية التسرب قانونا، وهذا لغرض إنجاح العملية وتسهيل مهام الشخص المتسرب، من اجل بلوغ الأهداف والنتائج المرجوة لتصبح ذات شرعية، إذ نجد أن المشرع وضع آليات وإطار شكلي وموضوعي لهذه العملية من حيث الدوافع والجهات المخول لها منح الإذن، وطبيعة الأشخاص المرخص لهم بمباشرة عملية التسرب وحمايته، وجهة الرقابة، والمدة وكيفيات تمديدتها، والاختصاص الإقليمي والتي سنتطرق إلى إليها فيما يلي:

أ- **الدوافع:** طبقا لنص المادة 65 مكرر 11 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن التسرب كإجراء جديد وحديث للتحري، أوجدته ضروريات قضائية في التشريع، فإن اللجوء لهذا الإجراء يكون عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقيق في إحدى الجرائم المنصوص

عليها في المادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجزائية.

ب- الجهات المخول لها منح الإذن بالتسرب: بالرجوع إلى نص المادة 65 مكرر 11 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تضمنت ما يلي "عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 65 مكرر 5 أعلاه، يجوز لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب ضمن الشروط المبينة في المواد أدناه"، وعليه فإن الجهة المخول لها مباشرة هذا الإجراء هي الجهة القضائية عموماً وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.

ج- الإذن وشروطه: الإذن يقصد به الرخصة، باعتبار أن هذا الإجراء أقر له المشرع شكليات حسب نص المادة 65 مكرر 15 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي أكدت على أنه يجب أن يكون الإذن المسلم تطبيقاً للمادة 65 مكرر 11 من قانون الإجراءات الجزائية مكتوباً ومسبباً، وذلك تحت طائلة البطلان.

- مكتوباً: يقصد بالكتابة صياغته وطبع الإذن في محرر، أي أن يكون مدون في ورقة ويحمل كل الرسميات الخاصة بالجهة القضائية (الترويسة، الرقم، التاريخ، الختم والتوقيع الموضوع...الخ).

أما المضمون يجب أن يذكر فيه طبيعة الجريمة، كتبرير للجوء إلى هذا الإجراء مثل (جرائم المخدرات، جرائم الفساد، جرائم تبويض الأموال أو الإرهاب...الخ)، وكذا هوية ضابط الشرطة القضائية المأذون له (الاسم، اللقب، الصفة، الرتبة، المصلحة التابع إليها...الخ) كما يجب أن تكون المدة المرخص بها مكتوبة بالأرقام والأحرف، وأن لا تتجاوز مدة أربعة 04 أشهر.

- التسبيب: هذا العنصر مرتبط بالتبرير، أو يمكن اعتباره بأنه تلك الحثيات أو العناصر التي أُنعت الجهات القضائية لمنح الإذن، ودفعت ضابط الشرطة القضائية إلى اللجوء إلى هذا الإجراء، والتي يمكن أن تكون ضمن موضوع طلبه للإذن من الجهات القضائية وعليه فإن الحثيات والعناصر الدافعة لمباشرة هذا الإجراء، يجب أن تكون محددة وضمن موضوع الإذن، يرفق ضمن الملف القضائي المنجز، وبالتالي فهو وثيقة أو محرر قضائي يجب أن يرفق ضمن ملف الإجراءات المنجز عند معالجة القضية والانتهاء من العملية.

إن منح الإذن الكتابي يقع تحت طائلة البطلان طبقا للقانون، فأى عملية تسرب لا تكون مآذون لها كتابيا ومسبقا ولا تحمل كل الشكليات تعد باطلا، وبالتالي فكل ما تسفر عنه العملية من كشف للجرائم والجناة يقع تحت طائلة البطلان، ومنه لا يمكن أن تباشر عليهم إجراءات المتابعة القضائية.

د- الأشخاص المخول لهم مباشرة التسرب: إن المادة 65 مكرر 1/12 من قانون الإجراءات الجزائية، ذكرت الجهة المخول لها مباشرة عمليات التسرب والمتمثلة في الضبطية القضائية عموما، وبالتحديد ضابط الشرطة القضائية أو أعوان الشرطة القضائية " يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف"، وبالرجوع إلى المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية حددت الأشخاص الذين يتمتعون بصفة ضابط الشرطة القضائية وهم: رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ضباط الدرك الوطني، الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني، ضباط الصف الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث (3) سنوات على الأقل، وتم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عنه وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة، الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذين أمضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة، والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة، ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل.

وعليه فإن هاته الفئة، أجاز لها المشرع الجزائري مباشرة عملية التسرب وتنفيذها والقيام بها ميدانيا، ولكون أشخاص هؤلاء الفئة يمارسون وظائفهم تحت رئاسة ومسؤولية ضابط الشرطة القضائية في كل الإجراءات فهو الحال أيضا في إجراء التسرب.

و- المسؤولية والرقابة:

1- المسؤولية: باعتبار أن التسرب يقصد به تنسيق عملية مراقبة أشخاص، المشتبه فيهم ارتكابهم الجرائم الواردة في المادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجزائية، هاته المهمة

التي يتولاها ضابط الشرطة القضائية، ويقصد بالتنسيق التفكير في العملية والتحضير والتنظيم وتنفيذها، بالإلمام بكل العناصر والجوانب المتعلقة بها، وكذا كل الترتيبات والأمور التقنية والميدانية، من هذا المنطلق أوكل المشرع مسؤولية هذا الإجراء والعملية ككل على عاتق ضابط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليته، طبقاً لنص المادة 65 مكرر 12 من قانون الإجراءات الجزائية.

2- الرقابة: تعني المتابعة عن بعد في صورة إدارة غير مباشرة، أوكلها المشرع طبقاً للمادة 65 مكرر 11 من قانون الإجراءات الجزائية للجهة المانحة للإذن، أي لوكيل الجمهورية بصفته مدير للشرطة القضائية، أو لقاضي التحقيق باعتباره سلطة تحقيق قضائية، اللذان يتولان متابعة أطوار العملية عن بعد، وأجاز لهما حرية الأمر بوقف العملية قبل انتهاء المدة المحددة، فهذا الإجراء يعد صورة من صور الرقابة، حسب ما جاء في المادة 65 مكرر 5/15 من قانون الإجراءات الجزائية " ويجوز للقاضي الذي رخص بإجرائها أن يأمر في أي وقت، بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة ".

هـ- المدة الزمنية وتمديداتها: حسب النصوص التشريعية التي أجازت مباشرة عملية التسرب، فإن المشرع أجاز للقاضي الترخيص بمباشرتها للوقت الذي يراه كافي، على أن لا تتجاوز المدة أربعة 04 أشهر، وأورد ذلك صراحة في نص المادة 65 مكرر 3/15 من قانون الإجراءات الجزائية، باعتبار أنه حدد المدة الأصلية لممارسة عملية التسرب بأربعة 04 أشهر كحد أقصى وكمبدأ عام، في حين في الفقرة أربعة 4 من نفس المادة أجاز تجديدها حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية وبإذن جديد في شكل تمديد ولمدة أربعة 04 أشهر أخرى .

ذ- الاختصاص المحلي أو الإقليمي: يقصد بالاختصاص الإقليمي، الرقعة الجغرافية التي يمكن أن تباشر فيها عملية التسرب، حيث نستطيع القول أن في هاته النقطة خروج عن المبدأ العام، أي ممارسة ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة، حسب نص المادة 16 من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت صراحة على أن الاختصاص المحلي في هذا الإجراء يمارس على مستوى كافة التراب الوطني، وهذا بالنظر إلى نوع وطبيعة الجرائم التي أجاز فيها المشرع مباشرة هذا الإجراء، حسب ما جاء في المادة 7/16 من قانون الإجراءات الجزائية " غير أنه فيما يتعلق

ببحث ومعاينة جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل الإقليم الوطني".

ن - التقرير والشهادة القضائية:

1- التقرير: جاء في نص المادة 18 من قانون الإجراءات الجزائية، أنه يتعين على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بأعمالهم، وأن يبادروا بغير تمهل إلى إخطار وكيل الجمهورية بالجنائيات والجنح التي تصل إلى علمهم، وتتواجد لدى الضبطية عدة تسميات وأنواع للمحاضر لتفرقة الإجراء المنجز.

في حين المشرع الجزائري وبتقنيته لعملية التسرب، نص في المادة 65 مكرر 13 من قانون الإجراءات الجزائية، على أن ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب دون سواء، ملزم بتحرير تقريراً عن عملية التسرب، يكون محرر كتابياً ويتضمن العناصر الضرورية للعملية، والتي يمكن أن نفهم منها مراحل العملية، الأفعال المجرمة هوية العناصر المشتبه فيها، وكذا ألقابهم أو أسمائهم المستعارة، ودور كل واحد فيهم في الأفعال الإجرامية، طرق تعاملهم مع الإجرام، الوسائل المادية، الأدلة المحجوزة، ذكر الأماكن والعناوين، وكل ماله اتصال بالأفعال المعاقب عليها المرتبطة بالجريمة الأصلية ويجب أن يخضع التقرير إلى التسلسل الزمني، والتطرق للأفعال الرئيسية والأدلة والبراهين المتحصل والمتوصل إليها.

أجاز المشرع في نصوصه المنظمة للعملية، عدم ذكر بعض العناصر كهوية المتسرب حسب التقدير الملائم، التي يراها قد تعرض ضابط الشرطة القضائية أو عون الشرطة القضائية الذي قام بالتسرب للخطر، وتمس بأمنه وسلامته حسب نص المادة 65 مكرر 1/16 من قانون الإجراءات الجزائية، وكذا العناصر التي تتعلق بالأشخاص المسخرين للعملية، وهذا لتفادي تعريضهم أيضاً للخطر ويعد كحماية لهم، وفي نفس الوقت الالتزام بالسريّة المهني.

2- الشهادة القضائية: طبقاً لأحكام المادة 65 مكرر 18 من قانون الإجراءات الجزائية أجاز المشرع الجزائري عند نهاية عملية التسرب، وفي أي وقت من أوقات التحقيق القضائي، سماع ضابط الشرطة المأذون له بتنسيق العملية، والإصغاء إليه بصفته كشاهد

في القضية، واستثنى عون الشرطة القضائية الذي تولى تنفيذ العملية وهذا لاعتبارات هي: كون ضابط الشرطة القضائية هو من يسلم له الإذن لمباشرة العملية، وهو من يتولى تنسيق عملية التسرب، ومن تنفذ العملية تحت مسؤوليته.

إن إعفاء عون الشرطة القضائية من ذلك لاعتبار قضائي كون الإذن لا يمنح له ولا يتولى التنسيق، وليست له مسؤولية على العملية، بل يعتبر كعنصر منفذ فقط طبقا للقانون ولا يملك صفة الضبط القضائي.

3.4- ضوابط عملية التسرب:

نصت المادة 65 مكرر 12 من قانون الإجراءات الجزائية، على أن القائم بالتسرب يمكنه أن يوهم أو ينتحل صفة مساهم في الجريمة في الوسط المتسرب فيه، كما وضعت آليات قانونية لحمايته، وقررت عقوبات لمن يكشف عن هويته خلال العملية، والتي تعد سرا مهنيا، وهي كما يلي:

أ- الأفعال التي أذن بها القانون: نص المشرع الجزائري صراحة على الأفعال المادية والتي يمكن أن يقوم بها المتسرب، وصفته في الوسط الإجرامي، واعتبرها أعمال لا تترتب عليها أية متابعة أو مسؤولية جزائية مباشرة (الإعفاء من المسؤولية)، كونها مرتبطة بالعملية والجريمة المتسرب من أجلها حسب نص المادة 65 مكرر 2/14 من قانون الإجراءات الجزائية: اقتناء، حيازة، نقل، تسليم، إعطاء مواد أو أموال أو منتجات أو وثائق أو معلومات، متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها.

كما أعفى المشرع أيضا الأشخاص الذين يسخرون لهذه العملية، أي خلال عملية التسرب ولضرورتها عند ارتكابهم الأفعال السالفة الذكر.

ب- سرية وأمن عملية التسرب والمتسرب: إن مهمة التسرب من خلال التشريع والعمل الميداني، تعد مهمة سرية ويكسوها طابع الكتمان، حيث مجال العلم بها يجب أن يكون محصورا بين القاضي المسلم للإذن وضابط الشرطة القضائية وعون الشرطة القضائية، إن كان قد يتولى هو تنفيذها، وعليه فإن عناصرها تتمثل في الحماية، الوقاية، الأمن، الشرعية والمراد حمايته بالدرجة الأولى هو عملية التسرب ككل، والشخص القائم بالتسرب خصوصا والأشخاص المسخرين للعملية.

أجازت المادة 65 مكرر 2/12 من قانون الإجراءات الجزائية، للقائم بتنفيذ عملية

التسرب ضابط الشرطة القضائية أو عون الشرطة القضائية، أن يستعمل هوية مستعارة، وأن يرتكب عند الضرورة أفعال مجرمة قانونا، لا تترتب عليه مساءلة جزائية أو أية متابعة أو مسؤولية جنائية.

أكد المشرع الجزائري من خلال المادتين 65 مكرر 16 و 65 مكرر 17 من قانون الإجراءات الجزائية، عدم جواز إظهار الهوية الحقيقية للقائم بعملية التسرب، والذي يباشرها تحت هوية مستعارة، خلال كل مراحل الإجراءات، وفي حالة كشفها من قبل أي شخص آخر، تقرر له عقوبة الحبس وغرامة مالية، وعند وقف عملية التسرب أو انقضاء المهلة المحددة بالرخصة وعدم تمديدها، ولضرورات ضمان أمن القائم بعملية التسرب أجاز المشرع لهذا الأخير مواصلة القيام بالنشاطات والأفعال المأذون بها والمبينة في المادة 65 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية، دون أن يكون مسؤولا جزائيا لوقت كافي لضمان أمنه وسلامته على أن لا تتجاوز مدة مواصلة ممارسة تلك الأفعال والنشاطات أربعة 04 أشهر أخرى.

إخطار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، الذي رخص بمباشرة العملية في أقرب الآجال بالأمر، وإذا انقضت مدة أربعة 04 أشهر دون تمكن القائم بالتسرب من توقيف نشاطه، في ظروف تضمن أمنه وسلامته، أجاز المشرع للقاضي المرخص بالعملية منح تمديد لمدة أربعة 4 أشهر أخرى على الأكثر.

4.4- طرق التسرب:

من خلال النصوص المتعلقة بعملية التسرب، هناك طريقتين الأولى مباشرة والثانية غير مباشرة، حسب الجهة المانحة للإذن والقائم عمليا بتنفيذ الإجراء:

أ- الطريقة المباشرة: لهاته الطريقة صورتين هما:

- عندما يباشر العملية ضابط الشرطة القضائية بنفسه، أي هو من يتولى تنسيق وتنفيذ العملية وهو المسؤول الوحيد عنها بعد إذن صادر عن وكيل الجمهورية، وتحت رقابته (حالة التلبس والتحقيق الابتدائي).

- عندما يباشر العملية ضابط الشرطة القضائية بنفسه، أي هو من يتولى تنسيق وتنفيذ العملية وهو المسؤول الوحيد عنها، بعد إذن صادر عن قاضي التحقيق وتحت رقابته (إنابة قضائية).

- ب- الطريقة غير مباشرة:** هي مستخلصة من النصوص القانونية ولها صورتين أيضا:
- عندما يباشر عملية التسرب عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية، وبإذن صادر عن وكيل الجمهورية وتحت رقابته، ويتولى ضابط الشرطة تنسيق العملية (حالة تلبس، تحقيق ابتدائي).
 - عندما يباشر عملية التسرب عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية، وبإذن صادر عن قاضي التحقيق وتحت رقابته، ويتولى ضابط الشرطة تنسيق العملية (إنابة قضائية)، ويقصد بعون الشرطة القضائية الأشخاص المذكورين في نص المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية.

5- مجال التسرب وعلاقته بأطر التحقيق والتقنيات:

1.5- مجال التسرب: إن مباشرة العمل عن طريق التسرب مرتبط بطبيعة الجرائم، حيث أن المشرع الجزائري أجاز اللجوء إلى هذا الإجراء، كوسيلة تحري خاصة وفي إطار محدد وخصصه للجرائم الخطيرة دون غيرها من باقي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى المجرمة لبعض الأفعال، طبقا لما جاء في القانون 06-22 المؤرخ في 20.02.2006، والمتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، هي: جرائم المخدرات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات جرائم تبييض الأموال وجرائم الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، جرائم الفساد.

2.5- أطر التحقيق في إجراء التسرب: بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية، لا سيما المادة 3/12 منه، التي جاء فيها أن مهمة الشرطة القضائية هي البحث والتحري عن الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، ما لم يبدأ فيها تحقيق قضائي، ويتولى إدارة هاته الأعمال وكيل الجمهورية.

تطرق نصوص قانون الإجراءات الجزائية، إلى ثلاثة أطر رئيسية في تحقيقات الضبطية القضائية وهي: حالة التلبس، التحقيق الابتدائي، الإنابة القضائية، ومنه فإن الإطار الذي يتم إجراء عملية التسرب:

أ- حالة التلبس: حسب نص المادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجزائية، نجد أن المشرع أقر أنه إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها، في جرائم

(المخدرات، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد)، ويربطها بنص المادة 65 مكرر 11 من قانون الإجراءات الجزائية، التي أجازت لوكيل الجمهورية منح إذن بمباشرة عملية التسرب في الجرائم السالفة الذكر، ومنه فإنه يكون التحقيق في إطار حالة التلبس طبقا لنص المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية وما يليها من نصوص، بالنسبة لباقي الإجراءات وبطلب من الضبطية القضائية حيث أنه في هذه الحالة تكون طبيعة ومفهوم القصر أو الإكراه خاصة، ولضابط الشرطة القضائية صلاحيات واسعة في ممارسته، وفي شتى صور حالات التلبس (السماع، التفتيش الوقف تحت النظر... الخ)، وهنا يقع على عاتقه تقديم أسباب اللجوء إلى هذا الإجراء ضمن الطلب لتدرج في الإذن.

ب- التحقيق الابتدائي: هاته الحالة التي تناولها المشرع الجزائري في المادة 63 من قانون الإجراءات الجزائية وما يليها من نصوص، وهي في شكل تحريات أولية مسبقة، يقوم بها ضابط الشرطة القضائية بمجرد علمه بالجريمة، إما من تلقاء نفسه أو بناء على تعليمات النيابة أو شكوى، وهنا يكون القصر أو الإكراه نسبي، ماعدا في إجراء التفتيش والوقف تحت النظر، حيث هناك خروج على المبدأ العام في الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجزائية، رضا الشخص والتوقيت، حيث نص المشرع ضمنا في نفس النص على أنه (إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة... أو التحقيق الابتدائي... وفي جرائم المخدرات... الخ)، وبإذن من وكيل الجمهورية يمكن القيام بإجراء التسرب من حيث مراقبة الأشخاص وطبيعة الجرائم، في هاته الحالة يقع عبء تبرير الإجراء أو التسبب على عاتق ضابط الشرطة القضائية أو وكيل الجمهورية حسب الحالة.

ج- الإنابة القضائية: هو إجراء يقوم عن طريقه قاضي التحقيق، بتكليف قاضي آخر أو ضابط شرطة قضائية، للقيام بأحد أو بعض إجراءات التحقيق، وهي أصلا مخولة للقاضي المنيب حسب نص المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية.

يتم النذب عند استحالة القاضي القيام بهذا الإجراء بنفسه، لاعتبار الزمان أو المكان حيث أن التسرب هو إجراء للتحري والبحث والتحقيق، وعليه المشرع أورد ضمن المادة 65 مكرر 11 من قانون الإجراءات الجزائية، عبارة "عندما تقتضي ضرورات التحري

أو التحقيق"، أجاز لقاضي التحقيق وهذا طبعاً في إطار الإنابة القضائية منح إذن مباشرة عملية التسرب بعد إخطار السيد وكيل الجمهورية لذات المحكمة، حيث نستنتج أن إجراء عملية التسرب في هذه الحالة هي في إطار الإنابة القضائية، بالاستناد إلى نص المادتين 138 و 65 مكرر 11 من قانون الإجراءات الجزائية.

3.5- الوسائل التقنية وعلاقتها بالتسرب: إن الترخيص بمباشرة عملية التسرب قانوناً كأسلوب للتحري، لا يمكن فصله عن باقي الأساليب السالفة الذكر، لاحتيمتها في تأمين العملية وجمع الأدلة والإثبات لإقناع القاضي، كما تعد في مرحلة من المراحل ووسائل حماية للعملية، من خلال السرعة في الوصول للمعلومة ومعرفة المستجدات، وكذا كل ما يهم البحث أو التحري من خلال استعمال هذه الوسائل التقنية، والتي أصبحت في يد الجانحين كوسائل للحماية وتواصل بين عناصر الشبكات الهدامة والإجرامية، هذه الأساليب الواردة في القانون رقم 06-22 المؤرخ في 20.12.2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية متمثلة في:

أ- **اعتراض المراسلات عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية:** المعروفة عامة بالتصنت، وهي العملية التي تتم باستخدام وسائل تقنية لها صلة مباشرة بالاتصالات والتي من خلالها يتم بث الكلام وتثبيته واستغلاله المفيد في التحري والتحقيق ويقصد بالكلام المتداول بين الأشخاص المستهدفين أو الوسط المتوغل فيه، وأيضا الكلام الواضح والمشفّر والذي عادة ما يتبناه باستعمال رموز، أحيانا تكون سهلة الفهم وأحيانا تعيق المعلومة للمتصنت، وهي الوسيلة التي ذكرها أو نص عليها المشرع في المادة 65 مكرر 2/5 من قانون الإجراءات الجزائية.

ب- **تسجيل الأصوات:** وتتم هذه العملية باستعمال معدات ووسائل تقنية، تلتقط الأصوات أو تسمح بذلك وتثبته في تسجيلات أيضا، وهذا بصفة علنية أو سرية، ومهما كان الكلام واضحا ومشفرا، يأخذ منه ما يفيد التحري والتحقيق، ويكون في أماكن عامة (ساحات محلات... إلخ)، أو خاصة ويقصد بها المساكن المحمية قانونا، أي الدخول إليها يكون بإذن من الجهات القضائية.

ج- **التقاط الصور:** هو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص، يتواجدون في مكان خاص ووضع واستعمال كل الوسائل التقنية والمعدات التي من شأنها التقاط الصور (آلة تصوير

فيديو)، أو أي جهاز يؤدي نفس الوظيفة مركب أو منفصل، وهو الإجراء الذي تطرق إليه المشرع في المادة 65 مكرر 3/5 من قانون الإجراءات الجزائية.

6- الآثار المترتبة عن التسرب:

إن رجال الشرطة القضائية أثناء قيامهم بمهمة التحري عن الجرائم من خلال الإجراءات القانونية، قد تصدر منهم تصرفات غير قانونية، ويرتكبون أخطاء تلحق ضررا ماديا أو معنويا بحقوق وحريات الأفراد، ويترتب عليها مسؤولية تأديبية وجزائية أو مدنية في إطار عملية التسرب، ونظرا لطبيعتها والأوساط التي تستهدفها والخطورة التي تتطوي عليها بالنسبة للقائمين بها، لذا أحاطهم المشرع بحماية قانونية أسقطت عنهم المسؤولية التأديبية والجزائية والمدنية أثناء تأدية مهامهم، كما أتاح لهم استعمال بعض الوسائل والتقنيات التي يعاقب عليها قانون العقوبات في غير هذه الحالة المرخص بها، ومن هذا المنطلق سنبين هذه الآثار كما يلي:

1.6- الحماية القانونية للمتسرب:

أ- انعدام المسؤولية الجزائية: إن ضابط أو عون الشرطة القضائية أو الذين يتم تسخيرهم في عملية التسرب، لا يكونون مسؤولين جزائيا عن اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتجات أو وثائق أو معلومات، متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو المستعملة في ارتكابهم، وهو ما جاءت به المادة 65 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية " يمكن ضباط وأعوان الشرطة القضائية المرخص لهم بإجراء عملية التسرب والأشخاص الذين يسخرونهم لهذا الغرض، دون أن يكونوا مسؤولين جزائيا القيام بما يأتي:

- اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتجات أو وثائق أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو المستعملة في ارتكابها.
- استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم، الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي، وكذا وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو الاتصال".

وعليه فكل الأفعال الواردة في هذه المادة، يمكن للقائمين بعملية التسرب القيام بها أثناء أداء مهامهم، دون أن يكونوا مسؤولين جزائيا، ومحميين قانونا بحكم الإذن الذي يرخص لهم بذلك، شرط احترام الإجراءات الشكلية والموضوعية المنظمة لها، والهدف من

هذا الإجراء هو إبعاد الشكوك حول المتسربين، وتسهيل عملهم في كسب ثقة المجرمين وبالتالي الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بهذه الشبكة الإجرامية.

نظرا للمخاطر الحقيقية التي يكون عرضة لها القائم بالتسرب في حياته، والتي تتعدى تبعاتها إلى أفراد عائلته، لكون هذه التقنية تستهدف أوساطا وشبكات غاية في التنظيم والنفوذ والمكر، إذ تستخدم لتحقيق أهدافها كل الوسائل غير المشروعة، وعلى ضوء هذه المعطيات وفر المشرع الجزائري حماية خاصة في نص المادة 65 مكرر 16 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث يمكنه أن يلجأ إلى استخدام هوية مستعارة، وهي وسيلة تبقى سارية المفعول في أي مرحلة من مراحل التحقيق تجعل المتسرب يتمتع بحماية لشخصه.

2.6- توقيع العقاب في حالة الاعتداء على المتسرب أو أهله: أقر قانون الإجراءات الجزائية عقوبة، في حق كل من يكشف هوية المتسرب أو يعتدي عليه أو على أهله وجاء في المادة 65 مكرر 16 ما يلي:

- الكشف عن هوية المتسرب ضابط أو أعوان الشرطة القضائية، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج.
- الكشف عن هوية المتسرب، المؤدي إلى أعمال عنف أو ضرب و جرح في حقه أو أحد ذويه وهم أزواجهم أو أبنائهم أو أصولهم المباشرين، يعاقب بالحبس من خمس (05) إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.
- الكشف عن هوية المتسرب، تؤدي إلى وفاته أو أحد ذويه المذكورين سابقا، تكون العقوبة الحبس من (10) عشر سنوات إلى عشرين (20) سنة، وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، دون الإخلال عند الاقتضاء بتطبيق أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.

3.6- الحماية القانونية بعد انتهاء عملية التسرب: لقد أقر المشرع في قانون الإجراءات الجزائية في مادته 65 مكرر 15، لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، أي الجهة المانحة للإذن بالتسرب حسب الحالة، في أي وقت يرى ذلك مناسبا توقيف عملية التسرب قبل انقضاء المدة المحددة، وهو ما قد يجعل أمن المتسرب في خطر، فحسب ما جاء في نص المادة 65 مكرر 17 من قانون الإجراءات الجزائية، إذا تقرر وقف العملية أو عند انقضاء المهلة المحددة في رخصة التسرب وفي حالة عدم تمديدتها، يمكن للعون المتسرب مواصلة

النشاطات المذكورة في المادة 65 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية، للوقت الضروري الكافي لتوقيف عمليات المراقبة، في ظروف تضمن أمنه دون أن يكون مسؤولاً جزائياً، على أن لا يتجاوز ذلك مدة أربعة 04 أشهر، ويخبر القاضي الذي أصدر الرخصة المنصوص عليها في المادة 65 مكرر 11 من قانون الإجراءات الجزائية، في أقرب الآجال وإذا انقضت مهلة أربعة (4) أشهر، دون أن يتمكن العون المتسرب من توقيف نشاطه في ظروف تضمن أمنه، ويمكن للقاضي أن يرخص بتمديدتها لمدة أربعة (4) أشهر على الأكثر.

7- التسليم المراقب:

1.7- تعريف التسليم المراقب:

- عرفه القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20.02.2006، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، في المادة 2 بأنه " الإجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقليم الوطني أو المرور عبره، أو دخوله بعلم من السلطات المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه".

- الأمر رقم 05-06 مؤرخ في 23.08.2005، يتعلق بمكافحة التهريب، معدل ومتمم بالأمر رقم 06-09 المؤرخ في 15.07.2006، القانون رقم 06-24 المؤرخ في 26.12.2006، المتضمن قانون المالية لسنة 2007، والأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26.08.2010 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، جاء في المادة 40 منه التسليم المراقب " يمكن السلطات المختصة بمكافحة التهريب أن ترخص بعلمها وتحت رقابتها حركة البضائع غير المشروعة أو المشبوهة للخروج أو المرور أو الدخول إلى الإقليم الجزائري بغرض البحث عن أفعال التهريب ومحاربتها بناء على إذن وكيل الجمهورية المختص".

2.7- حالات التسليم المراقب: أنجع الحالات للتسليم المراقب، هي حين اكتشاف مصالح البحث والتحري، مخدرات سواء كانت على متن البواخر ضمن سلع مشحونة، أو سيارات دون مرافق لها أو طرود بريدية عادية، وإذا لم نعتمد في هذه الحالات على تقنية التسليم المراقب فنحن فقط بصدد حجز كمية مشبوهة، دون الكشف عن هويات الأشخاص

المسؤولين عن الشحنة.

أ- **التسليم المراقب للمخدرات المستبدلة:** هي العملية التي تقتضي استبدال المخدرات المهربة بحاويات بمواد شبيهة غير ممنوعة، وقد يكون التبدل جزئي أو كلي، وتترك الحاوية فيما بعد تتم المسار المخطط له من طرف المشتبه، فيهم وحسب الإجراءات العادية وتسمى هذه الطريقة في بعض البلدان بالتسليم النظيف.

ب- **التسليم المراقب الداخلي:** ويحتل فيه الاكتشاف خلال عملية التهريب، أو أثناء التحقيق أو من خلال معلومات من طرف البلد المقصد، الذي يمكنه بالتعاون مع بلد المصدر أو العبور ضمان المرور الحر للشحنة أو الكمية، وكذا مرافقيها من مشتبه فيهم إن وجدوا (التسليم المراقب الداخلي عبر البواخر).

ج- **التسليم المراقب الخارجي:** ويحتل فيه الاكتشاف خلال عملية التهريب، أو أثناء التحقيق أو من خلال معلومات، من طرف سلطات البلد المصدر أو العبور، الذين يقررون التعاون مع سلطات البلد المقصد ويتفقون مع سلطات بلدان العبور، للسماح للشحنة المكتشفة والأشخاص المرافقين لها إن وجدوا بالعبور والوصول إلى المقصد (التسليم المراقب الخارجي من خلال الطرود البريدية، التسليم المراقب الخارجي عبر الطرود البريدية غير المرفقة بمسافر، التسليم المراقب الخارجي للمخدرات المرفقة).

3.7- الإجراءات المتبعة في التسليم المراقب: لنجاح عملية التسليم المراقب، يجب إتباع الإجراءات التالية:

- تأمين المعلومات لكي لا تتسرب للمهربين.
- عدم إغفال إمكانية لجوء المهربين، إلى إخفاء المخدرات قبل عملية التسليم المراقب.
- اللجوء إلى أسلوب التسليم النظيف كل ما أمكن، ذلك تقاديا لاحتمال فقدان المخدرات وإتاحة المزيد من المرونة في تنظيم الرقابة على شحنة المخدرات.
- فحص وثائق الاستيراد، لكشف جميع الأشخاص الذين لهم صلة بالصفقة.
- مراقبة المرسل إليه، بغية التحقق من هوية الأشخاص الذين يستخدمون هذا المكان وكشف شركائهم.
- الاتصال بوكلاء الاستيراد المعنية، ومطالبتهم إتباع الإجراءات العادية.

- ينبغي أن يجرى التسليم النهائي للشحنة، بالتعاون مع الشركات التي تقوم عادة بالتسليم وأن تستعمل أكثر من سيارة في مراقبة التسليم.
 - الحرص عند التسليم علي إثبات هوية المستلمين، بواسطة الصور الفوتوغرافية أو أية طريقة أخرى.
 - مواصلة المراقبة بعد التسليم، واختيار الوقت المناسب لدخول المكان علنا.
- 8- مراقبة الأشخاص وتنقل الأشياء والأموال:**

إن هذه الأساليب الخاصة في البحث والتحري، تكون عند القيام بالتحقيق الابتدائي في جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، جرائم تبييض الأموال والإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.

إن ضباط الشرطة القضائية وتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائية بموجب المادة 16 مكرر من القانون الإجراءات الجزائية، يمكنهم أن يمددوا عبر كامل الإقليم الوطني عمليات مراقبة الأشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر، يحمل على الاشتباه فيهم بارتكاب إحدى الجرائم السالفة الذكر، أو مراقبة وجهة أو نقل أشياء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم، أو قد تستعمل في ارتكابها، باعتبار أن هذا الاختصاص يبقى مقيد بضرورة الإخبار المسبق لوكيل الجمهورية المختص وعدم الاعتراض عليه.

خاتمة:

إن المشرع الجزائري يهدف باعتماده هذا التعديل في قانون الإجراءات الجزائية إضفاء الإيجابية والفاعلية في معالجة القضايا المتعلقة بالإجرام الخطير، وذلك من خلال إدراج أساليب جديدة، وتوسيع من دائرة اختصاص القضاة وضباط الشرطة القضائية، دون إهماله لحماية الحريات الفردية، عن طريق مراقبة أعمال الشرطة القضائية، كما وضع إجراءات تسمح بمكافحة الإجرام الخطير، حيث أعطى لضباط الشرطة القضائية صلاحيات أوسع في مجال البحث والتحري كالتسرب واعتراض المراسلات وتسجيل الكلام والصور، لا سيما عند التحقيق في الجرائم الكبرى لمسيرة معظم الأنظمة.

القواعد الإجرائية للوقاية من جرائم تكنولوجيايات الإعلام والاتصال ومكافحتها

مقدمة:

تشهد التقنية والتكنولوجيا تطورات كثيرة، واستحداث لأمر جديدة في العصر الحديث هذا ما أدى لتطور الجرائم المتصلة بتكنولوجيايات الإعلام والاتصال، سواء في أشخاص مرتكبيها أو في أسلوب ارتكابها، وذلك باستخدام آخر ما توصلت إليه العلوم التقنية والتكنولوجية.

ولما كانت هذه الجرائم حديثة النشأة لتعلقها بتكنولوجيايات المعالجة الآلية للمعلومات وبالشكل الذي كان لزاما على المشرع الجزائري التدخل عبر سن عديد النصوص القانونية الجديدة، على هذه الأنماط المستحدثة من الجرائم، لمواجهة المجرم المعلوماتي بتطوير آليات مكافحتها، فكان القانون رقم 04-15 المؤرخ في 2004.11.10، المتعلق بالمساح بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، والقانون رقم 09-04 المؤرخ في 2009.08.05، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيايات الإعلام والاتصال ومكافحتها، والمرسوم الرئاسي رقم 15-261 المؤرخ في 2015.10.08، يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيايات الإعلام والاتصال.

1- التعريف:

أ- التعريف الاصطلاحي للجريمة المعلوماتية:

تشير الجريمة المعلوماتية إلى أي جريمة تتضمن الحاسوب أو الشبكات الحاسوبية فقد يستخدم الحاسوب في ارتكاب الجريمة، وقد يكون هو الهدف بالاعتداء على المعطيات والبيانات الموجودة في جهاز الكمبيوتر أو المنظومة المعلوماتية، ويمكن اعتبارها كل مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات، بدافع إجرامي ونية الإساءة للضحية، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يتم ذلك باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة مثل الإنترنت مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني... الخ، وغالبا ما يكون هدف هذه الجرائم هو القرصنة من أجل السرقة أو إتلاف للمعلومات.

ب- التعريف القانوني للجريمة المعلوماتية:

المشرع الجزائري لم يعرف الجريمة الإلكترونية وإنما تبني للدلالة على الجريمة مصطلح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، معتبرا أن النظام المعلوماتي في حد ذاته وما يحتويه من مكونات غير مادية، محلا للجريمة حسب نص المادة 2 من القانون رقم 04-09 المؤرخ في 2009.08.05، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، فقد عرف المشرع كل من:

- **الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال:** جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات، وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها، عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية.

- **منظومة معلوماتية:** أي نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة المتصلة ببعضها البعض أو المرتبطة، يقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آلية للمعطيات تنفيذا لبرنامج معين.

- **معطيات معلوماتية:** أي عملية عرض للوقائع أو المعلومات أو المفاهيم في شكل جاهز للمعالجة، داخل منظومة معلوماتية بما في ذلك البرامج المناسبة التي من شأنها جعل منظومة معلوماتية تؤدي وظيفتها.

أما القانون رقم 15-04 المؤرخ في 2004.11.10، المتعلق بالمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، اكتفى بالعقاب على بعض الأفعال المرتكبة.

2- خصائص الجريمة المعلوماتية: تتمثل هذه الخصائص فيما يلي:

1.2- **جرائم عالمية:** أي أنها تتعدى الحدود الجغرافية للدول، لأنه مع انتشار شبكة الاتصالات العالمية والانترنت، أمكن ربط عدد هائل من الحواسيب عبر العالم بهذه الشبكة حيث يمكن أن يكون الجاني في بلد والضحية في بلد آخر.

2.2- **جرائم صعبة الإثبات:** صعوبة متابعتها واكتشافها بحيث لا تترك أثرا، فمعظم الجرائم الإلكترونية تم اكتشافها بالصدفة وبعد وقت طويل من ارتكابها، كما يصعب الاحتفاظ بآثارها إن وجدت، وتحتاج لخبرة فنية خاصة، حيث يتعذر على المحقق العادي التعامل معها لأنها تعتمد على الذكاء المصحوب بالخداع والتضليل، بدس برامج أو وضع كلمات سرية ورموز تعوق الوصول إلى الدليل، وقد يلجأ مرتكبيها لتشفير التعليمات لمنع إيجاد أي دليل يدينه.

3.2- جرائم ناعمة: الجرائم الإلكترونية لا تتطلب أدنى مجهود عضلي مثل الجرائم التقليدية، بل تعتمد على المجهود الذهني المحكم، والمعرفة التقنية بالحاسوب والشبكة .

4.2- عدم التبليغ: عند وقوع الجريمة بواسطة الانترنت، نجد أن الضحية يمتنع عن تبليغ السلطات خشية على سمعته ومكانته، وخاصة إذا كان كيان أو هيئة معروفة.

5.2- سرعة التنفيذ: تتميز بوقت ارتكابها السريع للغاية، لهذا يجب أن يوضع في الاعتبار هذا العنصر الجوهرى عند التخطيط لمواجهةها، وذلك نظرا لسرعة تنفيذ أجهزة الحاسوب الفائقة للتعليمات الصادرة إليها.

6.2- سهولة إخفاء الجريمة: ترتكب جرائم الحاسوب داخل أجهزة الحاسوب الشخصية في أي مكان، حتى في غرف النوم أو داخل الأجهزة الرئيسية الكبيرة المحفوظة في أماكن مجهزة تجهيزا آمنا.

3- صعوبات إثبات الجريمة المعلوماتية: تتمحور هذه الصعوبات حول كل متعلقات الجريمة، فمنها ما هو متصل بالجريمة والجهات المتضررة، ومنها ما هو متعلق بجهات التحقيق الخاصة بهذا النوع من الجرائم، تتمثل فيما يلي:

- اختفاء آثار الجريمة وغياب الدليل المرئي، إذ مرتكبي هذه الجرائم نادرا ما يتركون آثارا مادية.

- صعوبة الوصول إلى دليل، لإحاطته بوسائل الحماية الفنية، كاستخدام كلمات السر أو تشفير المواقع.

- سهولة محو الدليل أو تدميره في زمن قصير، بحيث يصعب على جهات التحقيق كشف الجريمة إذا علمت بها.

- ضخامة حجم المعلومات والبيانات المتعين فحصها، وإمكانية خروجها عن نطاق إقليم الدولة.

- أغلب البيانات والمعلومات التي يتم تداولها هي عبارة عن رموز مخزنة، لا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة الحاسب الآلي، ومن قبل أشخاص قادرين على التعامل مع هذه الأجهزة ونظمها.

- ضعف التنسيق الدولي في مكافحة الجريمة المعلوماتية بسبب العلاقات الدولية.

- عدم توفر الأجهزة والبرامج المناسبة للتحقيق، وعدم التنسيق بين المحققين والعاملين

في مجال المعلومات والأنظمة الإلكترونية.

4- القوانين والهيكل الخاصة للتصدي للجرائم الإلكترونية:

1.4- قانون العقوبات: طبقا لقانون العقوبات فإن العقوبات المقررة للإجرام المعلوماتي يجب أن تكون رادعة، وتتضمن عقوبات سالبة للحرية .

- أنواع الجرائم الإلكترونية في قانون العقوبات والعقوبات المقررة لها:

لقد تطرق المشرع الجزائري إلى تجريم الأفعال الماسة بأنظمة الحواسيب الآلية، مما دفع به إلى تعديل القانون بموجب القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10.11.2004، المتعلق بالمساحات بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، ويتضمن تسعة مواد من 394 مكرر إلى 394 مكرر 8 من قانون العقوبات.

أ- جريمة الدخول غير المشروع في المنظومة المعلوماتية: نصت على هذه الجريمة الإلكترونية المادة 394 مكرر من قانون العقوبات، ويلاحظ أن المشرع جرم فعل الدخول بطريقة غير شرعية إلى المنظومة المعلوماتية، واعتبر هذا التصور في حد ذاته جريمة، إذ يستخلص لأول وهلة أن مجرد اختراق جهاز الكمبيوتر، سواء كان ذلك بقصد الوصول إلى البيانات أو لمجرد التسلية، يعد انتهاكا للنظام المعلوماتي بطريقة غير مشروعة.

* جريمة البقاء عن طرق الغش في المنظومة المعلوماتية: لاحظنا أن نص المادة 394 مكرر من قانون العقوبات، يجرم البقاء عن طريق الغش في المنظومة المعلوماتية، مما يتعين الوقوف عنده هنا هو أن المشرع فرق بين فعل الدخول غير المشروع وبين البقاء دون وجه قانوني أو مصلحة قانونية، ويعاقب على كليهما بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1)، وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، وتضاعف العقوبة إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة، أما إذا ترتب عن هذه الأفعال المذكورة تخريب نظام اشتغال المنظومة، تكون العقوبة الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، والغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج.

ب- إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية أو إزالتها أو عدل بطريقة الغش: نصت على هذه الجريمة المادة 394 مكرر 1 من قانون العقوبات، و يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 500.000 دج إلى 4.000.000 دج.

ج- جرائم تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار، في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلّة عن طريق منظومة معلوماتية، أو حيازة أو إنشاء أو نشر أو استعمال، لأي غرض المعطيات المتحصل عليها: نصت عليها المادة 394 مكرر 2 من قانون العقوبات، ويعاقب مرتكبها بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 10.000.000 دج، كل من يقوم عمدا وعن طريق الغش بأفعال السالفة الذكر.

د- الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها الداخلية: تضاعف وتشدّد العقوبات، في حالة استهداف الدفاع الوطني، أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، ونصت عليها المادة 394 مكرر 3 من قانون العقوبات.

و- تجريم المشاركة في مجموعة أو اتفاق تألف بغرض الإعداد لجريمة أو أكثر، من الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات: نصت عليها المادة 394 مكرر 5 من قانون العقوبات، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها.

هـ- جريمة الشروع في ارتكاب الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات: نصت عليها المادة 394 مكرر 7 من قانون العقوبات، ويعاقب مرتكبها في الجرح المنصوص عليها في هذا القسم، بالعقوبات المقررة للجنة ذاتها.

ي- مقدم خدمات الانترنت: حسب نص المادة 349 مكرر 8 من قانون العقوبات، ودون الإخلال بالعقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذا التشريع والتنظيم، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 2.000.000 دج إلى 10.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مقدم خدمات الانترنت الذي لا يقوم رغم اعداره من طرف الهيئة الوطنية المنصوص عليها في هذا القانون، أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك.

- التدخل الفوري لسحب أو تخزين المحتويات، التي يتيح الإطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن، عندما تتضمن محتويات تشكل جرائم منصوص عليها قانونا.

- بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين المحتويات التي تتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أو لجعل الدخول إليها غير ممكن.

يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة تعادل خمس 5 مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي، حسب ما ورد في المادة 349 مكرر 4 من قانون العقوبات.

2.4- الجرائم التقليدية المرتكبة عن طريق شبكات الإعلام والاتصال:

- المساس بالأشخاص عبر الانترنت (القذف، السب، الشتم...الخ)، استنادا للمادتين 297 و 296 من قانون العقوبات.

- الاحتيال عبر الانترنت، حسب ما ورد في المادة 372 من قانون العقوبات.

- الإرهاب المعلوماتي، حسب أحكام المواد 87 مكرر، 87 مكرر 3، 87 مكرر 4، 87 مكرر 5، 87 مكرر 6 من قانون العقوبات.

- القانون رقم 02-16 المؤرخ في 2016.06.19، والمتضمن قانون العقوبات، أين تم استحداث المادتين 87 مكرر 11 و 87 مكرر 12، إضافة استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال للأغراض الإرهابية.

- إباحية الأطفال عبر الانترنت، حسب نص المادة 333 مكرر 1 من قانون العقوبات.

- بيع السلع المحظورة عبر الانترنت، المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 2009.12.10، يحدد قواعد الأمن المطبقة على نشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة.

3.4- قانون الإجراءات الجزائية:

بالنسبة لمتابعة الجريمة الإلكترونية، تتم بنفس الإجراءات التي تتبع بها الجرائم العادية كالفتيش، المعاينة، السماع، الضبط والتسرب...إلخ.

وقد نص المشرع على تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية، في الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، في المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائية.

وكذلك نص على التفتيش في المادة 45 الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية حيث اعتبر التفتيش المنصب على المنظومة المعلوماتية، يختلف عن التفتيش المتعارف عليه في القواعد الإجرائية، من حيث الشروط الشكلية والموضوعية، فالفتيش وإن كان إجراء من إجراءات التحقيق فقد أحاطه المشرع بقواعد صارمة، وبالتالي لا تطبق الأحكام الواردة

في المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية، إذا تعلق الأمر بالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني. أما بخصوص التوقيف للنظر، في جريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات نصت عليه المادة 6/51 من قانون الإجراءات الجزائية، وأشار إلى إمكانية تمديد مدة التوقيف للنظر لأكثر من 48 ساعة، حيث يمكن تمديدتها مرة واحدة في جرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.

نص على اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور في المواد من 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 من قانون الإجراءات الجزائية، على أنه إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة الملتبس بها أو التحقيق الابتدائي، في الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، يجوز لوكيل الجمهورية المختص أن يأذن بما يلي:

- اعتراض المراسلات، التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية.
- وضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين، من أجل التقاط وتثبيت وبت وتسجيل الكلام المتفوه به، بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص، في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص.
- إضافة لعملية التسرب التي نص عليها في المواد من 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 من قانون الإجراءات الجزائية، وهذا عندا ضرورات التحري أو التحقيق.

4.4- القانون 09-04 المؤرخ في 2009.08.05، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها:

جاء في المادة 4 من هذا القانون، الحالات التي يسمح فيها باللجوء إلى المراقبة الإلكترونية، وتجميع وتسجيل محتواها في حينها، والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية كما يلي:

- الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب، أو الجرائم الماسة بأمن الدولة.
- في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية، على نحو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطني، أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني.
- لمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم الأبحاث الجارية، دون اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية.

- في إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة.

يتم هذا الإجراء بإذن مكتوب من السلطة القضائية المختصة، وعندما يتعلق الأمر بالوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب، أو الجرائم الماسة بأمن الدولة فإن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، يختص بمنح هذا الإذن لمدة ستة 06 أشهر قابلة للتجديد لضباط الشرطة القضائية، المنتمين للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وذلك على أساس تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة والأغراض الموجهة لها.

1- تفتيش المنظومات المعلوماتية:

حسب أحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر، يجوز للسلطات القضائية المختصة وكذا ضباط الشرطة القضائية، في الحالات التي تسمح باللجوء إلى المراقبة الإلكترونية والدخول إلى منظومة معلوماتية أو جزء منها، وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها، ولو عن بعد لغرض التفتيش، كما يلي:

أ- منظومة معلوماتية أو جزء منها، وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها.

ب- منظومة تخزين معلوماتية.

- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة "أ" من هذه المادة، إذا كانت هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن المعطيات المبحوث عنها، مخزنة في منظومة معلوماتية أخرى، وأن هذه المعطيات يمكن الدخول إليها انطلاقاً من المنظومة الأولى، يجوز تمديد التفتيش بسرعة إلى هذه المنظومة، أو جزء منها بعد إعلام السلطة القضائية المختصة مسبقاً بذلك.

- إذا تبين مسبقاً بأن المعطيات المبحوث عنها، يمكن الدخول إليها انطلاقاً من المنظومة الأولى، مخزنة في منظومة تقع خارج الإقليم الوطني، فإن الحصول عليها يكون بمساعدة السلطات الأجنبية المختصة، طبقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

يمكن لسلطات المكلفة بالتفتيش، تسخير كل شخص له معرفة ودراية بعمل المنظومة المعلوماتية مجال البحث، أو بالتدابير المتخذة لحماية المعطيات المعلوماتية التي تتضمنها قصد مساعدتها وتزويدها بكل المعلومات الضرورية لإنجاز مهمتها.

2- حجز المعطيات المعلوماتية:

نصت المادة 6 من نفس القانون، أنه عندما تكتشف السلطة التي تباشر التفتيش في منظومة معلوماتية، معطيات مخزنة تفيد في الكشف عن الجرائم أو مرتكبيها، فإنه ليس من الضروري حجز كل المنظومة، وإنما يتم نسخ المعطيات محل البحث، وكذا المعطيات اللازمة لفهمها على دعامة تخزين إلكترونية تكون قابلة للحجز والوضع في أحرار، مع ضمان سلامة المعطيات في المنظومة المعلوماتية التي تجرى بها العملية.

ويجوز استعمال الوسائل التقنية الضرورية، لتشكيل أو إعادة تشكيل هذه المعطيات قصد جعلها قابلة للاستغلال لأغراض التحقيق، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى المساس بمحتوى المعطيات.

ويمكن القيام بالحجز عن طريق منع الوصول إلى المعطيات التي تحتويها المنظومة المعلوماتية، أو إلى نسخها باستعمال التقنيات المناسبة، وذلك بأمر من السلطات التي تباشر التفتيش، عن طريق تكليف أشخاص مؤهلين، ولا يجوز استعمال هذه المعلومات المتحصل عليها إلا في الحدود الضرورية للتحريات أو التحقيقات القضائية، حسب ما ورد في المواد 7، 8 و 9 من نفس القانون.

3 - التزامات مقدمي الخدمات:

يلزم القانون مقدمي الخدمات، تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات القضائية بجمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها، ووضع المعطيات التي يتعين عليهم حفظها تحت تصرف السلطات، مع إلزامية كتمان سرية العمليات التي ينجزونها بطلب من المحققين، وكذا المعلومات المتصلة بها، إذ يقوم مقدمي الخدمات بحفظ المعطيات المتضمنة في المادة 11 من هذا القانون، كما يلي:

- المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة.
- المعطيات المتعلقة بالتجهيزات الطرفية المستعملة للاتصال.
- الخصائص التقنية، وكذا تاريخ ووقت ومدة كل اتصال.
- المعطيات المتعلقة بالخدمات التكميلية المطلوبة أو المستعملة ومقدميها.
- المعطيات التي تسمح بالتعرف على المرسل إليهم، وكذا عناوين المواقع المطلع عليها.

تحدد مدة حفظ المعطيات بسنة واحدة ابتداء من تاريخ التسجيل، مع الإشارة إلى قيام المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، عندما يؤدي ذلك إلى عرقلة حسن سير التحريات القضائية، إذ يعاقب الشخص الطبيعي بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج، ويعاقب الشخص المعنوي بالغرامة وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات.

إضافة لذلك يتعين على مقدمي خدمة الإنترنت، التدخل الفوري لسحب المحتويات التي يتيحون الإطلاع عليها بمجرد العلم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بمخالفتها للقوانين وتخزينها أو جعل الدخول إليها غير ممكن.

كما ألزمهم هذا القانون بوضع ترتيبات تقنية، تسمح بحصر إمكانيات الدخول إلى الموزعات التي تحوي معلومات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وإخبار المشتركين لديهم بوجودها، وهذا ما جاءت به المادة 12 من نفس القانون.

5.4- الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها:

نص المرسوم الرئاسي رقم 15- 261 المؤرخ في 2015.10.08 ، يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال على إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، لهذه الهيئة سلطة إدارية مستقلة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي توضع لدى الوزير المكلف بالعدل، تمارس مهامها تحت رقابة السلطة القضائية طبقا لأحكام التشريع الساري المفعول، لاسيما قانون الإجراءات الجزائية والقانون رقم 04-09 المؤرخ في 2009.08.05، والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وحسب نص المادة 4 من المرسوم المذكور أعلاه، تتمثل مهامها في ما يلي:

- تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.

- مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية، في مجال مكافحة الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بما في ذلك جمع المعلومات والتزويد بها من خلال

الخبرات القضائية.

- ضمان المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية، قصد الكشف عن الجرائم المتعلقة بالأعمال الإرهابية والتخريبية والمساس بأمن الدولة، تحت سلطة القاضي المختص وباستثناء أي هيئة وطنية أخرى.

- تجميع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية، وتحديد مصدرها ومسارها، من أجل استعمالها في الإجراءات القضائية.

- السهر على تنفيذ طلبات المساعدة الصادرة عن البلدان الأجنبية، وتطوير تبادل المعلومات، والتعاون على المستوى الدولي في مجال اختصاصها.

- تطوير التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية، المعنية بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

-المساهمة في تكوين المحققين المتخصصين، في مجال التحريات التقنية المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

- المساهمة في تحديث المعايير القانونية في مجال اختصاصها

6.4- قانون البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية:

باستقراء القوانين المتعلقة بالبريد والاتصالات، يلاحظ أن هناك تسارع لمواكبة التشريعات العالمية لمسايرة التطور التكنولوجي، حيث أصبح من السهولة معرفة مكان إجراء التحولات المالية، واستعمال حوالات الدفع العادية أو الإلكترونية، وبالمقابل هناك عقوبات وجزاءات لكل من يخالف التشريع والتنظيم المعمول بهما.

7.4- قانون التأمينات:

تنظم الجريمة الإلكترونية من خلال هيئات الضمان الاجتماعي، في نصوص قانونية عديدة تخص البطاقة الإلكترونية، التي تسلم للمؤمن له اجتماعيا مجانا بسبب العلاج، وكذا الجزاءات المقررة في حالة الاستعمال غير المشروع عن طريق الغش أو التعديل أو النسخ أو الحذف الكلي أو الجزئي للمعطيات التقنية أو الإدارية، المدرجة في البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا .

8.4- التعاون والمساعدة القضائية الدولية:

نص عليه القانون 04-09 المؤرخ في 2009.08.05، المتضمن القواعد

الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، في مواده 15، 16، 17 و 18، وقد نص على أن المحاكم الجزائية، تختص أيضا بالنظر في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال المرتكبة خارج الإقليم الوطني، عندما يكون مرتكبها أجنبيا وتستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية، أو الدفاع الوطني أو المصالح الإستراتيجية للاقتصاد الوطني.

أجاز المشرع في إطار التحريات والتحقيقات القضائية، لمعينة الجرائم والكشف عن مرتكبيها لسلطات المختصة، بتبادل المساعدة القضائية الدولية، لجمع الأدلة الخاصة بالجريمة الإلكترونية، وفرض قيود على طلبات المساعدة القضائية، وهذا بمراعاة الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، ولها أن ترفض تنفيذها إذا كان من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام، وتكون الاستجابة لطلبات المساعدة مقيدة بشرط المحافظة على سرية المعلومات المبلغة، أو عدم استعمالها في غير ما هو موضح في طلب المساعدة.

9.4- الإستراتيجية المنتهجة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، في مجال المكافحة والوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال:

لم تغفل المديرية العامة للأمن الوطني، عن الوقاية والتوعية من هذه الجريمة، وهذا من خلال برمجتها لمحاضرات ودروس لمختلف الأطوار، والمشاركة في ملتقيات وندوات وطنية وتظاهرات توعية حول خطورة الجرائم الإلكترونية، وكذا تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات كوزارة التربية الوطنية، وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة... الخ.

أما على المستوى المركزي، فقد تم وضع هيكل مركزي عملياتي، يعمل على متابعة التحقيقات والإشراف عليها، ومد الفرق الولائية بالمساعدة اللازمة في المجال الإجرائي والتقني، كما تقوم باستغلال الشبكة العنكبوتية في إطار الوقاية من الجريمة، من خلال البحث عن المحتويات ذات الطابع المخالف للقانون، أو تلك التي من شأنها المساس بالنظام العام باتخاذ الإجراءات القانونية، ضد الأشخاص الذين يثبت تورطهم في الأفعال المجرمة.

ونظرا للبعد الدولي الذي تتخذه هذا النوع من الجرائم، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني عضويتها الفعالة في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، وكذا الإتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، للتبادل المعلوماتي الدولي، وتسهيل الإجراءات القضائية

المتعلقة بتسليم المجرمين، وكذا مباشرة الإنابات القضائية الدولية، ونشر أوامر القبض للمبحوث عنهم دولياً.

5- الوقاية من الاستعمال السيئ لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على المستوى الشخصي والمهني:

- إذا لم تتوفر الحماية الكافية للبيانات، يمكن التجسس من خلال تحديد أماكن العمل والسكن، معرفة تحركات الأشخاص بدقة، وتحليل الصور، من أجل تحديد هويتهم.
- وجود مواقع لا أخلاقية منتشرة، والتي يؤدي تصفحها إلى تحميل فيروسات وبرامج ضارة.
- التعرض لعمليات الاحتيال والنصب والتهديد أو الابتزاز.
- الانخراط في المجموعات والصفحات، التي من شأنها الإخلال بالنظام العام.
- نشر الشرطي لصور شخصية بالزى الرسمي، مما يجعله معروف ومستهدف.
- ربط أجهزة الإعلام الآلي للمديرية العامة للأمن الوطني بشبكة الإنترنت، وتحميل الألعاب الالكترونية، وتحميل مستندات المصلحة على الدعامات الرقمية، والهواتف الذكية الشخصية والتي توصل في ما بعد بالشبكة العنكبوتية، الأمر الذي قد ينجر عنه وقوع المعلومات بين أيدي أي كان، وعليه لا بد من الحيطة والحذر في حفظ الوثائق ومستندات وملفات العمل.
- نشر أو إعادة نشر المنشورات التي تمس بالنظام العام للدولة، أو المساس برموز الدولة.
- إفشاء السر المهني.

خاتمة:

إن تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال، زاد في صعوبة تقفي آثار الفعل الإجرامي كونه عابر للحدود والقارات، ويفتعل باستعمال تقنيات عالية، ولأن الحماية مهما بلغت درجتها من التعقيد والصعوبة، فهي لا تستطيع المقاومة أمام التطور التقني الذي تشهده تقنيات الاختراق، وعجز النصوص التقليدية في توفير الحماية، الأمر الذي دفع بالمشروع الجزائري لتطوير فكره التشريعي ليتماشى مع التطور التكنولوجي، وذلك باستحداث آليات وقواعد قانونية خاصة للوقاية ومكافحة هذه الجريمة.

قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

مقدمة:

الفساد ظاهرة دولية، مست جميع المجتمعات في جوانب مختلفة منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما دام أن الظاهرة دولية وشاملة لميادين عدة وفي القطاعين الاقتصاديين العام والخاص، تبقى فيها جميع التشريعات المقننة للحد من الظاهرة أو القضاء عليها منفردة عديمة الجدوى، لذلك ذهب المجتمع الدولي إلى التكتل في شكل منظمة دولية يضمن ميثاقها توحيد المبادئ الأساسية، التي تقوم عليها مختلف تشريعات الدول المنظمة لغرض ضمان الطريقة المثلى الهادفة إلى التحكم في هذا الخطر المحدق، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي أقرتها الجمعية العامة للمنظمة الدولية بقرارها 58/04 بتاريخ 31 أكتوبر 2003، ووقعته 123 دولة منها ثلاث 3 دول عربية من بينها الجزائر، بمثابة وثيقة شاملة لمكافحة الفساد.

1- قانون الوقاية من الفساد ومكافحته:

أولى المشرع الجزائري أهمية كبيرة لموضوع الوقاية من الفساد لمكافحته في سياسته الجنائية محاولا تجريم غالبية صوره ومظاهره، وذلك بسن القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20.02.2006، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم بالأمر رقم 10-05 المؤرخ في 26.08.2010، وبالقانون رقم 11-15 المؤرخ في 02.08.2011.

أ- إصدار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته: صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-128 المؤرخ في 19 أبريل 2004 بحيث تم تبني أحكام الاتفاقية في نص خاص، وهو القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

ب- تعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته: إن المشرع الجزائري مبديا إرادته في تعزيز تدابير الوقاية والمكافحة، وعليه عمد إلى تعديل القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006، مرة أولى بالأمر رقم 10-05 المؤرخ في 26.08.2010، ومرة أخرى بالقانون رقم 11-15 المؤرخ في 02.08.2011.

1- تعديل 2010: تضمن تعزيز الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، فقد أدخل الأمر رقم 05-10 المؤرخ في 26.08.2010، يتم قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، تعديلا على المادة 9 لتعزيز الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، وهذا بإضافة قواعد النزاهة، إلى جانب قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة التي جاءت في النص السابق.

- **إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد:** لقد تم إثراء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بالأمر رقم 05-10 المؤرخ في 26.08.2010، من خلال إضافة الباب الثالث مكرر بعنوان "الديوان المركزي لقمع الفساد"، ويتضمن المادة 24 مكرر المتعلقة بإنشاء هذه الهيئة كما تناولت المادة 24 مكرر 1 إخضاع جرائم الفساد لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع، بالإضافة إلى تأهيل ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان لممارسة مهامهم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، وتمديد اختصاصهم المحلي في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها، إلى كامل الإقليم الوطني.

كما تم تعديل المادة 2 من ذات القانون، بإضافة مصطلح "الديوان" الذي عرف بأنه الديوان الوطني لقمع الفساد.

2- تعديل 2011: تناول القانون رقم 11-15 مؤرخ في 02.08.2011، المعدل والمتمم لقانون الفساد ومكافحته، تعديلا مس المادة 26، المتعلقة بالامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية، والمادة 29 المتعلقة باختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي.

- **تعديل المادة 26:** جاء هذا التعديل لإعادة صياغة هذه المادة لإبراز السلوك المادي لهذه الجريمة، المتمثل في المنح للغير امتياز غير مبرر، وهذا عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات، والصياغة التي تتوافق كذلك مع المصطلحات المستعملة في المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07.10.2010، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.

- **تعديل المادة 29:** تناولت الصيغة الجديدة لهذه المادة التفرقة بين أشكال الاختلاس فبعدما كانت في الصيغة السابقة تخصص جميع الأفعال المادية (الاختلاس، الإلتاف

التبديد والحجز) بالعمد وبدون وجه حق، تم تنسيق الصياغة لتخصيص عنصر "العمد" إلا لفعل التبديد وخصت أفعال الاختلاس والإتلاف والحجز بعنصر "بدون وجه حق".

3- مضمون قانون الوقاية من الفساد ومكافحته:

لقد أكد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في مادته الأولى، أن الهدف الذي يسعى إليه هذا القانون هو دعم التدابير الرامية للوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية، في تسيير القطاعين العام والخاص، وتسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية، من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته، بما في ذلك استرداد الموجودات.

لتحقيق هذه الأهداف، تمت صياغة النص على ضوء الأبواب التالية :

- الباب الأول: أحكام عامة.

- الباب الثاني: التدابير الوقائية في القطاع العام.

- الباب الثالث: الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

- الباب الثالث مكرر: الديوان المركزي لقمع الفساد.

- الباب الرابع: التجريم والعقوبات وأساليب التحري.

- الباب الخامس: التعاون الدولي واسترداد الموجودات.

- الباب السادس: أحكام مختلفة وختامية.

1.3- أحكام عامة: تناول المشرع في المادة الأولى من هذا القانون، أهم الأهداف المسطرة التي يرمي إليها هذا القانون، وكذلك أهم المصطلحات المتداولة فيه، وفي نفس السياق جاءت المادة 2 بعدة مفاهيم هي:

- **الفساد:** كل نص على الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون.

- **الموظف العمومي:** أعطى مفهوم واسع ومخالف للمفهوم السائد في قانون الوظيفة العامة حيث اعتبره:

1- كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا، أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته.

2- كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه

الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى، تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية.

3- كل شخص آخر معروف بأنه موظف عمومي، أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

وعليه فإن المفهوم الجنائي للموظف يختلف عن مفهومه الإداري، مما يجعله واسعا لا يتقيد بالمعايير الإدارية.

- **موظف عمومي أجنبي:** كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء كان معينا أو منتخبا، وكل شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية.

- **موظف منظمة دولية عمومية:** كل مستخدم دولي، أو كل شخص تآذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.

- **الممتلكات:** الموجودات بكل أنواعها، سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات أو السندات القانونية، التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها.

- **الكيان:** مجموعة من العناصر المادية أو غير المادية، أو من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، المنظمين بغرض بلوغ هدف معين.

- **العائدات الإجرامية:** كل الممتلكات المتأتية أو المتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة.

بالإضافة إلى هذه المصطلحات، فقد تم تعريف الأعمال القضائية المتداولة في صيغة النص وهي:

- **التجميد أو الحجز:** فرض حظر مؤقت على تحويل الممتلكات، أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.

- **المصادرة:** التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن هيئة قضائية.

- **الجرم الأصلي:** كل جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع تبييض للأموال وفقا للتشريع المعمول به ذي الصلة.

- **التسليم المراقب:** الإجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة، بالخروج من الإقليم الوطني أو المرور عبره أو دخوله، بعلم من السلطات المختصة، وتحت مراقبتها بغية التحري عن جرم ما، وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه.
- **الاتفاقية:** اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
- **الهيئة:** يقصد بها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
- **الديوان:** الديوان الوطني لقمع الفساد.

2.3- التدابير الوقائية في القطاع العام: يزدهر الفساد مثل الجرائم الأخرى، في الظروف التي تتيح له الفرص المناسبة لممارسة سلوك غير مشروع، ودوافع واسعة لاستغلال تلك الفرص، وضعف الضوابط الاجتماعية، والوقاية من الفساد تكون أكثر فعالية في البيئات التي تحدّ من تلك الفرص إلى أدنى حد، وتشجّع على النزاهة، وتأخذ الشفافية في الاعتبار وتتمتع بإرشاد معياري مشروع، وتدمج جهود القطاع العام والخاص والمجتمع المدني على نحو متكامل معا.

تناول المشرع في هذا الباب نصوصا، ترمي إلى إرساء قواعد وقائية هادفة أساسا للحد من الفساد، من أبرز مواضعه:

- التوظيف الذي فرض مجموعة من النصوص، تتعلق بالمعايير والشروط التي يجب الأخذ بها عند كل توظيف أو تعيين، كالجدارة والإنصاف والكفاءة والشفافية.
- اعتماد أسلوب الانتقاء الموضوعي لضمان تكافؤ الفرص، فضلا على إعداد برامج تكوينية لتحسين الأداء، والتحسيس بمخاطر الفساد حسب نص المادة 3 من هذا القانون.
- إخضاع الموظف العمومي لإلزامية التصريح بالامتلاكات، مع تحديد محتواه وكيفية حيث نصت المادة 4 من هذا القانون على ذلك، واعتبرته ضمانا للشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية، وحماية للامتلاكات العمومية، على أن يكون هذا التصريح خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيب الموظف، أو بداية عهده الانتخابية وعند نهايتها، ويجدد فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية بنفس الكيفية كذلك، حيث بينت المادتان 5 و6 من نفس القانون محتوى التصريح، وكيفية التصريح بالامتلاكات.
- زيادة على تكريس عمل الدولة والمجالس المنتخبة والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات العمومية، وكذا المؤسسات العمومية ذات النشاطات الاقتصادية، على تشجيع

النزاهة والأمانة، لاسيما من خلال وضع مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين، لتحديد الإطار الذي يضمن الأداء السليم والنزاهة والملائم، للوظائف العمومية والعهدة الانتخابية وهذا حسب أحكام المادة 7 من هذا القانون.

- أما فيما يخص إبرام الصفقات العمومية، وإدراكا من المشرع لما يمكن أن تلحقه مثل هذه المعاملات بالاقتصاد الوطني، فرض ضمن المادتين 9 و 10 من هذا القانون، ترتيبات تركز في مجملها على الشفافية في علانية المعلومات والمنافسة الشريفة، والموضوعية والسير العقلاني للمال العام وفقا للإجراءات المعمول بها.

- نص المشرع صراحة في مواده 14، 15 و 16 من هذا القانون، على وجوب مشاركة المجتمع المدني بصفة حضارية، وتكريس مبدأ الشفافية في التعامل مع الجمهور، ووضع تدابير أخرى لإسهام معايير المحاسبة في الوقاية من الفساد، وهي الوسيلة المثلى للوقاية من الفساد ومكافحته، مع وضع تدابير لمنع تبييض الأموال المتأتية أو المتحصل عليها من عائدات جرائم الفساد.

4- الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته:

أنشأت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، قصد تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد.

وتعتبر الهيئة التي وضعت تحت وصاية رئيس الجمهورية، سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتم تحديد تشكيلة الهيئة وتنظيمها وكيفية سيرها عن طريق تنظيم، حسب نص المادتين 17 و 18 من هذا القانون، على أن يلتزم جميع الأعضاء بالسر المهني.

1.4- مهام الهيئة: مد المشرع الهيئة بجميع الوسائل القانونية، المادية، البشرية، والتنظيمية التي تجعل منها مؤسسة وطنية قائمة بذاتها، وتتمتع بصلاحيات واسعة، ومختلفة وفعالية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وقد كلفت بمهام حسب نص المادة 20 من هذا القانون تتمثل فيما يلي:

- اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون والأموال العمومية.

- تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد، لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة واقتراح

- تدابير خاصة، منها ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا التعاون مع القطاعات المعنية العمومية والخاصة، في إعداد قواعد أخلاقيات المهنة.
- إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين، بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد.
 - جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات، التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منها، لاسيما البحث في التشريع والتنظيم والإجراءات والممارسات الإدارية، عن عوامل الفساد لأجل تقديم توصيات لإزالتها.
 - التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية، الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، والنظر في مدى فعاليتها.
 - تلقي التصريحات بالامتلاكات الخاصة بالموظفين العموميين، بصفة دورية ودراسة واستغلال المعلومات الواردة فيها، والسهر على حفظها.
 - الاستعانة بالنيابة العامة، لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد.
 - ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا، على أساس التقارير الدورية والمنظمة، المدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، التي ترد إليها من القطاعات والمتدخلين المعنيين.
 - السهر على تعزيز التنسيق ما بين القطاعات، و على التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على الصعيدين الوطني والدولي.
 - الحث على كل نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة، في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وتقييمها.

يمكن للهيئة في إطار ممارسة مهامها، أن تطلب من الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع العام أو الخاص، أو من كل شخص طبيعي أو معنوي، أية وثائق أو معلومات تراها مفيدة في الكشف عن الفساد، عملا بنص المادة 21 من نفس القانون وعندما تتوصل الهيئة إلى وقائع وجرائم، تحول الملف إلى وزير العدل، حافظ الأختام، الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء، حسب ما جاء في المادة 22 من هذا القانون.

2.4- الديوان المركزي لقمع الفساد: لقد تم إنشاءه بموجب أحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، الذي يعتبر مصلحة مركزية للشرطة القضائية، مكلف بمهمة البحث والتحري

عن جرائم الفساد، وقد حددت تشكيلته وتنظيمه، وكيفيات سيره عن طريق التنظيم، حسب نص المادة 24 مكرر من هذا القانون.

تضم تشكيلة الديوان، ضباط وأعوان الشرطة القضائية، تابعين لوزارة الدفاع الوطني ولوزارة الداخلية، إضافة إلى أعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد ويمارس ضباط الشرطة القضائية التابعون للديوان، مهامهم وفقا لأحكام قانون الفساد ومكافحته وقانون الإجراءات الجزائية، ويمتد اختصاصهم المحلي إلى كامل إقليم التراب الوطني، عملا بالمادة 24 مكرر 1 من هذا القانون.

5- التجريم والعقوبات وأساليب التحري: تناول المشرع أهم الجرائم الداخلة في مفهوم الفساد:

أولاً: جريمة الرشوة وما في حكمها: تعرف الرشوة أنها اتجار الموظف العمومي، بأعمال وظيفته أو استغلالها، بأن يطلب أو يقبل أو يحصل على عطية أو وعد بها، لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو الامتناع عنه، أو الإخلال بواجباته.

نصت أحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على جملة من الجرائم، تناولت جريمة الرشوة وصورها في القطاع العام والخاص، جريمة المتاجرة بالنفوذ، وجريمة الغدر.

أ- جريمة الرشوة وصورها في القطاع العام والخاص: بما أن جريمة الرشوة عرفت على أنها الاتجار بالوظيفة، فإنها تستلزم وجود شخصين، صاحب المصلحة وهو الراشي والموظف العمومي ويسمى المرتشي، وتأخذ الرشوة أشكالا أخرى مثل تلقي الهدايا، الإثراء غير المشروع، ورشوة الموظفين العموميين الأجانب والمنظمات الدولية العمومية.

أ-1- رشوة الموظفين العموميين:

1- الرشوة السلبية: هو الفعل المنصوص عليه في المادة 25/2 من نفس القانون، الذي تقتضي أن يكون الجاني موظفا عموميا، ويتمثل الفعل المادي في طلب أو قبول مزية غير مستحقة، كما تقتضي لقيام هذه الجريمة توافر القصد الجنائي العام، بعنصره العلم والإرادة.

2- الرشوة الإيجابية: هو الفعل المنصوص عليه في المادة 1/25 من هذا القانون، والتي لم تشترط صفة معينة في الجاني، كما هو الحال في الرشوة السلبية، التي اشترطت أن يكون موظفا عموميا.

ويتمثل الركن المادي في الرشوة الإيجابية في الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها

أو منحها لموظف عمومي، ويشترط أن يكون الوعد جديا حتى ولو قوبل بالرفض، وأن يكون الغرض منها تحريض الموظف على الإخلال بواجباته الوظيفية، وأن يكون محددا ويستوي أن يكون الوعد بمزية أو عرضها أو منحها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الغير. يعاقب على هذه الجريمة بالحبس من سنتين (2) إلى عشر سنوات (10)، وبغرامة من 200.000 دج إلى 1000.000 دج.

3- رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية: نصت عليها المادة 28 من نفس القانون، ولها صورتان الرشوة السلبية والرشوة الإيجابية، ولهذه الجريمة نفس الركن المادي لأفعال الرشوة، ولكن تختلف في صفة الجاني الذي يتمثل في أن يكون موظفا عموميا أجنبيا أو موظفا في المنظمات الدولية العمومية، كما تم تعريفهما في المادة 2 من نفس القانون.

ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.

4- تلقي الهدايا: لقد استحدث قانون الفساد ومكافحته، هذه الصورة التي لم تكن مجرمة من قبل، ونص عليها في المادة 38 من نفس القانون، وتهدف بالدرجة الأولى إلى إبعاد الشبهة عن الموظف العمومي.

يتمثل ركنها المادي، في قبول الموظف هدية أو مزية غير مستحقة، من شأنها أن تؤثر في معالجة ملف أو سير إجراء أو معاملة لها صلة بمهامه، بحيث لا يشترط فيها قضاء حاجة ولم يرتبط بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه.

يعاقب على هذه الجريمة بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج.

5- الإثراء غير المشروع: جاءت هذه الصورة المستحدثة في المادة 37 من نفس القانون قانون، بحيث يتكون ركنها المادي بتوفر عنصرين: حصول زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف مقارنة بمداخله المشروعة، وعجز الموظف عن تبرير معقول لهذه الزيادة.

يعاقب على هذه الجريمة بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.

أ-2- الرشوة في القطاع الخاص: نص قانون الفساد ومكافحته على الرشوة في القطاع الخاص في مادته 40، ولا تختلف أركانها عن رشوة الموظفين العموميين، ماعدا صفة الجاني التي تتمثل في أن يكون شخصا يدير كيانا، تابعا للقطاع الخاص أو يعمل لديه بأية صفة كانت.

كما تأخذ الرشوة في القطاع الخاص صورتين السلبية والإيجابية، مثلها مثل رشوة الموظفين العموميين.

يعاقب على هذه الجريمة بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج.

ب- جريمة المتاجرة بالنفوذ وصورها: تأخذ هذه الجريمة صورتين: جريمة استغلال النفوذ وجريمة سوء استغلال الوظيفة.

ب-1- جريمة استغلال النفوذ: إذا كانت الرشوة، هي جريمة الموظف الذي يتاجر بوظيفته فإن جريمة استغلال النفوذ، هي جريمة صاحب النفوذ الذي يتاجر بنفوذه، ويستلزم تحقيقها أن يستغل الشخص نفوذه لدى إحدى المصالح العمومية، لتمكين الغير من الحصول على فائدة أو امتياز، مقابل وعد أو عطية أو هبة أو هدية، نصت عليها المادة 32 من هذا القانون، وعليه فالجريمة تأخذ صورتين:

- **صورة استغلال النفوذ:** يتمثل الركن المادي في قيام الموظف أو أي شخص آخر، بطلب أو قبول أية مزية غير مستحقة، مقابل قيامه باستغلال نفوذه لدى السلطات المعنية للحصول على منافع غير مستحقة، من إدارة أو سلطة عمومية، كما يمكن أن يكون الطلب أو القبول بشكل مباشر أو غير مباشر، للشخص نفسه أو لصالح شخص آخر.

وتتشرط هذه الصورة، أن يكون الجاني صاحب نفوذ حقيقي وفعلي أو مفترض وذلك لقرابة أو مركز اجتماعي.

- **صورة التحريض على استغلال النفوذ:** يتمثل ركنها المادي في الوعد أو العرض أو المنح، لأية مزية غير مستحقة لموظف عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، لكي يستغل نفوذه الفعلي أو المفترض، وهذا مقابل الحصول على مزية غير مستحقة من إدارة أو سلطة عمومية، لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل، أو لصالح أي شخص آخر.

يعاقب على هذه الجريمة بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.

ب-2- جريمة إساءة استغلال الوظيفة: وهي الجريمة المستحدثة في المادة 33 من هذا القانون، يتمثل ركنها المادي في قيام الموظف بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه، بحيث يكون هذا العمل مندرجا ضمن الأعمال المنوط بها الموظف، وأن يكون على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، والهدف هو الحصول على منافع غير مستحقة سواء لنفسه أو لشخص أو لكيان آخر.

يعاقب مرتكبها بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.

ج- جريمة الغدر وما في حكمه:

ج-1- جريمة الغدر: إن جريمة الغدر نصت عليها المادة 121 من قانون العقوبات، التي ألغيت وحلت محلها المادة 30 من هذا القانون.

يتمثل ركنها المادي، في مطالبة الموظف أو تلقيه أو الاشتراط أو تحصيل مبالغ مالية، وهنا يفيد معنى المطالبة وإصدار الموظف أو أمره إلى رؤوسيه، بتحصيل ما هو غير مستحق أو يجاوز ما هو مستحق.

ولا يشترط أن يكون الموظف هو المستفيد، فهو يعد مرتكبا للجريمة سواء حصل هذه المبالغ لنفسه أو لصالح الإدارة، أو لأطراف الذين يقوم بالتحصيل لأجلهم.

يعاقب على هذه الجريمة بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.

ج-2- جريمة الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم: نصت على هذه الجريمة المادة 31 من نفس القانون، التي حددت صفة الجاني أن يكون موظفا عموميا وهي من الجرائم العمدية، التي تشترط القصد الجنائي العام بعنصره العلم والإرادة.

بالنسبة للركن المادي، فقد تعددت صور السلوك المادي في هذه الجريمة، بحيث تمثلت في:

- منح أو إصدار أمر بالاستفادة من إعفاء أو تخفيض غير قانوني في الضريبة والرسم ودون ترخيص قانوني، أي أن يقوم الموظف بالتنازل عن المال الذي يكون إما رسما

أو ضريبة، رغم أنه لا يمكنه التنازل عنه، لأنه مقرر لأفراد المجتمع ولمصالحهم.

- تسليم محاصيل مؤسسات الدولة مجاناً، والتسليم هنا يفيد إعطاء الشيء أو التنازل عن ثمنه أو عن جزء من الثمن، وذلك لمنتجات تنتجها مؤسسات الدولة، التي إما أن تكون مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، أو مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.

يعاقب على هذه الجريمة بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.

ج-3- جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية: نصت عليها المادة 35 من هذا القانون، فقد حددت صفة الجاني الذي يكون موظف، على أن يكون في وقت ارتكاب الجريمة مديراً أو مشرفاً على العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات، وأن يكون مكلفاً بإصدار إذن بالدفع في عملية ما، أو مكلفاً بتصفية أمر ما، أي أن يكون لهذا الموظف اختصاص سواء كان كلياً أو جزئياً.

ويتمثل الركن المادي، في الأخذ أو تلقي فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المؤسسات، التي يديرها أو يشرف عليها الموظف، وأخذ الفوائد معناه أن يكون للجاني نصيب من مشروع أو عمل من الأعمال، أما تلقي الفوائد فهو أن يستلم الجاني بالفعل الفائدة، سواء حصل عليها بنفسه أو حصل عليها شخص آخر لحسابه، ويكون الأخذ أو التلقي سواء كان بطريقة مباشرة أو بعقد صوري.

يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.

ثانياً: اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي، واستعمالها على نحو غير شرعي

اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، وعدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات:

1- جريمة اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي، واستعمالها على نحو غير شرعي: نصت على هذه الجريمة المادة 29 من هذا القانون، والتي تنقسم إلى صورتين تشتركان في عنصر الركن المفترض، والمتمثل في صفة الجاني الذي يكون موظفاً عمومياً.

- **صورة اختلاس الممتلكات:** يتمثل الركن المادي في أحد الأفعال التالية: الاختلاس التبيدي، الإلتاف، والاحتجاز بدون وجه حق، والتي تقع على محل الجريمة، وهي الممتلكات أو الأموال أو الأوراق المالية العمومية أو الخاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة.

كما اشترطت المادة، أن يكون ارتكاب الفعل بحكم الوظيفة أو بسببها، وبعبارة أخرى أن تكون الأموال سلمت للموظف بحكم الوظيفة أو بسببها.

- **صورة استعمال الممتلكات على نحو غير شرعي:** يتمثل الركن المادي، في الاستعمال غير الشرعي أو غير القانوني أو بالأحرى غير السوي، للممتلكات أو الأموال أو الأوراق المالية العمومية أو الخاصة أو أية أشياء أخرى ذات قيمة، ولا يشترط إذا استعمل المال لفائدة الشخص نفسه أو لفائدة شخص آخر، كما لا يشترط الاستيلاء على المال، بل إن استعماله فقط كاف لقيام الجريمة.

يعاقب على هذه الجريمة بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.

2- جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص: وهو الفعل المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون، ويتمثل الركن المفترض في صفة الجاني أن يكون شخصا يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص أو يعمل فيه بأية صفة، وقد حدد نوع النشاط الذي يمارسونه، وهو إما اقتصادي أو تجاري أو مالي.

ويتمثل الركن المادي في صورة واحدة هي الاختلاس، والمتمثل في فعل أو حركة يقوم بها الشخص، بهدف نقل حيازة المال الذي يكون بين يديه على سبيل الأمانة من حيازة مؤقتة إلى حيازة تامة بقصد التملك.

بالنسبة لمحل الجريمة فقد اشترط المشرع، أن يكون المال أو الأوراق المالية أو الممتلكات أو الأشياء الأخرى، قد وضعت بين أيدي الشخص بحكم مهامه، ولم يذكر مصطلح "بسببها" أي لابد أن تتوافر العلاقة السببية بين المهمة وبين علاقة الجاني بالمال. يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج.

3- جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات: هذه الجريمة استحدثها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في مادته 36، وتتضمن صورتين: عدم التصريح بالممتلكات والتصريح الكاذب بالممتلكات، تشترك الصورتان في الركن المفترض، المتمثل في صفة الجاني الذي يكون موظفا عموميا خاضعا قانونا لواجب التصريح بالممتلكات.

بالنسبة للركن المادي، تتمثل صورة عدم التصريح بالملكيات، في امتناع الموظف عن الإدلاء بما يكسب من ملكيات بدقة، ولا تقوم الجريمة إلا بعد مضي مدة شهرين (2) من تذكيره بالطرق القانونية، ويعني ذلك تبليغه مع إعداره حال رفضه القيام بهذا الواجب القانوني.

فيما يخص صورة التصريح الكاذب بالملكيات، فيتمثل في إدلاء الموظف بملكياته ولكن بصفة غير كاملة أو غير صحيحة أو خاطئة، أو خرقه للالتزامات التي يفرضها القانون.

يعاقب على هذه الجريمة بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج.

ثالثا: الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية :

1- جريمة الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية: نصت على هذه الجريمة المادة 26 من نفس القانون، وجاءت هذه المادة بصورتين من خلال فقرتين.

- **صورة المحاباة:** يتحقق الركن المادي لهذه الصورة، بقيام الجاني وهو الموظف العمومي بمنح امتيازات غير مبررة للغير، بعمل مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية، المتعلقة بحرية الترشيح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات، وذلك بمناسبة إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق.

وينقسم الركن المادي إلى عنصرين أساسيين وهما: السلوك الإجرامي والغرض منه فيتمثل السلوك الإجرامي في إبرام صفقة عمومية أو تأشيرها أو مراجعتها، دون احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية، أما الغرض من النشاط الإجرامي فيجب أن يكون إفادة الغير بامتيازات غير مبررة، ويعد إفادة الغير عنصرا أساسيا في الجريمة، بحيث لا تقوم لمجرد مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية فقط، وإنما يشترط زيادة على ذلك أن يكون الهدف من خرق النصوص التي تحكم الصفقات العمومية، تمييز أحد المتنافسين وتفضيله على غيره وأن يكون هذا الامتياز غير مبرر، لهذا سميت هذه الجريمة بالمحاباة.

- **صورة الاستفادة من نفوذ الأعوان العموميين للحصول على الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية:** اشترط المشرع أن يكون الجاني عوناً اقتصادياً من القطاع الخاص، ولا يهم إن كان شخصا طبيعياً أو معنوياً، يقوم بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة

أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية، الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري مستفيدا من سلطة أو تأثير أعوان هذه الهيئات، للحصول على امتيازات غير مبررة من أجل الزيادة في الأسعار أو آجال التسليم أو التموين.

ويتمثل النشاط الإجرامي، في استغلال سلطة وتأثير أعوان الدولة والهيئات التابعة لها بمناسبة إبرام عقد أو صفقة معها، بالإضافة إلى عنصر النشاط الإجرامي، يشترط أن يستغل الجاني سلطة أو تأثير أعوان الدولة والهيئات التابعة لها، من أجل الزيادة في الأسعار المطبقة أو تعديل لصالحه في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين.

يعاقب على هذه الجريمة بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.

2- جريمة تعارض المصالح: وهو الفعل المنصوص عليه في المادة 34 من نفس القانون حيث يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من 50.000 إلى 200.000 دج، كل موظف عمومي خالف أحكام المادة 9 من هذا القانون.

من الملاحظ أن المادة 34 من نفس القانون، أحالت إلى المادة 9 من هذا القانون، التي تنص على أنه يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، على قواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة، وعلى معايير موضوعية، إلا أن عبارة " تعارض المصالح" فقد وردت في المادة 8 من نفس القانون، والتي تنص على أنه يلزم الموظف العمومي بأن يخبر السلطة الرئاسية التي يخضع لها، إذا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، أو يكون من شأن ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل عاد.

وعلى هذا الأساس تقوم الجريمة على توفر عنصرين:

- **وجود الموظف العمومي في وضعية تعارض المصالح:** لم يعرف المشرع المقصود بعبارة " تعارض المصالح"، غير أنه يمكن أن تقتضي هذه الوضعية أولا أن يكون للموظف أنشطة أخرى أو عمل وظيفي آخر أو استثمارات أو مشاريع، تلتقي مع النشاط العمومي الذي يزاوله، وأن يقتضي الأمر ثانيا أن يكون من شأن تلاقي المصالح الخاصة للموظف مع

المصلحة العامة، أن يؤثر على ممارسته لمهامه بشكل عاد، إلا أن تقدير هذه المسألة يبقى تقدير إثباتها عبء على النيابة العامة.

- **عدم إخبار السلطة الرئاسية:** تقتضي هذه الجريمة أن يخل الموظف بواجب الإخبار الذي فرضه عليه المشرع بالمادة 8 من نفس القانون، والأصل أن يخبر الموظف سلطته الرئاسية المباشرة، وإذا لم يحدد المشرع طريقة الإخبار، فيتم ذلك كتابة على الأقل من أجل الإثبات.

رابعاً: الجرائم الأخرى المتصلة بالفساد:

1- التمويل الخفي للأحزاب السياسية: نصت عليه المادة 39 من نفس القانون، ويعاقب مرتكبها بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.

2- إعاقة السير الحسن للعدالة: نصت عليها المادة 44 من نفس القانون، ويعاقب مرتكبها بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج.

3- حماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا: نصت عليه المادة 45 من نفس القانون ويعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج، كل شخص يلجأ إلى الانتقام أو التهريب أو التهديد، بأية طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال، ضد الشهود أو الخبراء أو الضحايا المبلغين أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم.

4- الإخفاء: نصت عليه المادة 43 من نفس القانون، وهو كل شخص أخفى عمدا كلا أو جزءا من العائدات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.

5- البلاغ الكيدي: نصت عليه المادة 46 من نفس القانون، ويعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج.

6- عدم الإبلاغ عن الجرائم: نصت عليه المادة 47 من نفس القانون، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج.

7- تبييض العائدات الإجرامية: نصت عليه المادة 42 من نفس القانون، يعاقب على تبييض عائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بنفس العقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول في هذا المجال.

أ- الظروف المشددة والإعفاء من العقوبات وتخفيضها: لقد أقر قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ظروفًا مشددة لمرتكب الجريمة، إذا كان قاضيا أو موظفا ممارسا لوظيفة عليا في الدولة، أو ضابطا عموميا، أو عضوا في الهيئة، أو ضابطا أو عون شرطة قضائية أو ممن يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية، أو موظف أمانة ضبط، بحيث حددت مدة الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وبغرامة المقررة للجريمة المرتكبة حسب نص المادة 48 من نفس القانون.

أقر نفس القانون، الاستفادة من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، لكل من ارتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو شارك فيها، وقام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية عن الجريمة، وساعد على معرفة مرتكبيها، وهذا ما جاءت به المادة 49 من نفس القانون.

من جهة أخرى تم تخفيض العقوبة إلى النصف، بالنسبة لكل شخص ارتكب الجريمة أو شارك فيها، والذي بعد مباشرة إجراءات المتابعة ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها.

ب- المشاركة والشروع ومسؤولية الشخص الاعتباري: نص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، على تطبيق الأحكام المتعلقة بالمشاركة المنصوص عليها في قانون العقوبات ونص على المعاقبة على الشروع في جرائم الفساد بمثل الجريمة نفسها، حسب نص المادة 52 من نفس القانون.

وبالنسبة للشخص الاعتباري فقد أقرت أحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على مسؤوليته الجزائية وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات، حسب أحكام المادة 53 من نفس القانون.

ج- التقادم وآثار الفساد: لقد نصت أحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في المادة 54، على أنه لا تقادم للدعوى العمومية ولا العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها

في قانون الإجراءات الجزائية وفي هذا القانون، في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن.

وقد ورد استثناء بخصوص جريمة اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي، التي حددت لها مدة تقادم الدعوى العمومية مساوية للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها وهي عشر (10) سنوات حسب نص المادة 29 من نفس القانون.

وعن آثار الفساد حسب نص المادة 55 من نفس القانون، فكل عقد أو صفقة أو براءة أو امتياز أو ترخيص متحصل عليه من ارتكاب إحدى جرائم الفساد، يمكن التصريح ببطلانه وانعدام آثاره من قبل الجهة القضائية التي تنتظر في الدعوى، مع مراعاة حقوق الغير وحسن النية.

د- التجميد والحجز والمصادرة: نصت أحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في مادته 51، عن إمكانية تجميد أو حجز العائدات والأموال غير المشروعة الناتجة عن الجريمة وهذا بقرار قضائي أو بأمر من سلطة مختصة، وفي حالة الإدانة تأمر الجهة القضائية بمصادرة تلك العائدات والأموال غير المشروعة، مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير وحسن النية.

بالإضافة إلى هذا، تحكم الجهة القضائية أيضا برد ما تم اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصول الشخص المحكوم عليه أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.

و- أساليب التحري الخاصة: قصد تسهيل جمع الأدلة، أقرت أحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته حسب نص المادة 56، إمكانية اللجوء إلى التسليم المراقب أو إتباع أساليب تحري خاصة كالترصد الإلكتروني والاختراق، بإذن من السلطة القضائية وتكون للأدلة المتوصل إليها بهذه الأساليب حجيتها، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

خامسا- التعاون الدولي واسترداد الموجودات: لقد تضمن هذا القانون أحكاما، جسد بموجبها المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الموجودات عن طريق:

1- التعاون القضائي: نصت أحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، على إمكانية إقامة علاقات تعاون قضائي، على أوسع نطاق ممكن خاصة مع الدول الأطراف في الاتفاقية، في مجال التحريات والمتابعات والإجراءات القضائية، المتعلقة بذات الجرائم حسب نص المادة 57 من نفس القانون، كما أقرت السماح للسلطات الوطنية المماثلة أن تمتد السلطات الأجنبية المختصة بالمعلومات المالية المفيدة المتوفرة لديها، بمناسبة التحقيقات الجارية على إقليمها وفي إطار الإجراءات المتخذة بغرض المطالبة بعائدات الجرائم.

من جهة أخرى، تم إقرار تدابير إلزامية لمنع وكشف وتحويل العائدات الإجرامية لاسيما بخصوص التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية.

2- استرداد الموجودات: أما في مجال استرداد الموجودات، فقد كرست أحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، اختصاص الجهات القضائية الجزائية، بقبول الدعاوي المدنية المرفوعة من طرف الدول الأعضاء في الاتفاقية، من أجل الاعتراف بحق ملكيتها للممتلكات المتحصل عليها من أفعال الفساد.

وفي هذه الإطار، مكنت الجهات القضائية التي تنتظر في هذه الدعاوي، أن تلزم الأشخاص المحكوم عليهم بسبب أفعال الفساد، بدفع تعويض مدني للدولة الطالبة عن الضرر الذي لحقها.

3- التجميد والحجز: تم بموجب أحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في المادة 64 تكريس إجراءات تمكن الجهات القضائية أو السلطات المختصة، بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية، التي تكون محاكمها أو سلطاتها المختصة قد أمرت بتجميد أو حجز العائدات المتأتية من جرائم الفساد، أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب هذه الجرائم، أن تحكم بتجميد أو حجز تلك الممتلكات شريطة وجود أسباب كافية لتبرير هذه الإجراءات، ووجود ما يدل على أن مآل تلك الممتلكات هو المصادرة.

4- رفع الإجراءات التحفظية: نصت أحكام هذا القانون في المادة 65، على جواز رفض التعاون الرامي إلى المصادرة أو إلغاء التدابير التحفظية، إذا لم تقم الدولة الطالبة بإرسال أدلة كافية في وقت معقول، أو إذا كانت الممتلكات المطلوب مصادرتها ذات قيمة زهيدة.

5- طلبات التعاون الدولي بغرض المصادرة: في هذا الإطار، حددت أحكام قانون الوقاية

من الفساد ومكافحته في مادته 66، الوثائق والمعلومات الواجب أن تتضمنها طلبات التعاون القضائي وفقا لما تقررره الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وما يقتضيه القانون، وقد حددت إجراءات التعاون الدولي في هذا المجال، إلى جانب كيفية تنفيذ أحكام المصادرة الصادرة عن جهات قضائية أجنبية حسب نص المادة 68 من نفس القانون، والتصرف في الممتلكات المصادرة ، حسب أحكام المادة 70 من هذا القانون.

سادسا - أحكام مختلفة وختامية:

تناول قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، في هذا الباب إلغاء الأحكام المخالفة لهذا القانون لا سيما الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، وتم نقلها إلى قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا إلغاء أحكام الأمر المتعلق بالتصريح بالممتلكات، والذي هو الآخر تم التكفل به في نفس القانون.

ومن أجل ضمان تماسك القوانين واستمرارية سريان الأحكام، التي تحيل إلى المواد الملغاة نص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، على تعويض كل إحالة إلى المواد الملغاة بالمواد التي تقابلها في هذا القانون.

قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

مقدمة :

تعتبر جريمة تبييض الأموال من الجرائم المالية الخطيرة، ويطلق عليها أيضا جريمة "غسيل الأموال"، وهي تجسد النموذج الحي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، أين يعتمد مرتكبي هذه الجرائم، إلى إخفاء متحصلات جرائمهم التي يرتكبونها، من أموال وممتلكات للتغطية على أفعالهم الإجرامية، وذلك باللجوء إلى مجموعة من العمليات واتخاذ مجموعة من الأساليب غير شرعية والطرق الاحتيالية، لتبييض هذه الأموال وجعلها وكأنها تبدو من مصدر شرعي.

ونظرا لما يترتب عن هذه الجريمة من مخاطر وأضرار على كافة الأصعدة وخصوصا على الصعيد المصرفي، إذ غالبا ما تتم عمليات تبييض الأموال عبر القنوات المصرفية والمالية، هذا ما شجع المجتمع الدولي إلى توحيد جهوده المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الجريمة، بإبرام مجموعة من الاتفاقيات وتشكيل تكتلات مالية، لمراقبة تحركات رؤوس الأموال عبر العالم، وذلك عن طريق التنسيق والتعاون الدولي، وقد صادقت الجزائر على كافة الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والوقاية ومكافحة الإرهاب.

ومن هذا الإطار بادر المشرع الجزائري إلى تجريم تبييض الأموال، بإصدار القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10.11.2004، المتعلق بتبييض الأموال، ولكنه لم يكتف بالتجريم فقط لمواجهة هذا النوع من الإجرام، وإنما لجأ إلى سن قانون خاص يهدف إلى الوقاية منها ومكافحتها، وهو القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06.02.2005، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم بالأمر رقم 12-02 المؤرخ في 13.02.2012، المعدل والمتمم بالقانون رقم 15-06 المؤرخ في 15.02.2015 .

1- تعريف تبييض الأموال وتمويل الإرهاب:

عرف المشرع في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06.02.2005، يتعلق بالوقاية

من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم بالقانون رقم 15-06 المؤرخ في 15.02.2015، في المادة 2 كل من:

أ- **تبييض الأموال:** يعتبر تبييضاً للأموال:

- تحويل الأموال أو نقلها، مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة أو غير مباشرة من جريمة بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية، التي تحصلت منها هذه الأموال، على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله.

- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال، أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية.

- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها، أنها تشكل عائدات إجرامية.

- المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقاً لهذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها، أو محاولة ارتكابها، والمساعدة أو التحريض على ذلك وتسهيله، وإسداء المشورة بشأنها.

ب- **تمويل الإرهاب:** جاء في المادة 2 من القانون 15-06 المؤرخ في 15.02.2015 المعدلة والمتممة لأحكام المادة 3 من القانون 05-01 المؤرخ في 06.02.2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما " يعتبر مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب ويعاقب، بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، كل من يقدم أو يجمع أو يسير بإرادته، بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، بأي وسيلة كانت، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أموالاً بغرض استعمالها شخصياً، كلياً أو جزئياً، لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو مع علمه بأنها ستستعمل:

1- من طرف إرهابي أو منظمة إرهابية لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية.

2- من طرف أو لفائدة شخص إرهابي أو منظمة إرهابية.

تقوم الجريمة بغض النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين.

وتعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم أو لم يتم ارتكاب الفعل الإرهابي، وسواء تم استخدام

هذه الأموال أو لم يتم استخدامها لارتكابه.

يعد تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا .

2- مضمون القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06.02.2005، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم بالقانون رقم 15-06 المؤرخ في 15.02.2015:

تضمن هذا النص التشريعي الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ستة (06) فصول كما يلي:

- الفصل الأول: أحكام عامة.
- الفصل الثاني: الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
- الفصل الثالث: الاستكشاف.
- الفصل الرابع: التعاون الدولي.
- الفصل الخامس: أحكام جزائية.
- الفصل السادس: أحكام ختامية.
- 1- أحكام عامة:** تضمنت أحكام هذا الفصل، في مادته الأولى الهدف من هذا القانون، وهو الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

كما تعرض لأهم المصطلحات المستعملة في مواده، فقد تناول في المادة 4 المعدلة والمتممة بالمادة 4، لمفهوم كل من:

- **الأموال:** أي نوع من الممتلكات أو الأموال، المادية أو غير المادية، لاسيما المنقولة أو غير المنقولة، التي يحصل عليها بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، والوثائق أو السندات القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها، بما في ذلك على الخصوص الإئتمانات المصرفية والشيكات وشيكات السفر والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد.

- **جريمة أصلية:** أي جريمة، حتى ولو ارتكبت بالخارج، سمحت لمرتكبيها بالحصول على الأموال حسب ما ينص عليه هذا القانون.

- **الخاضعون:** المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية، الملزمة بالقيام بالإخطار

بالشبهة.

- **مؤسسة مالية:** كل شخص طبيعي أو معنوي، يمارس لأغراض تجارية، نشاطا أو أكثر من الأنشطة أو العمليات الآتية باسم أو لحساب زبون:
 - 1- تلقي الأموال والودائع الأخرى القابلة للاسترجاع.
 - 2- القروض أو السلفيات.
 - 3- القرض الإيجاري.
 - 4- تحويل الأموال أو القيم.
 - 5- إصدار كل وسائل الدفع وتسييرها.
 - 6- منح الضمانات واكتتاب الالتزامات.
 - 7- التداول والتعامل في:
 - أ- وسائل السوق النقدية.
 - ب- سوق الصرف.
 - ج- وسائل عملات الصرف ونسب الفائدة والمؤشرات.
 - د- القيم المنقولة.
 - هـ- الاتجار بالسلع الآجلة التسليم.
 - 8- المشاركة في إصدار قيم منقولة، وتقديم خدمات مالية ملحقة.
 - 9- التسيير الفردي والجماعي للممتلكات.
 - 10- حفظ القيم المنقولة نقدا أو سيولة، وإدارتها لحساب الغير.
 - 11- عمليات أخرى للاستثمار وإدارة الأموال، أو النقود وتسييرها لحساب الغير.
 - 12- اكتتاب وتوظيف تأمينات على الحياة ومواد استثمارية أخرى، ذات صلة بالتأمين.
 - 13- صرف النقود والعملات الأجنبية.
- **المؤسسات والمهن غير المالية:** كل شخص طبيعي أو معنوي، يمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، لاسيما منها المهن الحرة المنظمة، وخصوصا المحامين عندما يقومون بأعمال مالية لحساب موكلهم، والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة، وخبراء المحاسبة، ومحافظي الحسابات، والمحاسبين المعتمدين والسماسرة والوكلاء الجمركيين، والوسطاء في عمليات البورصة، والأعوان العقاريين، ومقدمي

الخدمات للشركات، وكلاء بيع السيارات، والرهنات والألعاب، وكذا تجار الأحجار والمعادن الثمينة والقطع الأثرية والتحف الفنية، والأشخاص الطبيعيين والمعنويين، الذين يقومون في إطار مهامهم على الخصوص بالاستشارة و/أو إجراء عمليات، يترتب عليها إيداع أو مبادلات أو توظيفات أو تحويلات أو أي حركة أخرى للأموال.

- **الإرهابي:** أي شخص:

- يرتكب أو يحاول ارتكاب أفعال إرهابية بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل.

- يساهم كشريك في أفعال إرهابية.

- ينظم أو يأمر أشخاصا آخرين بارتكاب أفعال إرهابية.

- يشارك في قيام مجموعة من الأشخاص، تعمل بقصد مشترك، بارتكاب أفعال إرهابية وتكون هذه المشاركة بهدف تنفيذ نشاط إرهابي، مع العلم بنوايا المجموعة بارتكاب الفعل الإرهابي.

- **منظمة إرهابية:** كل مجموعة إرهابيين:

- ترتكب أو تحاول ارتكاب أفعال إرهابية بأي وسائل كانت، مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعلين.

- المساهمة كشركاء في أفعال إرهابية.

- تنظم أو تأمر أشخاصا آخرين بارتكاب أفعال إرهابية.

- تشارك في قيام مجموعة من الأشخاص تعمل بقصد مشترك، بارتكاب أفعال إرهابية وتكون هذه المشاركة بهدف تنفيذ نشاط إرهابي، مع العلم بنوايا المجموعة بارتكاب الفعل الإرهابي.

- **شخص معرض سياسيا:** كل أجنبي معين أو منتخب، مارس أو يمارس في الجزائر أو في الخارج وظائف هامة، تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية.

- **الهيئة المتخصصة:** خلية معالجة الاستعلام المالي، المنصوص عليها في التنظيم المفعول به.

- **السلطات المختصة:** السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون، والسلطات المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها سلطات الرقابة.

- **المستفيد الحقيقي:** الشخص أو الأشخاص الطبيعيون، الذين يملكون أو يمارسون سيطرة فعلية في النهاية على الزبون و/أو الشخص الذي تتم العمليات نيابة عنه، كما يتضمن أيضا الأشخاص الذين يمارسون سيطرة فعلية نهائية على شخص معنوي.

- **الفعل الإرهابي:** الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية وفقا للمادة 87 مكرر وما يليها من القسم الرابع مكرر من الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانون العقوبات، ووفقا للتشريع المعمول به، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصدق عليها من طرف الجزائر.

- **التجميد و/أو الحجز:** فرض حظر مؤقت على تحويل الأموال، أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الأموال أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على قرار قضائي أو إداري.

من جهة أخرى، تم إدراج المادة 3 مكرر 2 في القانون 06-15 المؤرخ في 15.02.2015، التي تناولت جانب تمديد اختصاص المحاكم الجزائرية للنظر في أفعال تمويل الإرهاب، والتي تنص على ما يلي " تختص المحاكم الجزائرية بالنظر في أفعال تمويل الإرهاب:

- المرتكبة في الجزائر ولو ارتكب الفعل الإرهابي بالخارج أو وجد الإرهابي أو المنظمة الإرهابية في الخارج.

- المرتكبة في الخارج من طرف جزائري أو أجنبي عندما يرتكب الفعل الإرهابي الموجه له التمويل في الجزائر، أو كان الإرهابي أو المنظمة الإرهابية الموجه لهما التمويل متواجدين في الجزائر.

- عندما يستهدف الفعل الإرهابي الموجه له التمويل مصالح الجزائر في الخارج أو كانت الضحية من جنسية جزائرية ".

2- الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب :

نصت أحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06.02.2005، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم بالقانون رقم 15-06 المؤرخ في 15.02.2015، على مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية منها:

أ- الحد المطبق على عمليات الدفع بواسطة وسائل الدفع، وعن طريق القنوات البنكية والمالية: يجب أن يتم كل دفع يفوق مبلغا يتم تحديده عن طريق التنظيم، بواسطة وسائل الدفع، وعن طريق القنوات البنكية والمالية، حسب أحكام المادة 6 من هذا القانون.

ب- الالتزامات الواقعة على الخاضعين: لقد تم في إطار التدابير الوقائية، إخضاع المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية، الملزمة بالقيام بالإخطار بالشبهة إلى مجموعة من الالتزامات، تجبرهم على التأكد من موضوع وطبيعة النشاط، والتعرف على هوية زبائنهم وعناوينهم، قبل فتح حساب أو دفتر، أو حفظ سندات أو قيم أو إيصالات أو تأجير صندوق أو القيام بأي عملية، أو ربط أي علاقة أعمال أخرى.

ويجب التأكد من هوية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي، بتقديم وثائق رسمية محددة لكل منهما، ويتعين الاحتفاظ بنسخة منها، وتحيين هذه المعلومات سنويا وعند كل تغيير لها.

كما يتعين على الوكلاء والمستخدمين الذين يعملون لحساب الغير، تقديم الوثائق المحددة والمطلوبة، إضافة للتفويض بالسلطات المخولة لهم، والوثائق التي تثبت شخصية وعنوان أصحاب الأموال الحقيقيين، وهذا حسب أحكام المادة 7 من هذا القانون.

يتعين على الخاضعين، أن يتوفروا على منظومة مناسبة لتسيير المخاطر، باستطاعتها تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون أو المستفيد الحقيقي، شخصا معرضا سياسيا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتحديد أصل الأموال والحرص على ضمان مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة الأعمال، حسب أحكام المادة 7 مكرر من نفس القانون.

كما تم إلزام هؤلاء الخاضعون بالقيام بالإخطار بالشبهة، لإيلاء عناية خاصة لكل عملية تمت في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة، أو تبدو أنها لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع، أو في الحالات التي يفوق مبلغ العملية الحد الذي تم تحديده عن طريق التنظيم، يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية أو المؤسسات الأخرى الاستعلام عن مصدر الأموال ووجهتها، وكذا محل العملية وهوية المتعاملين الاقتصاديين.

ويحرر تقرير سري ويحفظ، دون الإخلال بتطبيق المواد من 15 إلى 20 من هذا القانون، وهذا ما نصت عليه المادة 10 من نفس القانون.

كذلك أجبرهم في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية والتكوين المستمر لمستخدميهم، حسب نص المادة 10 مكرر 1 من نفس القانون.

بالإضافة إلى التزامهم بواجب اليقظة، طيلة مدة علاقة الأعمال، ويراقبون بدقة العمليات المنجزة، للتأكد من مطابقتها للمعلومات التي يحوزونها حول زبائنهم، وهذا ما نصت عليه المادة 10 مكرر 4 من هذا القانون.

وبمجرد اكتشافهم لعملية تثير الشكوك، يحرر تقرير سريا إلى الهيئة المختصة وقد تتعرض البنوك أو المؤسسات المالية، التي تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلية الخاصة بالرقابة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهم، إلى إجراءات تأديبية من طرف اللجنة المصرفية، حسب أحكام المادة 10 مكرر 2 من نفس القانون. يخضعون أيضا إلى واجب الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم، وجعلها في متناول السلطات المختصة، خلال فترة خمس (05) سنوات على الأقل، بعد غلق الحسابات أو وقف علاقة التعامل.

والوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن، خلال فترة خمس (05) سنوات على الأقل، بعد تنفيذ العملية، عملا بنص المادة 14 من نفس القانون.

إلى جانب هذه الالتزامات، تتولى السلطات التي لها صلاحيات الضبط و/أو الإشراف و/أو الرقابة التي يتبعها الخاضعون، سن تنظيمات في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهم، ومساعدة الخاضعين على احترام الواجبات المشار إليها في هذا القانون، حسب نص المادة 10 مكرر من نفس القانون.

حيث تتولى هذه السلطات، حسب أحكام المادة 10 مكرر 2 من نفس القانون، ما يلي:
أ- السهر على أن تتوفر لدى الخاضعين برامج مناسبة، لكشف عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منها.

ب- مراقبة مدى احترام الخاضعين للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك عن طريق الرقابة في عين المكان.

ج- اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة، وإعلام الهيئة المختصة بها.

د- التعاون مع السلطات المختصة، وتبادل المعلومات وإياها، وتقديم العون في التحقيقات

أو المتابعات.

هـ- السهر على أن تعتمد وتطبق المؤسسات المالية وفروعها وشركاتها التابعة بالخارج، إجراءات مطابقة لهذا القانون، حسبما تسمح به قوانين وتنظيمات البلد المضيف.

و- تبليغ الهيئة المتخصصة، دون تأخير، بكل المعلومات المتعلقة بعمليات أو وقائع مشبوهة لها علاقة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.

ز- مسك إحصائيات تتعلق بالإجراءات المتخذة والجزاءات التأديبية، المسطرة في إطار تطبيق هذا القانون.

3- الاستكشاف:

في إطار عمليات الاستكشاف المسندة لخلية معالجة الاستعلام المالي، نصت أحكام القانون المذكور أعلاه، على تكليف هذه الهيئة المتخصصة، بتحليل واستغلال المعلومات التي ترد إليها من السلطات المختصة والخاضعين، قصد تحديد مصدر الأموال ووجهته.

كما تتولى ذات الهيئة، تبليغ المعلومات المالية للسلطات الأمنية والقضائية، عندما توجد مبررات للاشتباه في عمليات تببيض الأموال أو تمويل الإرهاب، حسب ما جاءت به المادتين 15 و 15 مكرر من نفس القانون.

أ- الإخطار بالشبهة: يتضمن هذا القانون التزام أقرته أحكامه، يقع على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية، الذين أطلقت عليهم تسمية الخاضعون.

يتمثل هذا الإخطار في التزام واقع على الخاضعين، لإبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة، أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، ويمكنها أن تطلب منهم في إطار كل إخطار بالشبهة أو تقرير سري تستلمه، أي معلومات إضافية تراها ضرورية لممارسة مهامها.

وتسلم الهيئة المتخصصة وصل الإخطار بالشبهة، وتقوم بجمع كل المعلومات والبيانات التي تسمح باكتشاف مصدر الأموال أو الطبيعة الحقيقية للعمليات موضوع الإخطار، وتقوم بإرسال الملف لوكيل الجمهورية المختص، هذا الأخير ترده أيضا الطلبات من الشرطة القضائية أو من السلطات المختصة، وكذلك الواردة من الدول في إطار التعاون الدولي بخصوص التجميد و/أو حجز الأموال، يرسل بعدها وكيل الجمهورية الطلب

إلى رئيس محكمة الجزائر، لاتخاذ إجراءات التجميد و/أو الحجز.

ب- تقارير الاستكشاف: بالنسبة إلى المعلومات التي تقدمها السلطات المختصة، فقد كرس أحكام هذا القانون، تولى المفتشية العامة للمالية ومصالح الضرائب والجمارك وأملاك الدولة والخزينة العمومية وبنك الجزائر، إرسال بصفة عاجلة تقريراً سرياً إلى الهيئة المتخصصة فور اكتشافها خلال قيامها بمهامها الخاصة بالمراقبة والتحقيق، وجود أموال أو عمليات يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة، أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب.

ج- السر المهني والسر البنكي: لقد أقرت أحكام المواد 22، 23 و 24 من نفس القانون أنه لا يمكن الاعتداد بالسر المهني أو السر البنكي، في مواجهة طلبات أو تحريات خلية معالجة الاستعلام المالي، كما أنه لا يمكن اتخاذ أية متابعة من أجل انتهاك السر البنكي أو المهني، ضد الأشخاص أو المسيرين والأعوان الخاضعين للإخطار بالشبهة، الذين أرسلوا بحسن نية المعلومات أو قاموا بالإخطارات المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعفى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون، الخاضعون للإخطار بالشبهة، والذين تصرفوا بحسن نية، من أية مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية.

د- التدابير التحفظية: مكنت أحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06.02.2005، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، لاسيما في مواد 16، 17، 18 والمادة 18 مكرر، خلية معالجة الاستعلام المالي، باتخاذ إجراءات تحفظية تتمثل في الاعتراض مؤقتاً ولمدة لا تتجاوز 72 ساعة، على تنفيذ أية عملية بنكية لأي شخص طبيعي أو معنوي، تقع عليه شبهات قوية لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، بحيث يسجل هذا الإشعار بوصل الإخطار بالشبهة.

بعد انقضاء مدة 72 ساعة، لا يمكن لهذه الهيئة الإبقاء على التدابير التحفظية التي أمرت بها إلا بقرار قضائي، في هذه الحالة، يمكن لرئيس محكمة الجزائر، بناء على طلب الهيئة المتخصصة، وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، أن يمدد الآجال المحددة، أو يأمر بالحراسة القضائية المؤقتة، على الأموال والحسابات والسندات موضوع الإخطار.

كما يمكن كذلك لوكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر، تقديم عريضة لنفس الغرض

وينفذ الأمر الذي يستجيب لهذا الطلب، بناء على النسخة الأصلية، قبل تبليغ الطرف المعني بالعملية.

و- **التجميد و/أو الحجز**: لقد استحدثت أحكام هذا القانون السالف الذكر، إجراء متمثل في التجميد و/أو الحجز، يقع على الأموال وعائداتها أو الموجهة لهم وعائداتها، التي تكون ملكا أو موجهة لإرهابي أو منظمات إرهابية وذات صلة بالجرائم المقررة وفقا للقانون. يشمل هذا الإجراء أيضا الأموال المتأتية من ممتلكات الشخص الذي شمله الإجراء أو الخاضعة لطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابته أو لرقابة أشخاص يعملون لحسابه أو يأترون بأوامره.

1- التجميد و/أو الحجز الصادر على قرار قضائي: إن هذا القرار يأمر به رئيس محكمة الجزائر بصفة حصرية، بناء على التماسات وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر التي يباشرها بعد تلقي طلبات ترد إليه سواء من الهيئة المتخصصة أو من الشرطة القضائية أو من السلطات المختصة، أو تلك الواردة من الدول في إطار التعاون الدولي.

ولا يتخذ القرار إلا استنادا إلى أسباب كافية أو عناصر معقولة، ترجح أن المعني بالإجراء إرهابي أو منظمة إرهابية أو شخص يمول الإرهاب، يأمر رئيس المحكمة فورا بتجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات موضوع الطلب، وذلك مع مراعاة حقوق الغير.

ينتج أمر التجميد و/أو الحجز المتخذ أثره، حتى تفصل الجهة القضائية الجزائية في رفعه أو تثبيته، ويمكن لرئيس محكمة الجزائر أن يأذن لمن شمله قرار التجميد و/أو الحجز، وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، باستعمال جزء من أمواله لتغطية احتياجاته الضرورية وحاجات أسرته، والأشخاص الذين يعيلهم.

يكون هذا الأمر قابلا للاعتراض أمام نفس الجهة التي أصدرته، في أجل يومين (2) من تاريخ تبليغه، وينفذ هذا الأمر وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 18 من نفس القانون.

2- التجميد و/أو الحجز الصادر على قرار إداري: تتخذ تدابير التجميد و/أو الحجز، بقرار من الوزير المكلف بالمالية لتجميد و/أو حجز أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بقرار مجلس الأمن 1267 (1999).

عند اتخاذ إجراء التجميد و/أو الحجز يعين الوزير المكلف بالمالية، الجهة التي تتولى تسيير الأموال المجمدة و/أو المحجوزة، ويجوز له أن يأذن لمن شمله قرارا

التجميد و/أو باستعمال جزء من أمواله، لتغطية احتياجاته الضرورية، وحاجات أسرته والأشخاص الذين يعيلهم.

ويمكن لمن شمله هذا القرار، أن يرفع تظلما للوزير المكلف بالمالية، في ظرف عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار، ويعتبر سكوت الجهة المتظلم أمامها عن الرد لمدة شهر (1)، بمثابة قرار بالرفض قابل للطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.

ويرفع هذا الإجراء المفروض على الأموال، فور شطب اسم الشخص أو المجموعة أو الكيان، من القائمة المنصوص عليها في المادة 18 مكرر2، حسب أحكام المادة 18 مكرر3 من نفس القانون.

4- التعاون الدولي:

تضمن هذا القانون عدة أشكال للتعاون الدولي، تعلقت بالتعاون القضائي، والدور الذي تلعبه خلية معالجة الاستعلام المالي وبنك الجزائر واللجنة المصرفية.

أ- **التعاون القضائي:** نصت أحكام المادة 29 من نفس القانون على ما يلي " يتم التعاون القضائي بين الجهات القضائية الجزائرية والأجنبية خلال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع مراعاة المعاملة بالمثل وفي إطار احترام الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المطبقة في هذا المجال والمصادق عليها من قبل الجزائر طبقا للتشريع الداخلي".

من جهة أخرى نصت المادة 30 من نفس القانون على " يمكن أن يتضمن التعاون القضائي طلبات التحقيق والإنابات القضائية الدولية وتسليم الأشخاص المطلوبين طبقا للقانون، وكذا البحث والتجميد والحجز ومصادرة الأموال المبيضة أو الموجهة للتبييض ونتاجها والأموال المستعملة أو المزمع استعمالها لأغراض تمويل الإرهاب والوسائل المستعملة في ارتكاب هذه الجرائم أو أموال ذات قيمة معادلة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية".

ب- **دور خلية معالجة الاستعلام المالي:** أقرت المادة 25 من نفس القانون، أن هذه الهيئة المتخصصة يمكنها أن تطلع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة، على المعلومات التي تتوفر لديها، حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى تبييض الأموال

أو تمويل الإرهاب، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

كما يمكن لخلية معالجة الاستعلام المالي، الحصول على معلومات من الخاضعين ومن السلطات المختصة، بعد تلقي طلبات من هيئات الدول الأخرى، التي تمارس مهام مماثلة.

أكدت المادة 26 من نفس القانون، أن هذا الشكل من التعاون وتبادل المعلومات يتم في إطار احترام الاتفاقيات الدولية، والأحكام القانونية الداخلية المطبقة في مجال حماية الحياة الخاصة، وتبليغ المعطيات الشخصية، مع مراعاة أن تكون الهيئات الأجنبية المختصة خاضعة لنفس واجبات السر المهني، مثلها مثل الهيئة المتخصصة.

ج- دور بنك الجزائر واللجنة المصرفية: يمكنهما في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تبليغ المعلومات، إلى الهيئات المكلفة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية في الدول الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، شريطة أن تكون هذه الهيئات خاضعة للسر المهني، بنفس الضمانات المحددة في الجزائر، وهذا حسب أحكام المادة 27 من نفس القانون.

غير أنه لا يمكن أن تبليغ المعلومات، إذا شرع في إجراءات جزائية في الجزائر على أساس نفس الوقائع، أو إذا كان هذا التبليغ من شأنه أن يمس بالسيادة والأمن الوطنيين أو النظام العام والمصالح الأساسية للجزائر، وهذا ما جاءت به المادة 28 من نفس القانون.

5- أحكام جزائية:

إن الأحكام الجزائية التي تناولها هذا الفصل، لم تنص على تجريم ولا عقاب الأفعال التي كلفت تبييض للأموال أو تمويل الإرهاب، بل أقرت عقوبات متعلقة بالأعمال المرتبطة بمخالفة الالتزامات التي أوجبتها مواد هذا القانون.

- أقرت المادة 31 عقوبة بغرامة من 500.000 دج إلى 5.000.000 دج، على كل من يقوم بدفع أو يقبل دفعا خرقا لأحكام المادة 6 من نفس القانون، التي كرس قاعدة الدفع بواسطة وسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية.

- نصت المادة 32 على عقوبة بغرامة من 1.000.000 دج إلى 10.000.000 دج، لكل خاضع يتمتع عمدا وبسابق معرفة، عن تحرير و/أو إرسال الإخطار بالشبهة المنصوص عليه في هذا القانون، وهذا دون الإخلال بعقوبات أشد، وبأية عقوبة تأديبية أخرى.

- تعاقب المادة 33 بغرامة من 2.000.000 دج إلى 20.000.000 دج، مسيرو وأعوان المؤسسات المالية والخاضعون، الذي أبلغوا عمدا صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخطار بالشبهة، بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخصه وهذا دون الإخلال بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى.

- أقرت المادة 34 عقوبة بغرامة من 500.000 دج إلى 10.000.000 دج، لمسيرو وأعوان المؤسسات المالية والمؤسسات والمهنة غير المالية الذين يخالفون عمدا وبصفة متكررة، تدابير الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، المنصوص عليها في المواد 7 و8 و9 و10 و10 مكرر و10 مكرر 1 و10 مكرر 2 و14 من هذا القانون.

ويعاقب الأشخاص المعنويون المنصوص عليهم في هذه المادة، بغرامة من 10.000.000 دج إلى 50.000.000 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد.

أما القانون رقم 15-06 المؤرخ في 2015.02.15، فقد تضمن ما يلي:

- **المادة 3 مكرر:** " يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات على كل مشاركة أو تواطؤ أو تأمر أو محاولة أو مساعدة أو تحريض أو تسهيل أو إساءة مشورة لارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه".

- **المادة 3 مكرر 1:** " دون المساس بالعقوبات الأخرى المقررة وفقا للقانون، يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، بالعقوبات المقررة في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات".

6- أحكام ختامية:

تضمنت المادة 35 من نفس القانون، إلغاء أحكام المواد من 104 إلى 110 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 2002.11.24، والمتضمن قانون المالية لسنة 2003.

قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما

مقدمة:

بلغ انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بهما، درجة مخيفة في مختلف أنحاء العالم وأصبحت تهدد المجتمعات، الأمر الذي ولد انشغالا كبيرا لدى الحكومات، وصنفت من طرف الهيئات الدولية على أنها تدخل في عداد أخطر الجرائم وأشدّها ضررا على المجتمع.

إن عملية استهلاك والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ما انفكت تزداد تعقيدا وتطورا دعما بالوسائل التقنية المتطورة، وهذا ما دفع بالمشروع الجزائري إلى سن قوانين تتماشى مع تطور الجريمة، منها القانون رقم 04-18 المؤرخ في 2004.12.25، يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما وهذا للوقاية والحد منها.

أولا- تعريف المخدرات والمؤثرات العقلية: عرفهما المشروع الجزائري في القانون رقم 04-18 المؤرخ في 2004.12.25، يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، في المادة 2 كل من:

- **المخدر:** كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية، من المواد الواردة في الجدولين الأول والثاني، من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 1972.

- **المؤثرات العقلية:** كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية، أو كل منتج طبيعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.

ثانيا- مضمون القانون رقم 04-18 المؤرخ في 2004.12.25، يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما:

تضمن هذا النص القانوني أربعة (4) فصول، حيث تناول فيها نصوص قانونية تتماشى مع الاتفاقيات الدولية، واجتهد بتدراك النقائص، وتم صياغته ضمن الفصول التالية:

- الفصل الأول: أحكام عامة.

- الفصل الثاني: التدابير الوقائية والعلاجية.

- الفصل الثالث: الأحكام الجزائية.

- الفصل الرابع: القواعد الإجرائية.

1- أحكام عامة: تناول المشرع في المادة الأولى الهدف من هذا القانون، وهو الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، كما تعرض في المادة 2، إلى بعض المفاهيم والمصطلحات المستعملة في مواده.

ثالثا- جرائم المخدرات في إطار القانون 04-18 المؤرخ في 2004.12.25، يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما: الأفعال المادية في جريمة المخدرات والمؤثرات العقلية، تأخذ صورا وأشكالا مختلفة فقد تكون في صور البيع أو الاستيراد أو الزراعة أو الصناعة أو التنازل أو الاستهلاك، وينصب هذا الفعل على نباتات أو مواد مخدرة ممنوعة الاستعمال والتداول بقصد جنائي، ومن صور هذه الأفعال :

1- في الجنيح: وتتمثل في:

أ- الاستهلاك أو الحيازة من أجل الاستهلاك الشخصي: هو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 12 من نفس القانون، التي تجرم استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة، وكذا حيازتها من أجل الاستهلاك الشخصي بصفة غير مشروعة.

ب- التسليم أو العرض للغير بهدف الاستعمال الشخصي: هو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 13 من نفس القانون، ويستهدف المشرع من خلال تجريمه لتجار الصغار الذين يقومون بتموين المستهلكين بكميات صغيرة.

ج- تسهيل للغير الاستعمال: يأخذ هذا الفعل عدة أشكال وردت في المادتين 15 و16 من القانون، وتتمثل في:

- تسهيل للغير الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بمقابل أو مجانا بأي طريقة كانت، لاسيما بتوفير المحل لهذا الغرض أو بأي وسيلة كانت، حسب نص المادة 1-15 من هذا القانون.

- السماح باستعمال المخدرات في أماكن مخصصة أو مستعملة من الجمهور، ويتعلق الأمر بالملاك والمسيرين والمديرين والمستغلين، بأية صفة كانت لفندق أو منزل مفروش أو نزل

أو حانة أو مطعم أو ناد أو مكان عرض، أو أي مكان مخصص للجمهور، أو مستعمل من طرف الجمهور، الذين يسمحون باستعمال المخدرات داخل المؤسسات أو ملحقاتها، أو في الأماكن المذكورة في المادة 15 (1) من نفس القانون.

- وضع مخدرات أو مؤثرات عقلية في مواد غذائية أو في مشروبات، دون علم المستهلكين حسب نص المادة 15 من نفس القانون.

وكذلك الاستعمال الشخصي للمخدرات الموضوعة تحت الرقابة، بدون وصفة طبية حسب نص المادة 16 من القانون المذكور أعلاه:

- تقديم عن قصد وصفة طبية صورية أو على سبيل المحاباة، تحتوي على مؤثرات عقلية وتخص هذه الصورة الأطباء بصورة خاصة.

- تسليم مؤثرات عقلية بدون وصفة، أو مع العلم بالطابع الصوري أو المحاباة للوصفات الطبية، وتستهدف هذه الصورة الصيادلة على وجه الخصوص.

- الحصول على المؤثرات العقلية قصد البيع، أو تحصل عليها بواسطة وصفات طبية صورية، بناء على ما عرض عليه.

د- إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، أو صنعها أو حيازتها أو عرضها أو بيعها أو وضع للبيع أو الحصول عليها أو شراؤها، قصد البيع أو تخزينها أو استخراجها أو تحضيرها أو توزيعها أو تسليمها، بأية صفة كانت أو سمسرتها أو شحنها أو نقلها عن طريق العبور، وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 17 من نفس القانون.

ويقصد حسب ما جاء في نص المادة 2 من نفس القانون بـ:

***الإنتاج:** عملية تتمثل في فصل الأفيون وأوراق الكوكا والقنب وراتينج القنب عن نباتاتها.

***الصنع:** جميع العمليات، غير الإنتاج، التي يتم الحصول بها على المخدرات والمؤثرات العقلية، وتشمل التنقية وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى.

***النقل:** نقل المواد الموضوعة تحت المراقبة، داخل الإقليم الجزائري من مكان إلى آخر أو عن طريق العبور.

2- في الجنايات: كلها معاقب عليها بالمؤبد:

أ- تسيير أو تنظيم أو تمويل إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو صنعها

أو حيازتها أو عرضها أو وضع للبيع أو الحصول عليها أو شراؤها، قصد البيع أو تخزينها أو استخراجها أو تحضيرها أو توزيعها أو تسليمها، بأية صفة كانت أو سمسرتها أو شحنها أو نقلها عن طريق العبور، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 18 من نفس القانون.

ب- التصدير أو الاستيراد للمخدرات أو المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة:

يقصد حسب نص المادة 2 من نفس القانون بـ:

***التصدير والاستيراد:** النقل المادي للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية من دولة إلى دولة أخرى.

وهما الفعلان المنصوص عليهما في المادة 19 من نفس القانون، وتقتضي الجريمة في هذه الصورة، أن يتم تصدير أو استيراد المخدرات أو المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.

ج- زرع بطريقة غير مشروعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب:

يقصد حسب المادة 2 من هذا القانون بـ:

* **الزراعة:** هي زراعة خشخاش الأفيون، وجنبه الكوكا، ونبته القنب.

* **شجيرة الكوكا:** نوع من الشجيرات من جنس إريثروكسيلون.

* **خشخاش الأفيون:** كل شجيرة من فصيلة الخشخاش المنوم.

* **نبات القنب:** أي نبات من جنس القنب.

وهو الفعل المنصوص عليه في المادة 20 من نفس القانون، وتقتضي الجريمة هنا، أن تتم عملية الزرع بطريقة غير مشروعة.

د- صناعة أو نقل أو توزيع سلائف أو تجهيزات أو معدات، إما بهدف استعمالها في زراعة المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو في إنتاجها أو صناعتها بطريقة غير مشروعة وإما مع علمه باستعمالها لهذا الغرض:

يقصد حسب المادة 2 من نفس القانون بـ:

***السلائف:** جميع المنتجات الكيماوية، التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وهو الفعل المنصوص عليه في المادة 21 من نفس القانون.

أجازت المادة 4 و 5 من هذا القانون، للوزير المكلف بالصحة، الترخيص له للقيام بالعمليات المذكورة، إذا كان استعمال النباتات والمواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية موجهًا لأهداف طبية وعلمية.

- وهناك جرائم أخرى تتمثل في:

1- التحريض أو التشجيع أو الحث على ارتكاب جرائم المخدرات: بأية وسيلة كانت، وتكون عقوبتها حسب العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة، وهي الأفعال المنصوص عليها في المادة 22 من نفس القانون.

2- عرقلة أو منع الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم أثناء ممارسة مهامهم أو الوظائف المخولة لهم قانونًا: وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 14 من نفس القانون.

رابعًا - التدابير الوقائية والعقوبات:

1- التدابير الوقائية والعلاجية: نص القانون على ثلاثة أنواع من التدابير الوقائية والعلاجية:

أ- عدم المتابعة القضائية: حسب نص المادة 6 من نفس القانون، يستفيد منها مستعمل المخدرات أو المؤثرات العقلية في الحالات التالية:

- إذا أُمْتُل إلى العلاج الطبي الذي وصف له، لإزالة التسمم وتابعه حتى نهايته.

- إذا أثبت أنه خضع لعلاج مزيل للتسمم.

- إذا أثبت أنه كان تحت المتابعة الطبية، منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليه.

وفي جميع هذه الحالات، يحكم بمصادرة المواد والنباتات المحجوزة إن اقتضى الأمر، بأمر من الجهة القضائية المختصة، بناءً على طلب من النيابة العامة.

ب- الأمر بالعلاج المزيل للتسمم: أجازت المادة 7 من نفس القانون، لقاضي التحقيق أو قاضي الأحداث، بإخضاع الأشخاص مستهلكي المخدرات أو المؤثرات العقلية وحائزيها، من أجل الاستعمال الشخصي لعلاج مزيل للتسمم، تصاحبه جميع تدابير المراقبة الطبية، وإعادة التكييف الملائم لحالاتهم، إذا ثبت بواسطة خبرة طبية متخصصة، أن حالتهم الصحية تستوجب علاجًا طبيًا، ويبقى الأمر الذي يوجب هذا العلاج نافذاً عند الاقتضاء بعد انتهاء التحقيق، وحتى تقرر الجهة القضائية المختصة بخلاف ذلك.

أجازت المادة 8 من هذا القانون للجهة القضائية المختصة، الحكم بإلزام مستهلكي المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحائزيها من أجل الاستعمال الشخصي، بالخضوع لعلاج إزالة التسمم، وذلك بتأكيد أمر قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث أو تمديد آثاره، وتنفيذ قرارات الجهة القضائية المختصة رغم المعارضة أو الاستئناف.

جاء في المادة 10 من نفس القانون، أنه يجري علاج إزالة التسمم، إما داخل مؤسسة متخصصة، وإما خارجيا تحت متابعة طبية، ويتعين على الطبيب المعالج أن يعلم بصورة دورية السلطة القضائية بسير العلاج ونتائجه، وتحدد شروط سير العلاج المذكور بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالصحة.

أقرت المادة 11 من نفس القانون، على أنه إذا أمر قاضي التحقيق أو الجهة القضائية المختصة، متهما بإجراء مراقبة طبية أو الخضوع لعلاج مزيل للتسمم، فإن تنفيذ هذه الإجراءات يخضع لأحكام المواد من 7 إلى 9 من هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة 125 مكرر 1 (الفقرة 2 - 7) من قانون الإجراءات الجزائية.

فيما نصت المادة 9 من نفس القانون، على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، على الأشخاص الذين يمتنعون عن تنفيذ قرار الخضوع للعلاج المزيل للتسمم، وهذا دون الإخلال بتطبيق المادة 7 من هذا القانون، من جديد عند الاقتضاء.

ج- الإعفاء من العقوبة: نصت المادة 2/8 من نفس القانون، على جواز أن تأمر به الجهة القضائية المختصة، ويستفيد منه المستهلك والحائز من أجل الاستعمال الشخص بشروط معينة.

2- الأحكام الجزائية: وهو كل فعل مادي، يصدر من أي شخص لم يرخص له القانون بالاتصال بالمخدرات، يعد فعلا عمديا وينتج عنه عقوبة:

1.2- العقوبات الأصلية: تخضع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، لعقوبات جنحية وأخرى جنائية كما يلي:

أ- الجنيح: تطبق على الجنيح عقوبات الحبس والغرامة، وتختلف من جريمة لأخرى وهي كما يلي:

- 1- الاستهلاك أو الحيازة من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2)، وبغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب نص المادة 12 من هذا القانون.
- 2- التسليم أو العرض بطريقة غير مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير بهدف الاستعمال الشخصي: يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، حسب أحكام المادة 13 من هذا القانون.
- ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة، إذا تم تسليم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلية على قاصر أو معوق أو شخص، يعالج بسبب إدمانه أو في مراكز تعليمية أو تربية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية.
- 3- تسهيل للغير الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بمقابل أو مجانا، أو وضع مخدرات في مواد غذائية دون علمه: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة، وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج حسب نص المادة 15 من هذا القانون.
- 4- تقديم وصفة طبية صورية، أو على سبيل المحاباة، تحتوي على مؤثرات عقلية أو تسليمها بدون وصفة، أو كان على علم بالطابع الصوري أو المحاباة للوصفات الطبية، أو محاولة الحصول على المؤثرات العقلية قصد البيع أو تحصل عليها بواسطة وصفة طبية صورية: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة، وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، حسب نص المادة 16 من هذا القانون.
- 5- إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو صنعها أو حيازتها أو عرضها أو بيعها أو وضعها للبيع أو الحصول عليها، أو شراؤها قصد البيع أو تخزينها أو استخراجها أو تحضيرها أو توزيعها أو تسليمها، بأية صفة كانت أو سمسرتها أو شحنها أو نقلها عن طريق العبور: يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 50.000.000 دج، حسب نص المادة 17 من هذا القانون.
- يعاقب على الشروع في هذه الجرائم، بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة المرتكبة، وكذلك يعاقب على هذه الأفعال المذكورة، بالسجن المؤبد عندما ترتكبها جماعة إجرامية منظمة.

6- عرقلة أو منع الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم، أثناء ممارسة مهامهم أو الوظائف المخولة لهم قانوناً: يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، حسب المادة 14 من هذا القانون.

ب- الجنايات: تطبق على الجنايات عقوبة السجن المؤبد، وهي كما يلي:

1- تسيير أو تنظيم أو تمويل النشاطات: المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون ويقصد بهذه الأنشطة إنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أو حصول وشراء قصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم، بأية صفة كانت أو سمسة أو شحن أو نقل، عن طريق العبور للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، حسب نص المادة 18 من هذا القانون.

2- تصدير أو استيراد مخدرات أو مؤثرات العقلية، بطريقة غير مشروعة: حسب أحكام المادة 19 من هذا القانون.

3- زرع بطريقة غير مشروعة، خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب: حسب نص المادة 20 من هذا القانون.

4- صناعة أو نقل أو توزيع سلائف أو تجهيزات أو معدات: إما بهدف استعمالها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو في إنتاجها أو صناعتها، بطريقة غير مشروعة وإما مع علمه بأنها ستستعمل لهذا الغرض، حسب نص المادة 21 من هذا القانون.

2.2- العقوبات التكميلية: وهي إما جوازية أو إلزامية:

أ- العقوبات التكميلية الجوازية: في حالة الإدانة لمخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، للجهة القضائية المختصة أن تقضي بعقوبة حسب ما جاء في المادة 29 من هذا القانون:

- الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية والعائلية، من خمس (5) سنوات إلى (10) سنوات ويجوز لها زيادة على ذلك الحكم بما يأتي:

- المنع من ممارسة المهنة التي ارتكبت الجريمة بمناسبة، لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.

- المنع من الإقامة، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.

- سحب جواز السفر وكذا رخصة السياقة، لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.

- المنع من حيازة أو حمل سلاح خاضع للترخيص، لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.
- مصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت موجهة لارتكاب الجريمة، أو الأشياء الناجمة عنها.

- الغلق لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات بالنسبة للفنادق، المنازل المفروشة، ومراكز الإيواء والحانات، والمطاعم والنوادي، وأماكن العروض، أو أي مكان مفتوح للجمهور أو مستعمل من قبل الجمهور، حيث ارتكب المستغل أو شارك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 من هذا القانون.

ب- العقوبات التكميلية الإلزامية: ويتعلق الأمر بالمصادرة:

1- مصادرة النباتات والمواد المحجوزة: نصت المادة 32 من هذا القانون، على أن تأمر الجهة القضائية المختصة، في كل الحالات المنصوص عليها في المواد 12 وما يليها من هذا القانون، بمصادرة النباتات والمواد المحجوزة التي لم يتم إتلافها، أو تسليمها إلى الهيئة المؤهلة، قصد استعمالها بطريقة مشروعة.

2- مصادرة المنشآت والتجهيزات والأموال المنقولة والعقارية: نصت المادة 33 من هذا القانون، على أن تأمر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات، بمصادرة المنشآت والتجهيزات والأموال المنقولة والعقارية الأخرى، المستعملة أو الموجهة للاستعمال قصد ارتكاب الجريمة أيا كان مالکها، إلا إذا أثبت أصحابها حسن نيتهم.

3- مصادرة الأموال النقدية: حسب نص المادة 34 من هذا القانون، فإن الجهة القضائية المختصة في كل الحالات تأمر، بمصادرة الأموال النقدية المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو المتحصل عليها من هذه الجرائم، دون المساس بمصلحة الغير حسن النية.

3.2- العقوبات التكميلية الخاصة بالأجانب: حسب نص المادة 24 من هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، من الإقامة في الإقليم الجزائري، إما نهائيا أو لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات.

ويترتب عن ذلك بقوة القانون، المنع من الإقامة في الإقليم الجزائري، وطرده المحكوم عليه إلى خارج الحدود بعد انقضاء العقوبة.

تجدر الإشارة إلى أن العقوبات المذكورة، سواء كانت أصلية أو تكميلية، تطبق على الشريك في الجريمة، أو في كل عمل تحضيري منصوص عليه في هذا القانون، حسب نص المادة 23 من هذا القانون.

4.2- العقوبات المقررة لشخص المعنوي: أقر المشرع عقوبات للشخص المعنوي، حسب أحكام المادة 25 من هذا القانون، الذي يرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 17 من هذا القانون، حيث وضع لها غرامة مالية تعادل خمس (5) مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي، وفي حالة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد من 18 إلى 21 من هذا القانون، يعاقب الشخص المعنوي بغرامة تتراوح من 50.000.000 دج إلى 250.000.000 دج.

وفي جميع الحالات، يتم الحكم بجل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تفوق خمس (5) سنوات.

خامسا- تطبيق العقوبة:

1- الظروف المخففة: جاء في المادة 26 من هذا القانون، أنه لا تطبق الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 53 من قانون العقوبات، على الجرائم المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 23 من هذا القانون إذا:

- استخدم الجاني العنف أو الأسلحة.
 - كان الجاني يمارس وظيفة عمومية، وارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته.
 - ارتكب الجريمة ممتن في الصحة، أو شخص مكلف بمكافحة المخدرات أو استعمالها.
 - إذا تسببت المخدرات أو المؤثرات العقلية المسلمة، في وفاة شخص أو عدة أشخاص أو إحداث عاهة مستديمة.
 - إذا أضاف الجاني للمخدرات مواد من شأنها أن تزيد في خطورتها.
- فيما نصت المادة 28 من هذا القانون، على أن العقوبات المقررة لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية غير قابلة للتخفيض، كما يلي:
- عشرون (20) سنة سجنًا، عندما تكون العقوبة المقررة هي السجن المؤبد.
 - ثلثا (3/2) العقوبة المقررة في كل الحالات.

2- الإعفاء من العقوبة: طبقا لنص المادة 30 من هذا القانون، يعفى من العقوبة كل شخص بلغ السلطات الإدارية أو القضائية، عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.

3- تخفيض العقوبة: نصت المادة 31 من هذا القانون، على تخفيض العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الجريمة أو شريكه، إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية، من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة أو الجرائم الأخرى، من نفس الطبيعة أو مساوية لها في الخطورة:

- إلى النصف بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 17 من هذا القانون.

- إلى السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها في المواد من 18 إلى 23 من هذا القانون.

4- العود: تنص المادة 27 من هذا القانون، على تشديد العقوبة في حالة عود المتهم لارتكاب إحدى الجرائم المذكورة سابقا كما يلي:

- السجن المؤبد، عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.

- السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.

- ضعف العقوبة المقررة لكل الجرائم الأخرى.

سادسا - القواعد الإجرائية: ويتعلق الأمر:

1- المصادرة: نصت المواد 32، 33، 34 من هذا القانون على مصادرة النباتات والمواد المحجوزة، مصادرة المنشآت والتجهيزات والأموال المنقولة والعقارية، ومصادرة الأموال النقدية.

2- الأشخاص المؤهلون بالبحث عن الجرائم ومعاينتها:

زيادة على ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المادة 12 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، أجازت المادة 36 من هذا القانون، أن يقوم المهندسون الزراعيون ومفتشو الصيدلة المؤهلون قانونا من وصايتهم، تحت سلطة ضابط الشرطة القضائية بالبحث

عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتها.

3- الوقف تحت النظر: أجازت المادة 37 من هذا القانون، لضباط الشرطة القضائية أن يوقفوا للنظر أي شخص مشتبّه فيه، وهذا إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي، المتعلق بالبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتها، لمدة 48 ساعة كقاعدة عامة، على أن يقدم الموقوف تحت النظر قبل انتهاء هذه المدة إلى وكيل الجمهورية، وبعد استجوابه من طرف هذا الأخير، يجوز له بإذن كتابي تمديد حجزه إلى مدة لا تتجاوز ثلاث (3) مرات المدة الأصلية، بعد فحص ملف التحقيق، ويجوز بصفة استثنائية منح هذا الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة .

ألغت المادة 38 من نفس القانون، جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما المواد 190 ومن 241 إلى 259 من القانون 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985.

التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال

مقدمة:

إن جرائم الصرف هي جرائم مالية، تعيق النهج الاقتصادي المسطر من طرف الدولة وتؤثر على تنظيمه، كما تؤثر على العملة الوطنية وتضعف قيمتها الاقتصادية، سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي، ولهذا أقر لها المشرع الجزائري عقوبات تضمنها القانون الجزائري.

اهتم المشرع الجزائري بهذا النوع من الجرائم قصد الحد منها، وذلك بسن قوانين منها الأمر رقم 96-22 المؤرخ 1996.07.09، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، معدل ومتمم بالأمر رقم 03-01 المؤرخ في 2003.02.19، القانون رقم 06-24 المؤرخ في 2006.12.26 المتضمن قانون المالية لسنة 2007، والأمر رقم 10-03 المؤرخ في 2010.08.26 إضافة إلى المراسيم التنفيذية، وأنظمة وتعليمات بنك الجزائر، هذه الأخيرة تتضمن التزامات متعددة تشكل مخالفتها جريمة صرف، تقوم إذا تم خرق هذه النصوص القانونية وعدم احترامها.

1- تعريف جريمة الصرف:

من خلال إحداث المشرع الجزائري للأمر 96-22 المؤرخ 1996.07.09 يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، معدل ومتمم بالأمر رقم 03-01 المؤرخ في 2003.02.19 السالف الذكر، يكون قد أفرز قانون خاص ومستقل لجريمة الصرف، غير أنه لم يعرف هذه الجريمة، بل اكتف بذكر عناصرها حسب ما جاء في المادة الأولى من الأمر رقم 03-01 المؤرخ في 2003.02.19 "تعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بأية وسيلة كانت، ما يأتي:

- التصريح الكاذب.
- عدم مراعاة التزامات التصريح.
- عدم استرداد الأموال إلى الوطن.

- عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة.
- عدم الحصول على التراخيص المشترطة، أو عدم احترام الشروط المقترنة بها.
- ولا يعذر المخالف على حسن نيته".
- وتضيف المادة 02 من الأمر رقم 10-03 المؤرخ في 26.08.2010 " تعتبر أيضا مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج تتم خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما:
- شراء أو بيع أو تصدير أو استيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات محررة بعملة أجنبية.
- تصدير واستيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات دين محررة بالعملة الوطنية.
- تصدير أو استيراد السبائك الذهبية أو القطع النقدية الذهبية أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة.
- ويعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة الأولى مكرر أعلاه".
- وبالتالي فإن جريمة الصرف، هي عبارة عن كل فعل أو امتناع عن فعل، يشكل إخلالا بالالتزامات المنصوص عليها في الأمر رقم 96-22 المعدل والمتمم.
- 2- صور جريمة الصرف:**
- تنص المادة 01 من الأمر رقم 96-22 المؤرخ 09.07.1996، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، معدل ومتمم بالأمر رقم 03-01 المؤرخ في 19.02.2003، أنه يعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ما يلي:
- 1.2- التصريح الكاذب، عدم مراعاة التزامات التصريح:** يحرص المشرع على إجراء الرقابة على بواعث تحويل رؤوس الأموال عبر الحدود، وذلك بغرض التأكد من عدم خرق الأحكام القانونية، ولا سيما ما يتعلق بالمساس بالمصالح الهامة والحيوية للدولة، إن حرص المشرع يزداد حده، كلما تعلق الأمر بالنقل المادي للعملة الصعبة ووسائل الدفع المختلفة، فمن أدوات الرقابة التي أسسها المشرع لمحاربة ذلك، إلزامية استيفاء التزامات التصريح التي تسري على النقد والبضائع معا.

ونميز في هذه الصورة حالتين: الاستيراد والتصدير المادي للنقود، استيراد أو تصدير البضاعة.

أ- الاستيراد والتصدير المادي للنقود:

- بالنسبة للاستيراد: بمقتضى المادة 6 من نظام بنك الجزائر رقم 01-07 المؤرخ في 03 فيفري 2007، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدل والمتمم بمقتضى نظام بنك الجزائر رقم 02-16 المؤرخ في 21.04.2016، يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة، من طرف المقيمين وغير المقيمين، في حدود مبلغ يحدد عن طريق تعليمات من بنك الجزائر.

نصت المادة 19 من نفس النظام، أنه يرخص لكل مسافر يدخل إلى الجزائر، باستيراد أوراق نقدية أجنبية وصكوك سياحية، بشرط تقديم تصريح لدى جمارك الحدود، يخص كل مبلغ يفوق الحد الذي يحدده بنك الجزائر عن طريق تعليمات.

- بالنسبة للتصدير: أجاز النظام المذكور أعلاه في المادة 20 منه، لكل مسافر يغادر الجزائر بتصدير مبلغ أو بشكل أوراق نقدية أجنبية أو صكوك سياحية، شرط أن يكون في حدود:

* بالنسبة لغير المقيمين: المبالغ المصرح بها عند الدخول، مقتطعة منها المبلغ المتنازل عنها قانونا للوسطاء المعتمدين ومكاتب الصرف.

* بالنسبة للمقيمين: المبالغ المسحوبة من الحسابات بالعملة الصعبة في حدود السقف الذي تحدده تعليمات يصدرها بنك الجزائر، و/أو المبالغ التي يغطيها ترخيص الصرف.

أما بالنسبة لباقي وسائل الدفع الأخرى فتبقى تحت التصرف الحر لصاحبها، وقد حصرت المادة 18 من النظام 01-07 السالف الذكر، وسائل الدفع إلى جانب الأوراق النقدية، الصكوك السياحية، الصكوك المصرفية أو البريدية، خطابات الاعتماد، السندات التجارية، وكل وسائل الدفع الأخرى المقومة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة.

ب- استيراد أو تصدير البضاعة: هي الحالة التي تتحقق فيها حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، عن طريق التجارة الخارجية حصرا، ومن المقرر قانونا لاسيما في قانون الجمارك، أن كل تصدير أو استيراد لبضاعة خاضع لتصريح أمام إدارة الجمارك تصريحا

صحيحاً، وأن القيام بهذه العملية دون تصريح أو بتصريح مزور يشكل مخالفة جمركية، فإنه في نفس السياق، إذا كان هذا الفعل عند ارتكابه يهدف مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، يعد مرتكبه مقترفاً لجريمة صرف، يعاقب عليها بالعقوبة المقررة قانوناً لهذه الأخيرة، دون تطبيق قانون الجمارك وذلك لعدم جواز الجمع بين العقوبات .

2.2- عدم استرداد الأموال إلى الوطن: إن أنظمة بنك الجزائر التي تنظم حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تضع على عاتق المصدرين المقيمين للبضائع والخدمات التزام استرداد الإيرادات المتأتية من الصادرات.

حددت المواد 65، 66 و 67 من النظام 07-01 السالف الذكر، أن الإيرادات المتحصلة من الصادرات من غير المحروقات، والصادرات من غير المنتجات المنجمية، لا يتم تحصيلها إلا عن طريق الوسيط المعتمد الموطن للعقد، وهذا الأخير هو المؤهل لاسترداد المبالغ بالعملة الصعبة وذلك دون تأخير، حيث يلتزم أيضاً (الوسيط المعتمد) بتمكين المصدر من الحصول على جزء من العملة الصعبة، الذي يعود له بإدراجه في حسابه بالعملة الصعبة، وتمكينه من مقابل القيمة بالدينار لرصيد الإيرادات الناجمة من التصدير والخاضع للالتزام التنازل.

- وفي كل الأحوال فإن مسؤولية التقيد بوجوب ترحيل الإيرادات الناجمة عن الصادرات تقع على عاتق المصدر، ويجب على الوسيط المعتمد أن يصرح لدى بنك الجزائر بأي تأخير في التسديد أو الترحيل.

3.2- عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة: لقد فرض بنك الجزائر شكليات وإجراءات عدة، يجب التقيد بها في مجال الصرف وحركة رؤوس الأموال وجاء ذلك تطبيقاً للسياسة الاقتصادية التي انتهجتها الدولة، والرامية إلى دخول الجزائر في اقتصاد السوق من جهة، ومن جهة أخرى تهدف نفس القيود إلى منح سلطة الرقابة على الصرف وحركة رؤوس الأموال للدولة، حتى تتفادى تهريب رؤوس الأموال وبالتالي تفادي المساس بالاقتصاد الوطني.

فوضعت إجراءات وشكليات خاصة بالعملة الصعبة (حيازتها، التنازل عنها شراءها...) وأخرى خاصة بتنظيم حركة رؤوس الأموال الناتجة عن عمليات التجارة الخارجية

(استيراد وتصدير البضائع والخدمات...).

أ- بالنسبة للقيود المفروضة على التعامل بالعملة الصعبة وحيازتها: إن المادة 17 من النظام 01-07 السالف الذكر، أجازت صراحة لكل مقيم بالجزائر، اقتناء وحيازة وسائل الدفع مدونة بالعملة الصعبة الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة، شرط أن يتم ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام ذاته، إن هذه الوسائل لا يمكن اكتسابها أو التنازل عنها أو إيداعها بالجزائر إلا باللجوء إلى وسيط معتمد، إلا ما جاء مخالفا لذلك في نص تشريعي خاص أو ترخيص من بنك الجزائر.

1- حيازة العملة الصعبة: تشكل حيازة العملة الصعبة من غير الوسطاء المعتمدين جريمة صرف، ذلك أن أنظمة بنك الجزائر رخصت لكل شخص طبيعي أو معنوي، مقيم أو غير مقيم بالجزائر، أن يحوز على وسائل دفع محررة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل، لدى الوسطاء المعتمدين لا غير، فتتجسد هذه الحيازة في امتلاك حسابات بالعملة الصعبة لدى البنوك أو المؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة، بالنسبة للأشخاص الطبيعية والمعنوية المقيمة أو الغير مقيمة، كما تتجسد في فتح حسابات بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر بالنسبة للوسطاء المعتمدين.

2- التنازل عن العملة الصعبة: إن كل تنازل عن العملة الصعبة لغير الوسطاء المعتمدين أو بنك الجزائر يشكل جريمة صرف.

تنص المادة 21 من النظام 01-07 السالف الذكر، أنه لا يمكن القيام بعمليات الصرف بين الدينار الجزائري والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة، إلا لدى الوسطاء المعتمدين و/أو بنك الجزائر، كما نصت المادة 8 من نفس النظام، أنه يمنع على المقيمون من تكوين موجودات نقدية ومالية وعقارية في الخارج، من نشاطاتهم في الجزائر ماعدا حالات خاصة منصوص عليها في الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26.08.2003 في مادته 126 .

3- شراء العملة الصعبة: نصت عليه المادة 17 من النظام 01-07 السالف الذكر، ما دام كل شراء للعملة الصعبة وتداولها وإيداعها في الجزائر، يتطلب وجوبا أن يتم لدى وسيط معتمد، فإن كل اكتساب للعملة الصعبة لدى الغير يعتبر فعلا مشكلا لجريمة صرف.

ب- بالنسبة لحركة رؤوس الأموال نتيجة عمليات تجارية: وتشمل دراسة القيود المفروضة على عمليتي التصدير والاستيراد الخاصتين بالبضائع و/أو الخدمات.

1- استيراد وتصدير البضائع: تم تكريس حرية التجارة الخارجية بمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19.07.2003، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، إذ حررت كل عمليات استيراد البضائع وتصديرها، باستثناء ما كان منها مخلا بالأمن والنظام العام والأخلاق من كل قيد، إلا أنه نظرا لما ينتج من حركة رؤوس أموال ضخمة من هذه العمليات، جعل المشرع يضع شرطا خاصا يتمثل في ضرورة إخضاع عمليات الاستيراد والتصدير لشكلية التوطين المصرفي المسبق، لدى بنك وسيط معتمد في الجزائر، حسب أحكام المادتين 29 و 30 من النظام 01-07 السالف الذكر ويتمثل التوطين المصرفي بالنسبة للمتعاين الاقتصادي، في اختياره قبل انجاز العملية (استيراد وتصدير) بنكا له صفة الوسيط المعتمد، ويلتزم بالقيام لديه بكل الإجراءات المصرفية المرتبطة بالعملية.

2- استيراد البضائع والخدمات: جاء في المادة 29 من النظام رقم 01-07 السالف الذكر أن كل عملية استيراد أو تصدير للسلع أو الخدمات، تخضع إلى إلزامية توطين لدى وسيط معتمد، باستثناء ما يخضع منها لنظام العبور والعمليات المشار إليها في المادة 33 من نفس النظام، وهناك عمليات تصدير السلع معفية من شرط التوطين المصرفي، وهي على العموم تلك الخاضعة لنظام جمركي:

- الواردات/ الصادرات التي تدعى بدون تسديد، التي يقوم بها المسافرون لاستعمالاتهم الشخصية.

- الواردات التي تدعى بدون تسديد، والتي يقوم بها المواطنون المسجلون لدى الممثلات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج، عند عودتهم إلى الجزائر.

- الواردات/ الصادرات التي تقل قيمتها عن بقيمة " فوب " 100.000.

- واردات/ صادرات العينات، والهبات والسلع المستلمة في حالة تفعيل الضمان.

- الواردات من السلع المحققة في إطار نظام الوقف الجمركي.

3- تصدير البضائع والخدمات: اشترطت المادة 56 من نظام 01-07 السالف الذكر، أن تخضع الصادرات من السلع عند البيع النهائي أو عند الإيداع وكذا الصادرات من الخدمات إلى إلزامية توطين مصرفي لدى وسيط معتمد، باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 58 من نفس النظام والتي تتعلق بـ:

* الصادات المؤقتة، إلا في الحالات التي ينجم عنها تسديد أداء الخدمات، عن طريق ترحيل العملات الأجنبية.

* الصادات مقابل السداد، بقيمة تقل أو تساوي مبلغ مائة ألف دينار (100.000 دج) والتي تنجز عن طريق بريد الجزائر.

بناء على ما سبق يعد كل تصدير لخدمات دون توطين بنكي وكل تحصيل لإيرادات متأتية من تصدير خدمة، يتم من دون وسيط معتمد فعلا مشكلا لجريمة الصرف.

4.2- عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها:

الأصل في الأنظمة الصادرة عن بنك الجزائر، هو الاعتراف للمتعاملين الاقتصاديين بحق القيام بعمليات استيراد وتصدير البضائع والخدمات بكل حرية، وذلك تحقيقا لرغبة الدولة في تحرير التجارة الخارجية، إلا أنه لكل أصل استثناء، يؤكد تدخل السلطات العمومية دفاعا عن المصالح الوطنية، فيما يخص بعض العمليات الخاصة بالتجارة الخارجية والمتعلقة بنوع معين من البضائع أو الخدمات، فتخضعها إلى ترخيص مسبق من بنك الجزائر، لذلك نجد بعض أنظمتها تضمنت شرط الحصول على ترخيص مسبق، لتمكن المتعامل الاقتصادي بالقيام ببعض التصرفات الخاصة بنشاطاته في مجال التجارة الخارجية وتقتصر حرية الاستيراد والتصدير طبعا على البضائع والخدمات التي لا تكون محل حظر أو منع.

وفيما يخص العمليات والتصرفات التي أخضعها الأنظمة إلى تراخيص هي

كالتالي:

أ- تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج: إن تشكيل أصول نقدية أو مالية أو عقارية بالخارج من قبل مقيمين، انطلاقا من نشاطاتهم في الجزائر يبقى ممنوع، إلا إذا منح مجلس النقد والقرض رخصة بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، لتأمين تمويل نشاطات في الخارج تكون متممة لنشاطاتهم المتعلقة بالسلع والخدمات التي يمارسونها بالجزائر، استناد للمادة 8 من نظام 01-07 السالف الذكر، والمادة 187 من القانون رقم 90-10 المتعلق بالنقد والقرض.

ب- استرداد الأموال: ترحيل رؤوس الأموال المحولة نحو الجزائر من غير المقيمين، قصد

تمويل نشاطات اقتصادية وإيراداتها، مقيد بالحصول على تأشيرة من بنك الجزائر.

كما أن المادة 31 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20.08.2001، المتعلق بتطوير الاستثمار، تجيز إعادة تحويل (استرداد) رؤوس الأموال والنتائج والمداخل والفوائد وسواها من الأموال المتصلة، بتمويل مشاريع في الجزائر، وفق شروط تشجيعا للاستثمار الأجنبي بالجزائر.

اشتترطت المادة 29 من النظام 01-07 السابق الذكر، أن يسبق التوطين كل تحويل/ترحيل للأموال، التزام و/أو التخليص الجمركي للبضائع، حيث تخضع كل عملية استيراد أو تصدير أو الخدمات إلى إلزامية التوطين لدى وسيط معتمد، وقد جاء في المادة 6 من نفس النظام، أن كل عملية استيراد أو تصدير أي سند دين أو ورقة مالية أو وسيلة دفع محررة بالعملة الوطنية، إلى ضرورة الحصول على ترخيص صريح من بنك الجزائر.

ج- الفوترة والبيع بالعملة الصعبة داخل الإقليم الجزائري: تنص المادة 5 من النظام 01-07 السالف الذكر على "تتم الفوترة أو بيع السلع والخدمات في المجال الجمركي الوطني بالدينار الجزائري إلا في الحالات التي ينص عليها التنظيم المعمول به"، أما باقي عمليات الاستيراد فإما أنها تخضع لنصوص خاصة، تحدد شروط وكيفيات إجرائها، وفي غياب تلك النصوص لا بد أن تخضع إلى ترخيص مسبق من بنك الجزائر.

3- أركان جريمة الصرف و حركة رؤوس الأموال:

يستلزم لقيام جريمة الصرف توفر عناصرها الأساسية والمتمثلة في ثلاثة أركان:

1.3- الركن الشرعي: بالنسبة لجرائم الصرف يحكمها النص الوارد في قانون العقوبات بالإضافة إلى القانون الخاص المستقل بها، الأمر رقم 96-22 المؤرخ 09.07.1996 يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، معدل ومتمم بالأمر رقم 03-01 المؤرخ في 19.02.2003، القانون رقم 06-24 المؤرخ في 26.12.2006 المتضمن قانون المالية لسنة 2007، والأمر رقم 10-03 المؤرخ 26.08.2010، هذا القانون هو المتكفل بتنظيم مخالفة الصرف، وخاصة وأنه جاء منظما لكل جريمة على حركة مع تحديد العقوبات اللازمة لها.

2.3- الركن المادي:

1- محل جريمة الصرف: ويتمثل في النقود القيم المنقولة والسندات، وكل وسيلة دفع

السبائك الذهبية، الأحجار والمعادن النفيسة.

أولاً: النقود: للنقود شكلين هما: نقود معدنية وأوراق نقدية أو نقود مصرفية:

* النقود المعدنية والأوراق النقدية: تتمثل حسب القانون رقم 90-10 المؤرخ 14.04.1990 يتعلق بالنقد والقرض، في الأوراق النقدية المصرفية والقطع النقدية المعدنية التي تصدر عن بنك يتمتع بامتياز الإصدار.

* **النقود المصرفية:** تشمل باقي وسائل الدفع الأخرى، لاسيما الشيكات المصرفية والشيكات السياحية التي تختلف عنها، إذ أن الساحب فيها يكون المصرف مباشرة أو شركة سياحة ويستحق الدفع في الخارج على فرع من فروع هذا أو تلك، وكذلك بطاقات الائتمان، رسائل الاعتماد، الأوراق التجارية... الخ، ونميز فيها صورتين من النقود:

- النقود المصرفية الوطنية: المتمثلة في الدينار الجزائري.
- النقود الأجنبية: والتي بدورها تنقسم إلى صنفين: نقود قابلة للتحويل المعبر عنها بالعملة الصعبة ونقود غير قابلة للتحويل.

ثانياً: الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة:

* **الأحجار الكريمة:** يقصد بها تلك المعادن التي اكتسبت قيمتها من بريقها وندرته، إلا أن الأحجار الكريمة المعنية بتشريع مخالفات الصرف، هي على الخصوص تلك المستعملة في الحلي، كالماس والزمرد والسفير والياقوت والفيروز والزبرجد.

* **المعادن الثمينة:** يقصد بها الذهب والفضة والبلاطين، سواء كان على شكل مصنوعات خالصة أو مخلوطة أو على شكل ملابس، بخصوص القطع النقدية الذهبية في مفهوم حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج هي التي لها قيمة في السوق.

2- السلوكات المجرمة:

أ- **التصريح الكاذب، عدم مراعاة التزامات التصريح:** إن حرص المشرع يزداد حدة، كلما يتعلق الأمر بالنقل المادي للعملة الصعبة ووسائل الدفع المختلفة، على شكل ما اعتاد البعض على فعله بشكل غير قانوني، وهو يشكل إحدى أشكال جريمة الصرف، فمن أدوات الرقابة التي أسسها المشرع لمحاربة ذلك، إلزامه استيفاء التزامات التصريح التي تسري على النقد والبضائع معا.

فلا يمكن استيراد أو تصدير كل سند دين أو ورقة مالية أو وسيلة دفع يكون محرر

بالعملة الوطنية، إلا بتصريح بذلك لمصالح الجمارك، وترخيص مسبق من بنك الجزائر حسب نص المادة 06 من النظام رقم 07-01 السالف الذكر.

- تصدير الأوراق النقدية أو الصكوك السياحية الأجنبية، حسب النظام 07-01 السالف الذكر، تقديم أي تصريح أمام الجمارك، فإذا كان المصدر غير مقيم بالجزائر، يحظر عليه تصدير ما يتجاوز المبلغ المصرح به لدى الدخول، وتطرح منه المبالغ التي تم التنازل عنها قانونا للوسطاء المعتمدين ومكاتب الصرف، وإذا التزم بهذه الحدود يمكن له إثبات شرعية حركة وسائل الدفع المذكورة بتقديم التصريح المعد عند الدخول.

ب- **عدم استرداد الأموال إلى الوطن:** يعاقب الأمر رقم 96-22 المؤرخ 1996.07.09 يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، معدل ومتمم بالأمر رقم 03-01 المؤرخ في 2003.02.19 وكذا بمقتضى الأمر رقم 10-03 المؤرخ في 2010.08.26، على أفعال عدم استرداد الأموال إلى التراب الوطني، هذا التجريم يجد أساسه في الالتزام القانوني الوارد في المادتين 61 و65 من النظام رقم 07-01 السالف الذكر، المتعلقة بالصادرات من غير المحروقات والمنتجات المنجمية. يعد المصدر المسؤول الوحيد جزائيا عن عدم الترحيل، وقد وضعت المادة 65 من النظام 07-01 السالف الذكر، التزاما على عاتق الوسيط المعتمد بوجوب التصريح لدى بنك الجزائر بأي تأخير.

ج- **عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة:** تخضع العمليات المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلى إجراءات وشكليات محددة، والتي تحمي النظام العام الاقتصادي، ومخالفتها مدرج ضمن جرائم الصرف وتتمثل هذه الإجراءات في:

* **التوطين المصرفي:** هو فتح ملف لدى الوسيط المعتمد، يؤدي إلى منح رقم التوطين مما يمكنه من متابعة العملية، فهو إجراء وجوبي طبقا لنص للمادة 29 من النظام 07-01 السالف الذكر.

* **تدخل الوسيط المعتمد ومسؤوليته الجزائرية:** صفة الوسيط المعتمد، عبارة عن صلاحية يمنحها محافظ بنك الجزائر، للبنك أو المؤسسة المالية الحائزين على ترخيص من طرف مجلس النقد والقرض، وهي تتيح القيام بعمليات التجارة الخارجية والصرف، ويمكن كذلك لبريد الجزائر القيام ببعض التسديدات والتحويلات وترحيل الأموال.

- د - عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها:
- فيما يلي بعض المجالات التي يشترط فيها الحصول على الترخيص قبل إجراء العملية:
- تصدير وإستيراد سند دين أو ورقة مالية أو وسيلة دفع، محررين بالعملة الوطنية يسلم الترخيص من طرف البنك.
 - تكوين موجودات نقدية ومالية وعقارية في الخارج، مرهون بترخيص من مجلس النقد والقرض.
 - الحصول على صفة الوسيط المعتمد، للقيام بالمعاملات مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة مرهون بترخيص من محافظ بنك الجزائر.
 - الواردات من السلع والخدمات، يخضع أي تسبيق يدفعه الوسيط المعتمد يفوق 15% من المبلغ الإجمالي للعقد إلى ترخيص الجزائر حسب نص المادة 50 من النظام 01-07 السالف الذكر.
 - الصادرات من السلع والخدمات، يخضع إلى ترخيص من المصالح المختصة لبنك الجزائر إذا نص العقد أن التسديد يكون مستحقا لأجل لا يتجاوز 120 يوما.
 - لا يمكن أن يتجاوز مبلغ العملة الصعبة المنصوص عليها في المادة 77 من النظام رقم 01-07 السالف الذكر، ذلك المحدد بموجب تعليمة من بنك الجزائر إلا بترخيص من هذا الأخير.
- هـ - جرائم التعامل غير الشرعي في وسائل الدفع والقيم المنقولة وسندات الدين:
- لقد أدخل الأمر رقم 03-10 المؤرخ في 26-08-2010 تعديلا جوهريا على المادة 02 من الأمر 96-22 المؤرخ 09.07.1996، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث وسع مجال التجريم ليشمل جرائم جديدة وهي:
- شراء أو بيع أو تصدير أو إستيراد، كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات دين، محررة بعملة الأجنبية.
 - تصدير واستيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات دين، محررة بالعملة الوطنية.
 - تصدير أو استيراد السبائك الذهبية أو القطع النقدية الذهبية أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة.

3.3- الركن المعنوي: لقد كرس تعديل 03-01 المؤرخ في 19.02.2003 المعدل والمتمم للأمر 96-22 السالف الذكر، التشديد في مفهوم الركن المعنوي، باستبعاد حسن النية في بعض جرائم الصرف دون الجرائم الأخرى، ومنه خلق ثنائية تم تعميقها أكثر بموجب تعديل سنة 2010 الذي أثار قائمة الجرائم الجائز فيها إثبات حسن النية.

4- معاينة جريمة الصرف:

1.4- الأعوان المؤهلون لمعاينة جريمة الصرف: نجد أن المشرع الجزائري في مجال معاينة الجريمة التي تؤدي متابعتها قضائيا، خص بالذكر فئات محددة يناط بهم دون سواهم ومنحهم صلاحيات لمعاينة الجريمة، وقد حصرت المادة 7 من الأمر رقم 10-03 المؤرخ في 26.08.2010، المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الأعوان المؤهلين لمعاينة جرائم الصرف وهم:

- ضباط الشرطة القضائية، المنصوص عليهم في المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية.
- أعوان الجمارك.
- موظفو المفتشية العامة للمالية، المعينون بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية وفق شروط وكيفيات يحددها التنظيم.
- أعوان البنك الجزائري، الممارسون على الأقل مهام مفتش أو مراقب المحلفون والمعينون وفق شروط وكيفيات يحددها التنظيم.
- الأعوان المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، المعينون بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير التجارة، وفق شروط وكيفيات يحددها التنظيم.

2.4- الصلاحيات المخولة للأعوان المؤهلون لمعاينة جريمة الصرف: بالرجوع لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، فإن المشرع خول لضباط الشرطة القضائية، اتخاذ تدابير الأمن وتفتيش المساكن وحجز المستندات والوثائق والإطلاع عليها في جرائم الصرف، بالإضافة إلى إجراءات التحري الخاصة، كاعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور وعملية التسرب، ومنح لهم صلاحيات تحرير محاضر المعاينة، دون أن تكون لهم صلاحية احتجاز الأشياء كضمان تحصيل الغرامات المستحقة.

- حق الإطلاع على الوثائق حسب نص المادة 48 من قانون الجمارك.
- غير أنه يوجد استثناء بالنسبة للأعوان المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش فهؤلاء

الأعوان ليست لهم صلاحيات الدخول إلى المنازل، الحجز والإطلاع على الوثائق.

5- طرق ووسائل إثبات جريمة الصرف:

1.5- **شكليات محاضر المعاينة:** حسب المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-34 المؤرخ في 29.01.2011 يعدل ويتم المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 14.07.1997، الذي يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وكيفيات إعدادها، تعالين مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، في محاضر يحررها الأعوان المؤهلون، على أن تتضمن محاضر المعاينة حسب المادة 3 من نفس القانون على:

- الرقم التسلسلي.
- تاريخ المعاينات، التي تم بها وساعاتها ومكانها أو أماكنها المحددة.
- اسم ولقب العون أو الأعوان الذين يحررون المحاضر وصفاتهم وإقامتهم.
- ظروف المعاينة.
- تحديد هوية مرتكب المخافة، وعند الاقتضاء هوية المسؤول المدني، عندما يكون الفاعل قاصرا، أو هوية الممثل الشرعي عندما يكون الفاعل شخصا معنويا.
- إرفاق نسخة من وثيقة الهوية جواز سفر أو بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لشخص الطبيعي، والرقم التعريفي الضريبي بالنسبة للشخص المعنوي، أو أي وثيقة يمكن أن تثبت هويته.
- طبيعة المعاينات التي تم القيام بها والمعلومات المحصل عليها.
- ذكر النصوص المكونة للعنصر الشرعي للمخالفة.
- وصف محل الجنحة وتقويمها.
- كل عنصر من شأنه تحديد قيمة المعاينات التي تم القيام بها بصفة مفصلة.
- التدابير المتخذة في حالة الحجز، الوثائق، محل الجنحة، الوسائل المستعملة في الغش.
- التنويه إلى إخطار المخالف بإمكانية طلب المصالحة، في حدود ما يسمح به القانون في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.
- توقيع العون أو الأعوان الذين يحررون المحاضر.

- توقيع مرتكب أو مرتكبي المخالفة و/أو المسؤول المدني أو الممثل الشرعي، وفي حالة رفض أحد هؤلاء التوقيع يذكر ذلك في محضر المعاينة.

يشار في المحضر إلى الأشخاص الذين أجريت عندهم المعاينات، قد اطلعوا على تاريخ تحريره ومكانه، وأنه قد تلي وعرض عليهم للتوقيع.

- إرسال محاضر المعاينة: في ظل التشريع للأمر رقم 10-03 المؤرخ في 26.08.2010 كانت ترسل المحاضر إلى وزارة المالية، إلا أنه بعد التعديل الوارد في المرسوم التنفيذي رقم 11-34 المؤرخ في 29.01.2011 يعدل ويتم المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 14.07.1997، الذي يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها، استرجعت النيابة حق تحريك الدعوى العمومية.

طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-34 المؤرخ في 29.01.2011 يعدل ويتم المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 14.07.1997، الذي يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها، يحرر الأعوان المؤهلون محاضر المعاينة في ستة (06) نسخ:

- يرسل فوراً أصل المحضر ونسخة منه، مرفقان بالمستندات الثبوتية إلى وكيل الجمهورية المختص إقليمياً.

- ترسل فوراً نسخة من المحضر، مرفقة بنسخ من المستندات الثبوتية حسب الحالة، إلى اللجنة الوطنية أو اللجنة المحلية للمصالحة.

- ترسل نسخة من المحضر إلى الوزير المكلف بالمالية.

- ترسل نسخة من المحضر إلى محافظ بنك الجزائر.

- تحفظ نسخة على مستوى المصلحة التي قامت بتحرير محضر المعاينة.

2.5- تطبيق قواعد الإجراءات الجزائية على جرائم الصرف: نظرا لكون جرائم الصرف من الجرائم الخطيرة التي تمس النظام العام الاقتصادي، أدرجه المشرع ضمن قائمة الجرائم التي تتميز بمعاملة خاصة أكثر ردها.

أ- خضوع جرائم الصرف لاختصاص الأقطاب الجزائية المتخصصة: أدخل في النظام القانوني نظام الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع (الأقطاب الجزائية المتخصصة) على اثر تعديل قانون الإجراءات الجزائية، القانون رقم 04-14 المؤرخ في 10.11.2004 وفقا للمواد 37، 40، 40 مكرر 1، 40 مكرر 2، 40 مكرر 3، من قانون الإجراءات الجزائية.

يؤول الاختصاص لهذه الأقطاب، في مجال الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وفق قاعدة الملائمة الممنوحة للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة بالقطب حسب المادة 40 مكرر 2 من نفس القانون، والتي بمقتضاها يمكن له أن يطالب بملف الإجراءات لعرضه على هذه الأخيرة، كما له أن لا يتخذ أي إجراء لإخطار القطب المتخصص، فتكون المحكمة العادية هي صاحبة الاختصاص، في حالة ما إذا كانت الوقائع لها أثر نسبي على النظام العام.

ب- تمديد الاختصاص الإقليمي لضباط الشرطة القضائية: يمتد الاختصاص تلقائيا على مدى كامل الإقليم، حسب نص المادة 16 من قانون الإجراءات الجزائية، ويتعين عليهم أن يخبروا مسبقا وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

ج- تمديد آجال التوقيف للنظر: تجيز المادة 51 و 65 من قانون الإجراءات الجزائية تمديد مدة التوقيف للنظر ثلاثة (03) مرات في الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وهذا في حالات التلبس والتحقيق الابتدائي.

د- استعمال تقنيات التحري والتحقيق الخاصة في جرائم الصرف: أدرج المشرع الجزائري جرائم الصرف، في القانون رقم 06-22 المؤرخ في 20.12.2006، في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، ضمن الجرائم التي تعتمد تقنيات التحري والتحقيق الخاصة الواردة في المواد 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 18 من قانون الإجراءات الجزائية.

6- إجراءات المصالحة:

رغم أن الأصل في المسائل الجزائية عدم جواز إجراء الصلح سواء بين الجاني والمجني عليه أو الجاني وممثل النيابة، وبالتالي إنهاء المتابعة وإفلات الجاني من العقاب إلا أن لهذا المبدأ استثناء من بينها إمكانية إنهاء المتابعة الجزائية، وأجاز المشرع بموجب المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية، أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان

القانون يجيزها صراحة، وإجراء المصالحة في جرائم الصرف يهدف إلى تفادي عرض النزاع على القضاء، فبمجرد ما تتم المصالحة بين الطرفين تنقضي الدعوى العمومية.

استنادا للمرسوم التنفيذي رقم 11-35 المؤرخ في 29.01.2011، يحدد شروط وكيفيات إجراء المصالحة، في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما.

تشكلت لجنتان للمصالحة لجنة وطنية وأخرى محلية توجه إليهما طلبات المصالحة.

حسب نص المادة 2 من نفس المرسوم المذكور، يقدم طلب المصالحة مرفقا بوصل إيداع الكفالة والتي تساوي 200% من قيمة محل الجنحة لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل، إضافة لنسخة من السوابق القضائية للمخالف حسب الحالة، إلى رئيس اللجنة الوطنية للمصالحة أو رئيس اللجنة المحلية، أما إذا كان المخالف قاصرا أو شخصا معنويا يقدم المسؤول المدني أو الممثل الشرعي طلب المصالحة، وفي حالة رفض طلب المصالحة تبقى الكفالة في حالة إيداع إلى حين صدور الحكم النهائي.

جاء في المادة 4 من نفس المرسوم المذكور سالفًا، فإن اللجنة الوطنية للمصالحة تقوم بإجراء المصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 500.000 دينار وتقل عن عشرين (20) مليون دينار أو تساويها، وذلك مقابل دفع مبلغ المصالحة الذي تحدد قيمته. أما المادة 6 من نفس المرسوم ورد فيها أنه، تقوم اللجنة المحلية للمصالحة بإجراء المصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تساوي 500.000 دج أو تقل عنها، وذلك مقابل دفع مبلغ المصالحة، الذي يحسب بتطبيق نسبة متغيرة تتراوح بين 200% إلى 250% من قيمة محل الجنحة، إذا كان المخالف شخصا طبيعيا، و 300% إلى 400% من قيمة محل الجنحة إذا كان المخالف شخصا معنويا.

حسب أحكام المواد 12، 13، 14، و 15 من نفس المرسوم، فإن مقرر قبول المصالحة يتضمن على المبلغ الواجب دفعه محل الجنحة، وإن تعذر ذلك ما يعادل قيمته الوسائل المستعملة في الغش، أجل الدفع، تعيين المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل ترسل في غضون عشرة (10) أيام نسخة من محضر المداولات، ومقرر قبول المصالحة أو رفضها إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، ووزير المالية ومحافظ بنك الجزائر، على

أن يبلغ وجوبا مقرر قبول المصالحة أو رفضها إلى المخالف في غضون خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توقيعه، بموجب محضر تبليغ ورسالة موصى عليها مع وصل استلام أو أي وسيلة قانونية أخرى، ويمنح المخالف أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ استلام مقرر المصالحة لتنفيذ جميع الالتزامات، وتخطر اللجنة الوطنية أو اللجنة المحلية للمصالحة بانتهاء الآجال المذكورة وكيل الجمهورية المختص بتنفيذ أو عدم تنفيذ المخالف للالتزامات.

بناء على الأمر 03-10 المؤرخ في 26.08.2010، وما جاء في مادته 9 مكرر 1،

لا يستفيد المخالف من إجراءات المصالحة في حالة:

- إذا كانت قيمة محل الجنية تفوق عشرين (20) مليون دينار.
 - إذا سبقت له الاستفادة من المصالحة.
 - إذا كان في حالة عود.
 - إذا اقترنت جريمة الصرف بجريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو الفساد أو الجريمة المنظمة أو الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
- 7- البطاقة الوطنية للمخالفين:** بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12-279 المؤرخ في 09.07.2012، يحدد كفاءات تنظيم وسير البطاقة الوطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، جاء هذا المرسوم بالبطاقة المنشأة لدى الوزارة المكلفة بالمالية وبنك الجزائر، وهي بنك معطيات يسجل فيه كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو غير مقيم، كان محل محضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
- تستعمل البطاقة في وضع سياسة الوقاية والمكافحة في مجال مخالفة الصرف الوقاية والمكافحة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مراقبة سوابق المخالفين في مجال المصالحة، اتخاذ الإجراءات التحفظية تجاه المخالفين، إعداد الإحصائيات، إعداد التقرير السنوي الموجه لرئيس الجمهورية.

يمكن للجهات القضائية المختصة أن تطلب من مسير البطاقة معلومات حول سوابق كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في البطاقة، ويمكن لضباط الشرطة القضائية أن يطلبوا نفس المعلومات بناء على تقديم تسخيرة مسلمة من الجهة القضائية المختصة.

قانون حماية الطفل

مقدمة:

جرم القانون الجزائي، جميع الأفعال التي يرتكبها الشخص على الطفل، والتي من شأنها أن تمس بسلامة جسمه، بتجريم أفعال الإيذاء والتعدي، ولهذا حظيت هذه الفئة بتشريع خاص بها، وهو القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15.07.2015، يتعلق بحماية الطفل الذي أحاط فيه المشرع الطفل بمعاملة خاصة، على ضوء سياسة اجتماعية، تهدف إلى توفير الرعاية والحماية، عن طريق تقدير تدابير الحماية والإصلاح.

1- مضمون القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15.07.2015، يتعلق بحماية الطفل:

إن هذا النص التشريعي المتعلق بحماية الطفل، تمت صياغته ضمن عدة فصول كما يلي:

- الباب الأول: أحكام عامة.

- الباب الثاني: حماية الأطفال في خطر.

* الفصل الأول: الحماية الاجتماعية.

القسم الأول: الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

القسم الثاني: الحماية الاجتماعية على المستوى المحلي.

* الفصل الثاني: الحماية القضائية.

القسم الأول: تدخل قاضي الأحداث.

القسم الثاني: حماية الأطفال ضحايا بعض الجرائم.

- الباب الثالث: القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين.

* الفصل الأول: في التحري الأولي والتحقيق والحكم.

القسم الأول: في التحري الأولي.

القسم الثاني: في التحقيق.

القسم الثالث: في الحكم أمام قسم الأحداث.

القسم الرابع: في غرفة الأحداث للمجلس القضائي.

القسم الخامس: في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الأحداث.

* الفصل الثاني: في مرحلة التنفيذ.

القسم الأول: في حرية المراقبة.

القسم الثاني: في تنفيذ الأحكام والقرارات.

*الفصل الثالث: في الوساطة.

- الباب الرابع: في حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة.

*الفصل الأول: آليات حماية الطفولة داخل المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الطفولة.

القسم الأول: المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الأطفال.

القسم الثاني: حقوق الأطفال داخل المراكز المتخصصة في حماية الطفولة.

*الفصل الثاني: حماية الطفل داخل مراكز إعادة التربية وإدماج الأحداث.

- الباب الخامس: أحكام جزائية.

- الباب السادس: أحكام انتقالية ونهائية.

2- **أحكام عامة:** تضمنت أحكام هذا الفصل، في مادته الأولى الهدف من هذا القانون وهو: تحديد قواعد وآليات حماية الطفل، وكذلك تعرض لتحديد أهم المصطلحات الواردة في هذا القانون في مادته 2، وهي كما يلي:

- **الطفل:** كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر (18) سنة كاملة، يفيد مصطلح "حدث" نفس المعنى.

- **الطفل في خطر:** الطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنهما أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر ومن بين الحالات التي تعرض الطفل للخطر:

- فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي.

- تعريض الطفل للإهمال أو التشرد.

- المساس بحقه في التعليم.

- التسول بالطفل أو تعريضه للتسول.

- عزز الأبوين أو من يقوم برعاية الطفل، عن التحكم في تصرفاته التي من شأنها أن تؤثر على سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية.

- التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية.
- سوء معاملة الطفل، لاسيما بتعريضه للتعذيب والاعتداء على سلامته البدنية، أو احتجازه أو منع الطعام عنه، أو إتيان أي عمل ينطوي على القساوة، من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي.
- إذا كان الطفل ضحية جريمة من ممثله الشرعي.
- إذا كان الطفل ضحية جريمة من أي شخص آخر، إذا اقتضت مصلحة الطفل حمايته.
- الاستغلال الجنسي للطفل بمختلف أشكاله، من خلال استغلاله لاسيما في المواد الإباحية وفي البغاء، وإشراكه في عروض جنسية.
- الاستغلال الاقتصادي للطفل، لاسيما بتشغيله أو تكليفه بعمل يحرمه من متابعة دراسته أو يكون ضارا بصحته أو بسلامته البدنية و/أو المعنوية.
- وقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة، وغيرها من حالات الاضطراب وعدم الاستقرار.
- الطفل اللاجئ.
- **الطفل الجانح:** الطفل الذي يرتكب فعلا مجرما، والذي لا يقل عمره عن عشر (10) سنوات، وتكون العبرة في تحديد سنه بيوم ارتكاب الجريمة.
- **الطفل اللاجئ:** الطفل الذي أرغم على الهرب من بلده، مجتازا الحدود الدولية، طالبا حق اللجوء، أو أي شكل آخر من الحماية الدولية.
- **الممثل الشرعي للطفل:** وليه أو وصيه أو كافله أو المقدم أو حاضنه.
- **الوساطة:** آلية قانونية، تهدف إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة وبين الضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، وتهدف إلى إنهاء المتابعات، وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحية، ووضع حد لآثار الجريمة، والمساهمة في إعادة إدماج الطفل.
- **مصالح الوسط المفتوح:** مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح.
- **سن الرشد الجزائي:** بلوغ ثماني عشرة (18) سنة كاملة، تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن الطفل الجانح يوم ارتكاب الجريمة.
- أقرت المادة 3 من هذا القانون، الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الطفل دون تمييز والتي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات الدولية، والتشريع الوطني إضافة لهذه الحقوق، هناك حقوق أخرى منحت كذلك للطفل المعوق والطفل الموهوب.

واعتبرت الأسرة الوسط الطبيعي لنمو الطفل، ولا يجوز فصله عن أسرته إلا إذا استدعت مصلحته ذلك، وبأمر أو حكم أو قرار قضائي، أين يقع على عاتق الوالدين مسؤولية حمايته وتأمين ظروف معيشته، وكذلك تكفل الدولة له ذلك، بحمايته من كافة أشكال العنف والإهمال، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايته ومنحه حقوق، تتمثل في التعبير عن آرائه بحرية وفقا لسنة، وفي إطار احترام القانون، كما منحت لطفل المتهم بارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة، الحق في محاكمة عادلة، وهذا ما ورد في المواد 5، 6، 8، 9 من نفس القانون.

منع المشرع في المادة 10 من هذا القانون، استعمال الطفل في الإشهار، الأفلام أو الصور أو التسجيلات مهما كان شكلها، إلا بترخيص من ممثله الشرعي، وخارج أوقات التمدرس، وكل مخالف لذلك يعرض نفسه لمتابعة جزائية.

3 - حماية الأطفال في خطر:

1.3- الحماية الاجتماعية:

أ- الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة:

أنشئت هذه الهيئة لدى الوزير الأول، يرأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة تكلف بالسهر على حماية وترقية حقوق الطفل، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وقد سخرت لها كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة، للقيام بمهامها المتمثلة في ترقية حقوق الطفل.

يتلقى المفوض الوطني لحماية الطفولة، الإخطارات من الطفل أو ممثله الشرعي أو كل شخص، حول المساس بحقوق الطفل، ويحولها إلى مصلحة الوسط المفتوح المختصة أما الإخطارات التي تتضمن قضايا جزائية تحول إلى وزير العدل، حافظ الأختام، الذي بدوره يخطر النائب العام المختص، لتحريك الدعوى العمومية، وهذا ما تضمنته المواد من 11 إلى 20 من نفس القانون.

ب- الحماية الاجتماعية على المستوى المحلي، المواد من 21 إلى 31 من هذا القانون:

تتولى الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي، مصالح الوسط المفتوح بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية، والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة تتولى بمتابعة وضعية الأطفال في خطر ومساعدة أسرهم.

تخطر هذه المصالح من قبل الطفل و/أو ممثله الشرعي أو الشرطة القضائية أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو كل جمعية أو هيئة عمومية أو خاصة، تنشط في مجال حماية الطفل، أو المساعدين الاجتماعيين أو المربين أو المعلمين أو الأطباء أو كل شخص طبيعى أو معنوي آخر، بكل ما من شأنه أن يشكل خطرا على الطفل أو صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية، كما يمكنها أن تتدخل تلقائيا، حيث تقوم بالأبحاث الاجتماعية، لتأكد من الوجود الفعلي للخطر، بالانتقال إلى مكان تواجد الطفل والاستماع إليه وإلى ممثله الشرعي حول الوقائع محل الإخطار، من أجل تحديد وضعيته واتخاذ التدابير المناسبة له، ويمكن عند الضرورة، طلب تدخل النيابة أو قاضي الأحداث لاتخاذ التدابير اللازمة.

وفي حالة ما إذا تأكدت مصالح الوسط المفتوح، من عدم وجود حالة الخطر، تعلم الطفل وممثله الشرعي بذلك، أما إذا تأكدت من وجوده تتصل بالمثل الشرعي للطفل من أجل الوصول إلى اتفاق بخصوص التدبير الملائمة لاحتياجات الطفل، ووضعته الذي من شأنه إبعاد الخطر عنه، ويجب إشراك الطفل الذي يبلغ من العمر ثلاث عشرة (13) سنة على الأقل، في التدبير الذي سيتخذ بشأنه، كما تقوم مصالح الوسط المفتوح بإعلامه وممثله الشرعي بحقهما في رفض الاتفاق، حيث يدون الاتفاق في محضر، ويوقع عليه جميع الأطراف.

يجب على مصالح الوسط المفتوح، إبقاء الطفل في أسرته مع اقتراح أحد التدابير

التالية:

- إلزام الأسرة باتخاذ التدابير الضرورية المتفق عليها، لإبعاد الخطر عن الطفل في الآجال التي تحددها مصالح الوسط المفتوح.
- تقديم المساعدة الضرورية للأسرة، وذلك بالتنسيق مع الهيئات المكلفة بالحماية الاجتماعية.
- إخطار الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين، أو أي هيئة اجتماعية، من أجل التكفل الاجتماعي بالطفل.
- اتخاذ الإحتياطات الضرورية، لمنع اتصال الطفل مع أي شخص، يمكن أن يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.

- ويمكن مراجعة التدبير المتفق عليه، بناء على طلب من الطفل أو ممثله الشرعي.
- وترفع الأمر إلى قاضي الأحداث المختص، في الحالات الآتية:
- عدم التوصل إلى أي اتفاق في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إخطارها.
 - تراجع الطفل أو ممثله الشرعي.
 - فشل التدبير المتفق عليه، بالرغم من مراجعته.
- أما في حالات الخطر الحال، أو في الحالات التي يستحيل معها إبقاء الطفل في أسرته، لاسيما إذا كان ضحية جريمة ارتكبها ممثله الشرعي، يجب أن ترفع مصالح الوسط المفتوح الأمر فوراً إلى قاضي الأحداث المختص، حيث تعلمه دورياً بالأطفال المتكفل بهم وبالتدابير المتخذة بشأنهم، وتعلم المفوض الوطني أيضاً بمآل الإخطارات التي وجهتها إليه وتوافيه كل ثلاثة (3) أشهر بتقرير مفصل، عن كل الأطفال الذين تكفلت بهم.
- يعفى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون، الذين قدموا إخطارات حول المساس بحقوق الطفل، إلى مصالح الوسط المفتوح من أي مسؤولية، حتى ولو لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة.

2.3- الحماية القضائية:

أ- تدخل قاضي الأحداث: حسب نص المادة 32 من نفس القانون، يختص قاضي الأحداث في قضايا الأحداث لمحل إقامة الطفل المعرض للخطر، أو مسكنه أو محل إقامة أو مسكن ممثله الشرعي، وكذلك قاضي الأحداث للمكان الذي وجد به الطفل في حال عدم وجود هؤلاء، ينظر في العريضة التي ترفع إليه من الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل الجمهورية أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة الطفل، أو مصالح الوسط المفتوح أو الجمعيات أو الهيئات العمومية، المهمة بشؤون الطفولة، ويجوز له أن يتدخل تلقائياً ويتلقى الإخطار المقدم من الطفل شفاهة.

يقوم قاضي الأحداث حسب أحكام المادتان 33 و34 من نفس القانون، بإعلام الطفل و/أو ممثله الشرعي، بالعريضة المقدمة إليه فوراً، ويقوم بسماع أقوالهما وتلقي آرائهما بالنسبة لوضعية الطفل ومستقبله، ويمكن لهذا الأخير الاستعانة بمحامي، كما يتولى دراسة شخصية الطفل لتوفير العناصر الكافية للتقدير، لصرف النظر عن جميع التدابير أو يأمر

ببعض منها، ويتلقى كل المعلومات والتقارير المتعلقة بوضعية الطفل، بسماع تصريحات كل شخص يرى فائدة من سماعه، وله أيضا أن يستعين بمصالح الوسط المفتوح.

إن المادة 35 من هذا القانون، نصت على تدابير الحراسة المتخذة بصفة مؤقتة، التي تتخذ بشأن الطفل أثناء التحقيق، وتهدف في مجملها إلى محاولة إبقاء الطفل قدر الإمكان داخل وسطه العائلي أو لدى شخص جدير بالثقة:

- إبقاء الطفل في أسرته.

- تسليم الطفل لوالده أو لوالدته، الذي لا يمارس حق الحضانة، ما لم تكن قد سقطت عنه بحكم.

- تسليم الطفل إلى أحد أقاربه.

- تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة.

- تكليف مصالح الوسط المفتوح بملاحظة الطفل، في وسطه الأسري و/أو المدرسي و/أو المهني.

أقرت المواد من 36 إلى 39 من نفس القانون، لتدابير الوضع، حيث يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة في:

- مركز متخصص في حماية الأطفال في خطر.

- مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة.

- مركز أو مؤسسة إستشفائية، إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل صحي أو نفسي.

على أن لا تتجاوز مدة هذه التدابير المؤقتة ستة (6) أشهر، ويعلم قاضي الأحداث الطفل و/أو ممثله الشرعي بالتدابير المؤقتة المتخذة، خلال ثمان وأربعين (48) ساعة من صدورها بأية وسيلة.

يقوم قاضي الأحداث بعد الانتهاء من التحقيق، بإرسال ملف القضية إلى وكيل الجمهورية للإطلاع عليه، ويقوم باستدعاء الطفل وممثله الشرعي والمحامي، عند الاقتضاء بموجب رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول، قبل ثمانية (8) أيام على الأقل، من النظر في القضية، ويسمع كل الأطراف، وكل شخص يرى فائدة من سماعه، ويجوز له إعفاء الطفل من المثل أمامه، أو الأمر بانسحابه، أثناء كل المناقشات أو بعضها إذا اقتضت مصلحته ذلك.

ويتخذ قاضي الأحداث بموجب أمر، أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 40 من نفس القانون:

- إبقاء الطفل في أسرته.
 - تسليم الطفل لوالده أو والدته الذي لا يمارس حق الحضانة، ما لم تكن سقطت عنه بحكم.
 - تسليم الطفل إلى أحد أقاربه.
 - تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة.
- ويمكن له أن يكلف مصالح الوسط المفتوح، بمتابعة الطفل وتقديم الحماية له، من خلال تقديم المساعدة الضرورية، مع وجوب تقديم تقرير له دوريا حول تطور وضعية الطفل. ويجوز له حسب أحكام المادة 41 من نفس القانون، بوضع الطفل بـ:
- مركز متخصص في حماية الأطفال في خطر.
 - مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة.

ويجب أن تكون هذه التدابير، مقررة لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد، ولا يمكن أن تتجاوز في كل الأحوال تاريخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزائي، غير أنه يمكن لقاضي الأحداث عند الضرورة، أن يمدد الحماية المنصوص عليها في المادة 42 من نفس القانون إلى غاية إحدى وعشرين (21) سنة، بناء على طلب من سلم إليه الطفل أو من قبل المعني أو من تلقاء نفسه، ويمكن أن تنتهي هذه الحماية قبل ذلك، بموجب أمر من قاضي الأحداث المختص، بناء على طلب المعني، بمجرد أن يصبح هذا الأخير قادرا على التكفل بنفسه.

وتبلغ الأوامر المنصوص عليها في المادتين 40 و 41 من نفس القانون، بأية وسيلة إلى الطفل وممثله الشرعي، خلال ثمان وأربعين (48) ساعة من صدورهما، وهذه الأوامر غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، حسب أحكام المادة 43 من نفس القانون.

حيث يمكن لقاضي الأحداث أن يعدل التدبير الذي أمر به أو العدول عنه، بناء على طلب الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل الجمهورية أو من تلقاء نفسه، وعليه أن ييبث في طلب مراجعة التدبير في أجل لا يتجاوز شهر واحد (1) من تقديمه له، وهذا ما جاءت به المادة 45 من نفس القانون.

ب- حماية الأطفال ضحايا بعض الجرائم:

- يتم خلال التحري والتحقيق، حسب أحكام المادتان 46 و 47 من نفس القانون، ما يلي:
- التسجيل السمعي البصري، لسماع الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية.
 - إمكانية حضور أخصائي نفساني خلال سماع الطفل.
 - يمكن لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية، المكلف بالتحقيق أو المعين في إطار إنابة قضائية، تكليف أي شخص مؤهل لإجراء هذا التسجيل، الذي يودع في أحرار مختومة، وتتم كتابة مضمون التسجيل، ويرفق بملف الإجراءات.
 - إعداد نسخة من هذا التسجيل، بغرض تسهيل الإطلاع عليه خلال سير الإجراءات وتودع في الملف.
 - يمكن بقرار من قاضي التحقيق أو قاضي الحكم، مشاهدة أو سماع التسجيل خلال سير الإجراءات، كما يمكن مشاهدة أو سماع نسخة من التسجيل، من قبل الأطراف والمحامين أو الخبراء، بحضور قاضي التحقيق أو أمين ضبط، وفي ظروف تضمن سرية هذا الإطلاع.
 - إذا اقتضت مصلحة الطفل، يتم التسجيل وبصفة حصرية سمعية، بقرار من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، ويتم إتلاف التسجيل ونسخته في أجل سنة (1) واحدة، ابتداء من تاريخ انقضاء الدعوى العمومية، ويعد محضر بذلك.
 - يجوز لوكيل الجمهورية المختص، بناء على طلب أو موافقة الممثل الشرعي لطفل المختطف، طلب أي معلومات أو سند إعلامي نشر إشعارات، أوصاف، صور، تخص الطفل، قصد الحصول على معلومات أو شهادات تساعد في التحريات والأبحاث، مع مراعاة عدم المساس بكرامة الطفل و/أو حياته الخاصة، وقد يأمر بهذا الإجراء وكيل الجمهورية دون القبول المسبق للممثل الشرعي للطفل.

4- القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين:**1.4- في التحري الأولي والتحقيق والحكم:****أ- في التحري الأولي، المواد من 48 إلى 55 من هذا القانون:**

- لا يمكن أن يكون محل توقيف للنظر، الطفل الذي يقل سنه عن ثلاث عشر (13) سنة المشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه جريمة، أما إذا دعت مقتضيات التحري الأولي ضابط الشرطة القضائية، أن يوقف للنظر الطفل الذي يبلغ سنه ثلاث عشرة (13) سنة

على الأقل، ويشتبّه أنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة، عليه أن يطلع فوراً وكيل الجمهورية ويقدم له تقريراً عن دواعي التوقيف للنظر، على أن لا تتجاوز مدة التوقيف للنظر أربعاً وعشرين (24) ساعة، ويكون ذلك في الجرح التي تشكل إخلالاً ظاهراً بالنظام العام، وتلك التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة فيها يفوق خمس (5) سنوات حبساً وفي الجنايات. يتم تمديد التوقيف للنظر، وفقاً للشروط والكيفيات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وفي هذا القانون، وكل تمديد للتوقيف للنظر لا يمكن أن يتجاوز أربعاً وعشرين (24) ساعة في كل مرة.

ويجب على ضابط الشرطة القضائية، بمجرد توقيف طفل للنظر، إخطار ممثله الشرعي بكل الوسائل، وأن يضع تحت تصرفه كل وسيلة تمكنه من الاتصال فوراً بأسرته ومحاميه وتلقي زيارتها له وزيارة المحام، وإعلامه بحقه في طلب الفحص الطبي أثناء التوقيف للنظر، وكذلك بالحقوق المذكورة في المادتين 50 و 54 من هذا القانون، ويشار لذلك في محضر سماعه، ويجب إجراء فحص طبي للطفل الموقوف للنظر، عند بداية ونهاية مدة التوقيف للنظر، من قبل طبيب يمارس نشاطه في دائرة اختصاص المجلس القضائي، ويعينه الممثل الشرعي للطفل، وإذا تعذر ذلك يعينه ضابط الشرطة القضائية ويمكن لوكيل الجمهورية، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو محاميه، أن يندب طبيباً لفحص الطفل، في أية لحظة أثناء التوقيف للنظر ويجب أن ترفق شهادات الفحص الطبي، بملف الإجراءات تحت طائلة البطلان.

يجب على ضابط الشرطة القضائية، أن يدون في محضر سماع كل طفل موقوف للنظر، مدة سماعه، وفترات الراحة التي تخللت ذلك، واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم فيهما أمام القاضي المختص، وكذا الأسباب التي استدعت توقيف الطفل للنظر، ويجب أن يوقع على هامش هذا المحضر بعد تلاوته عليهما (الطفل وممثله الشرعي)، أو يشار فيه إلى امتناعهما عن ذلك، وتفيد هذه البيانات في سجل خاص، ترقم وتختتم صفحاته، ويوقع عليه من طرف وكيل الجمهورية، ويجب أن يمسك على مستوى كل مركز للشرطة القضائية.

يتم التوقيف للنظر في أماكن لائقة، تراعي احترام كرامة الإنسان وخصوصيات الطفل واحتياجاته، تكون مستقلة عن تلك المخصصة للبالغين، تحت مسؤولية ضابط

الشرطة القضائية، على أن يقوم وكيل الجمهورية وقاضي الأحداث المختصين إقليمياً، بزيارة هذه الأماكن دورياً، على الأقل مرة واحدة كل شهر.

إن حضور المحامي وجوبي أثناء التوقيف للنظر، لمساعدة الطفل المشتبه فيه ارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة، وإن لم يكن له محام، يعلم ضابط الشرطة القضائية فوراً وكيل الجمهورية المختص، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتعيين محام له، وبعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية، يمكن الشروع في سماع الطفل الموقوف للنظر، بعد مرور ساعتين (2) من بداية التوقيف للنظر، حتى وإن لم يحضر محاميه، وفي حالة وصوله متأخراً تستمر إجراءات السماع في حضوره.

أما إذا كان سن المشتبه فيه ما بين 16 و 18 سنة، وكانت الأفعال المنسوبة إليه ذات صلة بجرائم الإرهاب والتخريب أو المتاجرة بالمخدرات، أو بجرائم مرتكبة في إطار جماعة إجرامية منظمة، وكان من الضروري سماعه فوراً، لجمع الأدلة أو الحفاظ عليها أو للوقاية من وقوع اعتداء وشيك على الأشخاص، يمكن سماع الطفل وفقاً لأحكام المادة 55 من هذا القانون، دون حضور محام، وبعد الحصول على إذن وكيل الجمهورية. لا يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بسماع الطفل إلا بحضور ممثله الشرعي إذا كان معروفاً.

ب- في التحقيق، المواد من 56 إلى 79 من هذا القانون:

لا يكون محلاً للمتابعة الجزائية الطفل الذي لم يكمل العشر (10) سنوات، ويتحمل ممثله الشرعي المسؤولية المدنية عن الضرر الذي لحق بالغير، أما الطفل الذي يتراوح سنه من عشر (10) سنوات إلى أقل من ثلاث عشرة (13) سنة عند تاريخ ارتكابه الجريمة، لا يكون إلا محل لتدابير الحماية والتهديب.

يمنع وضع الطفل الذي يتراوح سنه من عشر (10) إلى أقل من ثلاث عشرة (13) سنة، في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة، كما يمنع وضع الطفل البالغ من العمر ثلاث عشرة (13) سنة إلى ثماني عشرة (18) سنة، في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة، إلا إذا كان هذا الإجراء ضرورياً واستحال اتخاذ أي إجراء آخر، وفي هذه الحالة يوضع الطفل بمركز لإعادة التربية وإدماج الأحداث، أو بجناح خاص بالأحداث في المؤسسات العقابية عند الاقتضاء.

يوجد في كل محكمة قسم للأحداث، يختص بالنظر في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأطفال، ويختص قسم الأحداث الذي يوجد بمقر المجلس القضائي، بالنظر في الجنايات التي يرتكبها الأطفال، وحدد الاختصاص الإقليمي لقسم الأحداث بالمحكمة التي ارتكبت الجريمة بدائرة اختصاصها، أو التي بها محل إقامة أو سكن الطفل أو ممثله الشرعي أو محكمة المكان الذي عثر فيه على الطفل، أو المكان الذي وضع فيه.

يعين في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي، قاض للأحداث أو أكثر، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، لمدة ثلاث (3) سنوات، أما في المحاكم الأخرى، فيعينون بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي لمدة ثلاث (3) سنوات، ويختار قضاة الأحداث من بين القضاة الذين لهم رتبة نائب رئيس محكمة على الأقل، ويعين في كل محكمة قاضي تحقيق أو أكثر، بموجب أمر لرئيس المجلس القضائي ويكلفون بالتحقيق في الجنايات المرتكبة من قبل الأطفال.

يمارس وكيل الجمهورية الدعوى العمومية، لمتابعة الجرائم التي يرتكبها الأطفال فإذا كان مع الطفل شركاء وفاعلون أصليون بالغون، يقوم وكيل الجمهورية بفصل الملفين ورفع ملف الطفل إلى قاضي الأحداث في حال ارتكاب جنحة، مع إمكانية تبادل وثائق التحقيق بين قاضي التحقيق وقاض الأحداث، وإلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث في حال ارتكاب جنائية، ومن يدعي بإصابته بضرر ناجم عن جريمة ارتكبها طفل أن يدعي مدنيا أمام قسم الأحداث، ويعتبر التحقيق في الجنح والجنايات المرتكبة من طرف الطفل إجباريا أما في المخالفات فيكون جواريا، ولا تطبق إجراءات التلبس على الجرائم التي يرتكبها الطفل.

أكد المشرع على إجبارية البحث الاجتماعي، في الجنايات والجنح المرتكبة من قبل الطفل، ويكون جواريا في المخالفات، إضافة لحضور المحامي في جميع مراحل المتابعة والتحقيق والمحاكمة، وإذا لم يعين الطفل أو ممثله الشرعي محاميا، يعين له قاضي الأحداث محاميا من تلقاء نفسه، أو يترك ذلك لنقيب المحامين، كما يجب عليه إخطار الطفل وممثله الشرعي بالمتابعة، وعليه إجراء التحريات اللازمة، والتعرف على شخصية الطفل للوصول للحقيقة.

يمارس قاض الأحداث أثناء التحقيق، جميع صلاحيات قاضي التحقيق المنصوص

عليها في قانون الإجراءات الجزائية، ويمكن لقاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بالأحداث، اتخاذ تدبير واحد أو أكثر من التدابير المؤقتة التالية:

- تسليم الطفل إلى ممثله الشرعي أو إلى أي شخص أو عائلة جديرين بالثقة.

- وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة.

- وضعه في مركز متخصص في حماية الطفولة الجانحة.

ويمكنهما عند الاقتضاء، الأمر بوضع الطفل تحت نظام الحرية المراقبة، وتكليف مصالح الوسط المفتوح بتنفيذ ذلك، وتكون هذه التدابير المؤقتة قابلة للمراجعة والتغيير.

كما يجوز لقاضي الأحداث، الأمر بالرقابة القضائية وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، إذا كانت الأفعال المنسوبة للطفل قد تعرضه إلى عقوبة الحبس، حيث لا يمكن وضع الطفل رهن الحبس المؤقت إلا استثناء، وإذا لم تكن التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 70 من هذا القانون كافية، وفي هذه الحالة يتم الحبس المؤقت وفقا لأحكام المنصوص عليها في المادتين 123 و 123 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وأحكام هذا القانون، إذ لا يمكن وضع الطفل الذي يقل سنه عن (13) سنة رهن الحبس المؤقت.

تطرق المشرع في المادة 73 من نفس القانون، للعقوبات المقررة للطفل في الجرح حيث إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون، هو الحبس أقل من ثلاث (3) سنوات أو يساويها، فإنه لا يمكن إيداع الطفل الذي يتجاوز سنه ثلاث عشرة (13) سنة رهن الحبس المؤقت.

وإذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا، هو الحبس أكثر من ثلاث (3) سنوات فإنه لا يمكن إيداع الطفل الذي يبلغ سن ثلاث عشرة (13) سنة إلى أقل من ستة عشرة (16) سنة، رهن الحبس المؤقت، إلا في الجرح التي تشكل إخلالا خطيرا وظاهرا بالنظام العام، أو عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية الطفل، ولمدة شهرين (2) غير قابلة لتجديد.

ولا يجوز إيداع الطفل الذي يبلغ سنه ست عشرة (16) سنة إلى أقل من ثماني عشرة (18) سنة، رهن الحبس المؤقت، إلا لمدة شهرين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة.

إن تمديد الحبس المؤقت، في الجرح يكون وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية للمدة المقررة في المادة 73 من هذا القانون، أما في الجنايات فإن مدة الحبس المؤقت

شهران (2) قابلة للتمديد وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، على أن لا يتجاوز كل تمديد للحبس المؤقت شهرين (2) في كل مرة.

وبخصوص التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 70 من هذا القانون، فإن مهلة الاستئناف تحدد بعشرة (10) أيام، ويجوز رفع الاستئناف من الطفل أو محاميه أو ممثله الشرعي، أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي.

عند استكمال الإجراءات، يرسل قاضي الأحداث الملف، بعد ترقيمه من طرف كاتب التحقيق، إلى وكيل الجمهورية الذي يتعين عليه تقديم طلباته خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من تاريخ إرسال الملف.

إذا رأى قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بالأحداث، أن الوقائع لا تكون أي جريمة، وأنه لا توجد دلائل كافية ضد الطفل، أصدر أمرا بالألا وجه للمتابعة، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية، أما إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة، أصدر أمرا بالإحالة أمام قسم الأحداث، أما إذا رأى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث، أن الوقائع تكون جنائية، أصدر أمرا بالإحالة أما قسم الأحداث لمقر المجلس القضائي المختص.

ج- في الحكم أمام قسم الأحداث، المواد من 80 إلى 90 من هذا القانون:

جاء فيه تشكيلة قسم الأحداث، أين تتم المرافعات أمام قسم الأحداث في جلسة سرية ويفصل فيها بعد سماع الطفل وممثله الشرعي والضحايا والشهود، وبعد مرافعة النيابة العامة والمحامي، كما يجوز سماع الشركاء أو الفاعلين الأصليين للجريمة البالغين على سبيل الاستدلال، حيث يمكن لقسم الأحداث إعفاء الطفل من حضور الجلسة لمصلحته، وينوب عنه ممثله الشرعي بحضور المحامي ويعتبر حكما حضوريا، أو يمكن أن يأمر في كل وقت بانسحابه في كل المرافعات أو في جزء منها.

إذا تبين أن الجريمة التي ينظر فيها قسم الأحداث، على أساس أنها جنحة وتبين أنها جنائية، فهنا يجب على قسم الأحداث غير المحكمة الموجودة بمقر المجلس القضائي أن يحيلها لهذه المحكمة الأخيرة، وهنا يجوز لقسم الأحداث قبل البت في القضية أن يأمر بإجراء تحقيق تكميلي، ويندب لهذا الغرض قاضي التحقيق المكلف بالأحداث.

أما إذا أظهرت المرافعات، أن الوقائع المتابع فيها الطفل لا تشكل جريمة أو أنها غير ثابتة أو غير مسندة له، حكم قسم الأحداث ببراءته، أما إذا ثبت العكس وإدانته، حكم بتدابير الحماية والتهديب أو بالعقوبات السالبة للحرية أو بالغرامة وفقا لهذا القانون، ويمكن أن يكون هذا الحكم مشمولا بالنفاز المعجل رغم المعارضة والاستئناف.

لا يسمح بحضور المرافعات إلا للممثل الشرعي لطفل، ولأقاربه إلى الدرجة الثانية والشهود والضحايا والقضاة وأعضاء النقابة الوطنية للمحامين، وعند الاقتضاء، ممثلي الجمعيات والهيئات المهمة بشؤون الأطفال، ومندوبي حماية الطفولة المعنيين بالقضية. دون الإخلال بأحكام المادة 86 من نفس القانون، فإنه في الجنايات والجرح، لا يمكن أن يتخذ ضد الطفل إلا تدبير واحد أو أكثر، من تدابير الحماية والتهديب المذكورة في نص المادة 85 من هذا القانون، التالية:

- تسليمه لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة.
 - وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة.
 - وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأطفال في سن الدراسة.
 - وضعه في مركز متخصص في حماية الأطفال الجانحين.
- ويمكن لقاضي الأحداث عند الاقتضاء، أن يضع الطفل تحت نظام المراقبة وتكليف مصالح الوسط المفتوح بذلك، كما يمكن إلغائه في أي وقت، وتكون هذه التدابير لمدة محددة لا تتجاوز سن الرشد الجزائي.

وبصفة استثنائية بالنسبة للطفل البالغ من العمر ثلاث عشرة (13) سنة إلى ثماني عشرة (18) سنة، أن تستبدل أو تستكمل التدابير المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القانون، بعقوبة الغرامة أو الحبس حسب أحكام المادة 50 من قانون العقوبات، على أن تسبب ذلك في الحكم، ويمكن لقسم الأحداث، إذا كانت المخالفة ثابتة، أن يقضي بتوبيخ الطفل، أو الحكم بعقوبة الغرامة وفقا لأحكام المادة 51 من قانون العقوبات.

غير أنه لا يمكن أن يتخذ في حق الطفل، الذي يتراوح عمره من عشر (10) سنوات إلى أقل من ثلاث عشرة (13) سنة، سوى التوبيخ، وإذا اقتضت مصلحته وضعه تحت نظام الحرية المراقبة، وفقا لأحكام هذا القانون.

تقام الدعوى المدنية ضد الطفل، مع إدخال ممثله الشرعي، وإذا كانت في القضية متهمون أطفال وآخرون بالغون، وأراد المدعي المدني مباشرة الدعوى المدنية في مواجهة الجميع رفعت الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية الجزائية، التي تكلف بمحاكمة البالغين وفي هذه الحالة لا يحضر الأطفال في المرافعات، وإنما ينوب عنهم ممثلوهم الشرعيون.

ينطق بالحكم الصادر في الجرائم المرتكبة من قبل الطفل في جلسة علنية، ويجوز الطعن في الحكم الصادر في الجرح والجنایات بالمعارضة والاستئناف، أما في المخالفات فيجوز استئناف الحكم الصادر أمام غرفة الأحداث بالمجلس، وفقا لأحكام المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، ويجوز الطعن فيه بالمعارضة.

د- في غرفة الأحداث للمجلس القضائي:

تضمنت المادة 91 من هذا القانون، تشكيلة غرفة الأحداث، التي يخول لرئيسها في حالة الاستئناف، كافة السلطات المخولة لقاضي الأحداث بمقتضى المواد من 67 إلى 71 من هذا القانون، وتطبق على الاستئناف أوامر قاضي الأحداث وأحكام قسم الأحداث الصادرة في المخالفات والجرح والجنایات، المرتكبة من قبل الأطفال، الأحكام المنصوص عليها في المواد 417 إلى 428 من قانون الإجراءات الجزائية، أين يمكن الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن الجهة القضائية للأحداث، ولا يمكن للطعن بالنقض أثر موقف إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الجزائية، التي يقضى بها تطبيقا لأحكام المادة 50 من قانون العقوبات.

و- في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الأحداث:

يمكن لقاضي الأحداث، تغيير أو مراجعة تدابير الحماية والتهذيب في أي وقت بناء على طلب النيابة العامة، أو بناء على تقرير مصالح الوسط المفتوح، أو من تلقاء نفسه مهما كانت الجهة القضائية التي أمرت به، ويتعين عليه أن يرفع الأمر لقسم الأحداث، إذا كان هناك محل لاتخاذ تدبير من تدابير الوضع في شأن الطفل، الذي سلم لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة، كما يجوز للممثل الشرعي لطفل، تقديم طلب إرجاعه إلى رعايته، وهذا بعد أن مضت على تنفيذ الحكم، الذي قضى بتسليم الطفل أو وضعه خارج أسرته، ستة (6) أشهر على الأقل، وذلك بعد إثبات أهليته لتربيته وثبوت تحسن سلوكه ويمكن للطفل أن يطلب إرجاعه إلى رعاية ممثله الشرعي، ويأخذ بعين الاعتبار سن الطفل

عند تغيير التدبير أو مراجعته، وفي حالة رفض الطلب، لا يمكن تجديده إلا بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الرفض.

2.4- في مرحلة التنفيذ:

أ- في الحرية المراقبة: في الحالات التي يتقرر فيها نظام الحرية المراقبة، يخطر الطفل وممثله الشرعي بطبيعة هذا التدبير، والغرض منه والالتزامات التي يفرضها.

يتم تنفيذ الحرية المراقبة للطفل، بدائرة اختصاص المحكمة التي أمرت بها أو محكمة موطن الطفل، من قبل مندوبين دائمين ومندوبين متطوعين، ويقومون بمهمة مراقبة الظروف المادية والمعنوية للطفل، وصحته وتربيته وحسن استخدامه لأوقات فراغه، ويقدمون تقريراً مفصلاً لقاضي الأحداث كل ثلاثة (3) أشهر، أما في حالة تعرض الطفل لخطر معنوي أو بدني، أو يسوء سلوكه، أو تعرضهم لصعوبات تعرقل أداء مهامهم، أو أي حادثة تستدعي تعديل التدبير، يقدمون له تقريراً فوراً، كما يتعين على الممثل الشرعي أو صاحب العمل أن يخطر قاض الأحداث بكل تغيير لمكان الإقامة أو الغياب بغير إذن، أو مرض الطفل مرضاً خطيراً أو موته.

ب- في تنفيذ الأحكام والقرارات: تقيد الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الخاصة بالأحداث، في سجل يمسكه كاتب الجلسة، وكذلك المتضمنة تدابير الحماية والتهديب، والمتضمنة للعقوبات المحكوم بها ضد الأطفال الجانحين، في صحيفة السوابق القضائية، ولا يشار إليها إلا في القسيمة رقم 2 المسلمة للجهات القضائية.

أما في حالة تقديم لقسم الأحداث من طرف صاحب الشأن، ضمانات أكيدة على إصلاح حاله، وهذا بعد انقضاء مهلة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من يوم انقضاء مدة تدبير الحماية والتهديب، أن يأمر بناء على العريضة المقدمة من طرف صاحب الشأن، أو من النيابة العامة أو من تلقاء نفسه، بإلغاء القسيمة رقم 1 المنوه بها عن التدبير، ويختص بالبت فيها المحكمة التي طرحت أمامها القضية أو محكمة الإقامة الحالي للمعني أو مكان ميلاده ولا يخضع الأمر الصادر عنها لأي طريق من طرق الطعن، وإذا صدر الأمر بالإلغاء أنلفت القسيمة رقم 1 المتعلقة بذلك التدبير.

تلغى بقوة القانون، من صحيفة السوابق القضائية، العقوبات التي نفذت على الطفل الجانح وكذا التدابير المتخذة في شأنه، بمجرد بلوغه سن الرشد الجزائي.

3.4 - في الوساطة:

يمكن إجراء الوساطة، في كل وقت من تاريخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة وقبل تحريك الدعوى العمومية، ولا يمكن إجرائها في الجنايات، إذ أن اللجوء إلى الوساطة يوقف تقادم الدعوى العمومية، ابتداء من تاريخ إصدار وكيل الجمهورية لمقرر إجراء الوساطة التي يقوم بإجرائها بنفسه، أو يكلف بذلك أحد مساعديه، أو أحد ضباط الشرطة القضائية.

تتم الوساطة بطلب من الطفل، أو ممثله الشرعي أو محاميه أو تلقائيا من قبل وكيل الجمهورية، وإذا قرر هذا الأخير اللجوء إلى الوساطة، يستدعي الطفل ومثله الشرعي والضحية، أو ذوي حقوقها ويستطلع رأي كل منهم.

يحرر اتفاق الوساطة، في محضر يوقعه الوسيط وبقية الأطراف، وتسلم نسخة منه إلى كل طرف، وإذا تمت الوساطة من قبل ضابط الشرطة القضائية، فإنه يتعين عليه أن يرفع محضر الوساطة إلى وكيل الجمهورية، لاعتماده بالتأشير عليه.

يعتبر محضر الوساطة الذي يتضمن تقديم تعويض للضحية أو ذوي حقوقها، سندا تنفيذيا، ويتميز بالصيغة التنفيذية طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

يمكن أن يتضمن محضر الوساطة تعهد الطفل، تحت ضمان ممثله الشرعي، بتنفيذ التزام واحد أو أكثر من الالتزامات الآتية في الأجل المحدد في الاتفاق:

- إجراء مراقبة طبية أو الخضوع لعلاج.
 - متابعة الدراسة أو تكوين متخصص.
 - عدم الاتصال بأي شخص قد يسهل عودة الطفل للإجرام.
 - يسهر وكيل الجمهورية على مراقبة تنفيذ الطفل لهذه الالتزامات.
- إن تنفيذ محضر الوساطة ينهي المتابعة الجزائية، وفي حالة عدم تنفيذ التزامات الوساطة في الآجال المحددة في الاتفاق، يبادر وكيل الجمهورية بمتابعة الطفل.

5- في حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة، المواد من 116 إلى 150 من هذا القانون:

1.5 - آليات حماية الطفولة داخل المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الطفولة:

أ- المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الأطفال: تشرف الوزارة المكلفة بالتضامن

الوطني، بإحداث وتسيير عدة مراكز متخصصة ومصالح لحماية الأطفال، حيث لا يتم الوضع فيها إلا من قبل قاضي الأحداث والجهات القضائية الخاصة بالأحداث، أما في حالة الاستعجال، يجوز للوالي أن يأمر بوضع الطفل في خطر فيها، مع إعلام قاضي الأحداث فوراً من طرف مدير المؤسسة، وهذا لمدة لا تتجاوز ثمانية (8) أيام.

يتزأس قاضي الأحداث، لجنة العمل التربوي على مستوى المراكز المتخصصة في حماية الطفولة، الذي يقع المركز في دائرة اختصاصه، وتقوم هذه اللجنة بتطبيق برامج معاملة الأطفال وتربيتهم، ودراسة تطور حالة كل منهم، ويمكن لها في أي وقت أن تقترح على قاضي الأحداث إعادة النظر في التدابير التي اتخذها.

يجب على قاضي الأحداث، أن يقوم في أي وقت بزيارة هذه المراكز، الواقعة في دائرة اختصاصه، ومتابعة وضعية الأطفال الذين أمر بوضعهم فيها، ووجوب حضوره اجتماعات لجنة العمل التربوي عندما تنتظر في ملفاتهم.

ب- حقوق الأطفال داخل المراكز المتخصصة في حماية الطفولة:

يجب أن يتلقى الطفل الموضوع داخل المركز المتخصص في حماية الطفولة، برامج التعليم، التكوين، التربية، الأنشطة الرياضية، والترفيهية، كل حسب سنه وجنسه وشخصيته كما يستفيد من الرعاية الصحية والنفسية المستمرة، وهذا تحت رقابة مدير المركز، ويمكن لهذا الأخير، أن يمنح إذن بالخروج لمدة ثلاث (3) أيام، للأطفال الموضوعين في المركز بناء على طلب من ممثلهم الشرعي، وهذا بعد موافقة قاضي الأحداث، ويمنح بصفة استثنائية إذناً بالخروج لمدة ثلاثة (3) أيام، إثر وفاة الممثل الشرعي للطفل، أو أحد أفراد عائلته إلى الدرجة الرابعة، كما يمكن منح عطلة للأطفال يقضونها لدى عائلاتهم لمدة لا تتجاوز خمسة وأربعين (45) يوماً بموافقة لجنة العمل التربوي، أما الأطفال الذين لم يستفيدوا من هذه العطل، يخصص لهم مخيمات للعطل ورحلات، ونشاطات للتسلية، تحت مسؤولية مدير المركز.

لا يمكن لمدير المركز الذي عهد إليه الطفل، أن يتخلى عن استقباله، ولكنه يمكن أن يقدم تقريراً فوراً إلى الجهة القضائية المختصة، بتعديل التدبير المقرر، ويجب أن يعلم فوراً قاضي الأحداث المختص، بكل ما من شأنه تغيير وضعية الطفل، لاسيما مرضه أو دخوله المستشفى أو شفائه أو هروبه أو وفاته.

وعليه أن يعلم شهرا قبل انقضاء مدة الوضع، قاضي الأحداث المختص، عن طريق تقرير يتضمن رأيه المسبب، ورأي لجنة العمل التربوي، بشأن ما يجب تقريره في نهاية مدة التدبير.

2.5- حماية الطفل داخل مراكز إعادة التربية وإدماج الأحداث:

يتم إيداع الطفل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، في مراكز إعادة تربية وإدماج الأحداث، أين يتم اختيار الموظفين العاملين مع الأطفال، ويخطر الطفل وجوبا بحقوقه وواجباته داخل المركز أو الأجنحة المخصصة للأحداث فور دخوله إليها، أين يستفيد من الترتيبات التي تستهدف تحضير عودته إلى أسرته والمجتمع.

6- أحكام جزائية المواد من 133 إلى 144 من نفس القانون:

- منع المفوض الوطني أو مصالح الوسط المفتوح من القيام بمهامهم، أو يعرقل حسن سير الأبحاث والتحقيقات التي يقومون بها: يعاقب بغرامة من 30.000 دج إلى 60.000 دج. وفي حالة العود تكون العقوبة من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، والغرامة من 60.000 دج إلى 120.000 دج.

- من يكشف عمدا هوية القائم بالإخطار المنصوص عليه في المادتين 15 و 22 من هذا القانون دون رضاه: يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

- من يفشي عمدا المعلومات السرية المتحصل عليها من الأشخاص المقيدون بالسر المهني: يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

- كل من يقوم ببث التسجيل السمعي البصري لسماع الطفل، ضحية الاعتداءات الجنسية أو نسخة منه: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 25.000 دج إلى 50.000 دج.

- كل من ينشر و/أو يبث ما يدور في جلسات الجهات القضائية للأحداث، أو ملخصا عن المرافعات والأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عنها، في الكتب والصحافة أو الإذاعة أو السينما أو عن طريق شبكة الانترنت، أو بأية وسيلة أخرى: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من 10.000 دج إلى 200.000 دج، أو بإحدى هاتين

العقوبتين فقط .

- كل من يمتنع عمداً، رغم إذاره عن تقديم الاشتراك في النفقة المذكور في المادة 44 من هذا القانون: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج .

- كل من يستغل الطفل اقتصادياً: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج.

تضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول الطفل، أو المسؤول عن رعايته.

- كل من ينال أو يحاول النيل من الحياة الخاصة للطفل، بنشر أو ببث نصوص و/أو صور، بأية وسيلة يكون من شأنها الإضرار بالطفل: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 150.000 دج إلى 300.000 دج.

- كل من يستغل الطفل عبر وسائل الاتصال مهما كان شكلها، في مسائل منافية للأداب العامة والنظام العام: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 150.000 دج إلى 300.000 دج، دون الإخلال بالعقوبات الأشد.

- يعاقب كل شخص يتولى تربية أو رعاية الطفل داخل المراكز المتخصصة المنصوص عليها في هذا القانون أو داخل المؤسسات التربوية، يستعمل العنف تجاه الطفل وفقاً لأحكام قانون العقوبات.

- يعاقب على الجرائم الأخرى الواقعة على الطفل، لاسيما الاستغلال الجنسي للطفل واستعماله في البغاء، وفي الأعمال الإباحية، والاتجار به، والتسول به، أو تعريضه للتسول واختطاف الطفل، طبقاً للتشريع الساري المفعول، ولاسيما قانون العقوبات.

7- أحكام انتقالية ونهائية:

تناول المشرع، استفادة المفوض الوطني لحماية الطفولة، وموظفو مصالح الوسط المفتوح من تعويضات خاصة، تحدد شروط وكيفيات منحها عن طريق التنظيم، واعتبر يوم صدور هذا القانون يوماً وطنياً للطفل، وتطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما تضمن إلغاء للأحكام المخالفة له.

تقنيات البحث عن الأدلة الجنائية

مقدمة:

تعتبر عملية إقرار الحقوق وإثبات الوقائع القانونية، من أهم المسائل الواردة في التحقيق، فلا يمكن الإدعاء بوجود حق ما لم يكن هذا الحق مثبتاً، وقضية الإثبات لها أهميتها في المحاكمة الجزائية، لأنها تهدف إلى التأكد من ارتكاب الجريمة، كما أن دورها هام في تحديد العقوبة الواجب تطبيقها، ومدى اقتران الجريمة بظروف التشديد أو التخفيف. يتمتع القاضي بحرية واسعة في الاستعانة بكل طرق الإثبات لتكوين قناعته، من أي دليل يعرض عليه آخذاً بمبدأ العمل لصالح المتهم، وعليه نجد أن المشرع نظم قواعد الإثبات الجنائي في المواد من 212 إلى 238 من قانون الإجراءات الجزائية.

1- تعريف الإثبات في المواد الجنائية:

الإثبات هو إقامة الدليل على وقوع الجرم وعلى نسبته لشخص معين، فاعلا كان أو شريكاً ويعرف كذلك على أنه إقامة الدليل لدى السلطة المختصة بالإجراءات الجنائية، على حقيقة الجريمة أو عدم قيامها بالطرق المشروعة قانوناً، وبيان حقيقة انتسابها لشخص معين وشركائه.

- أ- القرينة: تفسر بعلامة مميزة تربط الصلة بينها وبين واقعة معينة، ومن أنواع القرينة:
- القانونية: هي المستمدة من نصوص قانونية، أي هي قرائن حددها المشرع على سبيل الحصر في القانون.
- القضائية: هي النتائج المستخلصة من ظروف القضية وملابستها من واقعة ثابتة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة.
- المادية: هي كل ما يمكن إدراكه ومعاينته بالحواس سواء كان جسم الجريمة، مثل الأداة المستعملة في الجريمة كالسلاح والوثائق المزورة...إلخ، والمعروف أن ضابط الشرطة القضائية أو العدالة إذا غاب عادة الدليل، يرجعون إلى ملف القضية الجزائية، لدراسة العناصر المناسبة لاستخلاص القرائن، وقد يرجعون إلى تتبع الدليل قصد استخلاص القرائن، كما يمكن لضابط الشرطة القضائية أو القضاء الاستجداد بالقرينة من خلال تصرفات الخصوم أثناء الخصام وتتميز القرينة بأنها طريق الإثبات في المسائل الجنائية.

ب- الدليل: الأدلة هي عبارة عن الوقائع المادية والمعنوية المرتبطة بالجريمة، والتي يؤدي كشفها إلى توضيح كل أو بعض أبعاد الجريمة مثل وقتها، مكانها، دوافعها وأسلوب ارتكابها. تنقسم الأدلة الجنائية من ناحية قوتها الإثباتية للواقعة، إلى أدلة مباشرة وأدلة غير مباشرة أما من الناحية التشريعية فإنها تنقسم إلى أدلة إقناعية وأدلة قانونية، ومن ناحية إثبات التهمة فهي إما أدلة ثبوت أو أدلة نفي، ومن ناحية نوعها فهي أدلة مادية وأدلة معنوية.

2- الفرق بين الدليل والقرينة:

إن كانت النتيجة بعد فحص الأثر يقينية فمعنى ذلك الحصول على الدليل، أما إذا كانت النتيجة أقل قيمة فلا يعتمد عليها في الإدانة، لأسباب شرعية أو طعون قانونية قيل عنها قرينة أي أن الدليل لا يحتاج إلى أدلة أخرى.

أما القرينة فتحتاج إلى المساندة بقرائن أو أدلة تؤكد ما سواء في حالة الإدانة أو النفي.

أ- الأدلة الإقناعية والأدلة القانونية: الأدلة الإقناعية هي تلك التي لا يوجد نص تشريعي عليها، والتي تتكون من جميع الوقائع التي يري المحقق أنها تشير مباشرة أو غير مباشرة إلى إثبات الاتهام، ومن المعروف أن كافة الأدلة الجنائية من الأدلة الإقناعية.

أما الأدلة القانونية فهي تعتبر دليل من أدلة الإثبات، وهي مستمدة من النصوص القانونية، ولا يجوز القياس عليها.

ب- أدلة الإثبات وأدلة النفي: أدلة الإثبات هي تلك التي تثبت وقوع الفعل الجنائي وعلاقته بالجاني، كإثبات وجوده بمسرح الجريمة أو على مقربة منه، أو العثور على أداة الجريمة عند المشتبه فيه، أو ضبط مسروقات من مسرح الجريمة بحوزة شخص ما، ولا يستطيع تبرير حيازته لها.

أما أدلة النفي فهي تنصب على نفي وقوع الفعل الجنائي أساساً، كأن يثبت متهم ما أن اتهامه بالسرقة أو الاختلاس يعود للغير ولكنها استرداد لحق شرعي له.

ج- الأدلة المادية والأدلة المعنوية: الأدلة المادية هي التي لها وجود مادي، كالأثار المادية التي يمكن رفعها من مسرح الجريمة، مثل البصمات، بقع الدم والمقذوفات النارية، أو أية مخلفات مادية يتركها الجاني بمسرح الجريمة.

أما المعنوية فهي التي تستنبط من ظروف وملابسات الحال، طبقاً للعقل والمنطق وقواعد المهنة المقننة، كأن نقول لولا السرعة لما وقع الحادث، فالاستنباط تحكم فيه عادة العلة

والمعلول.

3- طرق الحصول على الأدلة المادية: تتم عن طريق:

1.3- المعاينات: تقوم بإثبات حالة الأماكن، الأشياء، والأشخاص.

2.3- التفتيش: يباشر في الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء، ويكون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة.

4- الفحوص التي تخضع لها الأدلة المادية:

1.4- المعاينات: لها أهمية كبيرة في الكشف عن مرتكبي الجرائم وتحديد هويتهم.

2.4- فحص الدم: يؤدي إلى تحديد نسبة الكحول في الدم، أو الفصل في مسألة إنكار النسب، كما يساعد في تحديد الهوية للشخص.

3.4- الفحص الطبي: حيث يتم معاينة الأدلة المادية المختلفة التي تظهر على جسم الإنسان سواء كان متهما أو ضحية أو جثة... الخ، كما أن له دور في تحديد التكييف الذي تأخذه الجريمة، حسب الضرر الذي يصيب الجسم أو تحديد العقوبة اللازمة.

4.4- فحص وتحليل المواد المختلفة: تشمل قطع الزجاج، الأتربة، والسوائل أو المواد الكيماوية... الخ.

5.4- الاختبارات الكيماوية: يكون ذلك عن طريق تحليل السموم، السوائل المختلفة، والمواد المخدرة.

6.4- تقدير سرعة السيارة: يتم ذلك من خلال أثار الفرامل وطول هذه الآثار الذي يعبر عنه بمسافة الوقوف، وكلما طالت هذه المسافة أشار ذلك إلى السرعة المفرطة التي كانت عليها السيارة.

7.4- فحص المستندات المزورة: يتم ذلك طبقا لنص المواد من 197 إلى 214 من قانون العقوبات.

5- القواعد الأساسية التي تقوم عليها قواعد الإثبات: تقوم قواعد الإثبات على عدة قواعد ومبادئ أهمها:

أ- القاعدة الأولى: للخصوم دور إيجابي في الإثبات، والتي من خلالها لا يمكن للقاضي أن يرجح أدلة إثبات أحد عن الآخر، ويشترط في ذلك:

- يجب على الشخص أن يقيم دليلا أو وسيلة من الوسائل التي يعترف بها القانون أي وسيلة

لها قيمة قانونية.

- للشخص عكس ما يدعيه خصمه، فالمدعي عليه يستطيع أن يقدم أية وسيلة من وسائل الإثبات تغير وسائل الإثبات الأخرى، وللقاضي الحق في ترجيح أية واحدة منها وفق ما يتطلبه ضميره.

- ليس لأحد أن يصطنع دليلا لنفسه، إلا في حالات استثنائية محددة قانونا، فيما يتعلق بالتصرفات التي تعتمد على الثقة، مثال ذلك التاجر يستطيع أن يقدم الدفاتر التجارية، ولا يعتبر ذلك خروجاً عن القاعدة العامة.

- لا يجبر الشخص على تقديم دليل ضد نفسه، ومعنى ذلك أنه إذا كان لأحد الأطراف دليلا تكون له نتيجة في الدعوى، لكنه ليس في صالحه وإنما في صالح خصمه، فالقاعدة العامة أنه لا يمكن إجباره على تقديمه، لكن يجوز للطرف الآخر إذا علم بوجود هذا الدليل أن يطلب من القاضي بأن يأمره بتقديمه، ويستعمل في المجال الجزائي كالتسخيرة والتفتيش.

ب- **القاعدة الثانية:** للقاضي دور حيادي في الإثبات، ومعنى ذلك أن القاضي يتلقى فقط الأدلة ووسائل الإثبات المقدمة من الخصوم، بحيث لا يجوز له أن يحكم من تلقاء نفسه أو يطلب من الأطراف تقديم الأدلة، وفي المجال الجزائي لا يجوز للقاضي أن يحكم بناء على معلوماته الشخصية.

ج- **القاعدة الثالثة:** الإثبات نظام تقرره قواعد القانون، ويقصد بذلك أن القانون هو الذي يحدد وسائل الإثبات ذات القوة المطلقة أو النسبية، ويجب على القاضي احترام وسائل الإثبات وبالتالي لا يجوز له الانتقال إلى وسيلة أخرى، إلا إذا نصت على ذلك القواعد القانونية.

6- أدلة الإثبات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية:

يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات، عدا الحالات التي لم ينص القانون عليها، وعلى أساسها واقتناع القاضي بها يبني حكمه حسب نص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، ومن بين وسائل الإثبات ما يلي:

1.6- **الاعتراف:** نصت عليه المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية كدليل إثبات، ينقسم إلى الاعتراف كدليل للاقتناع الشخصي والاعتراف كدليل قضائي، بمعنى أن القانون هو الذي يطلبه بإدانة المتهم حسب نص المادة 341 من قانون العقوبات، ويقوم إما على

محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة التلبس، وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة عن المتهم.

2.6- المحررات: نصت عليها المواد من 214 إلى 218 من قانون الإجراءات الجزائية، وهي دليل كتابي، يضمن بقاء المعلومات مدونة فيها على أصلها لمدة طويلة، ولها أهمية في الإثبات الجنائي، لأنها تعتبر دليل من أدلة الإثبات نظرا لأهميتها في إثبات وجود الجريمة أو نفيها عن مرتكبها.

3.6- الخبرة: نصت عليها المواد من 143 إلى 156 و 219 من قانون الإجراءات الجزائية عندما تعرض قضية لها جانب فني فتأمر جهات التحقيق بندب خبراء، يقومون بمهمتهم تحت مراقبة قاض التحقيق أو القاضي الذي عينته الجهة القضائية التي أمرت بإجراء الخبرة ويحرر الخبراء عند انتهاء أعمال الخبرة تقرير يشمل ما قاموا به من أعمال ونتائجها.

4.6- الشهادة: نصت عليها المواد 88 إلى 99 و 220 إلى 234 من قانون الإجراءات الجزائية، الهدف منها جمع الأدلة المتعلقة بالجريمة وتقضي بسماع كل شخص له فائدة في سماع شهادته لإظهار الحقيقة.

5.6- المعاينات: نصت عليها المواد 42، 49، 50، 79 و 235 من قانون الإجراءات الجزائية فيجب على ضابط الشرطة القضائية إجراء المعاينات، لإثبات جميع الآثار التي تفيد في إثبات الجريمة، ويثبت مباشرة التحقيقات التي من الممكن القيام بها.

7- أدلة الإثبات العلمي الحديثة في التشريع الجزائري:

كرس المشرع الجزائري الوسيلة العلمية وإعتبرها ضرورية في إثبات بعض الجرائم كالأدلة المستمدة من الطب الشرعي الحديث أو من الأجهزة الإلكترونية والحاسبات الآلية كما يمكن الإستعانة بهذه الوسائل الحديثة في الإثبات الجنائي في إعتراض المراسلات والتصنت والتقاط الصور في مجال الجرائم التي حصرها القانون في مواده من 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 18 من قانون الإجراءات الجزائية، الذي يجيز إستعمال هذه الوسائل ضرورات الصالح العام وبصورة إستثنائية ووقف ضوابط معينة لحماية لحقوق الأفراد الفردية .

- مبدأ الإقتناع الخاص للقاضي: إن إقتناع القاضي الجزائي مرهون بشروط هي:

- الإحاطة بكل الأدلة المدرجة في ملف الدعوى ومناقشتها طبقا للقانون، وعدم الإكتفاء

بمناقشة بعضها فقط.

- أن يكون الدليل ضمن أوراق الدعوى ويطرح في جلسة المحاكمة.
- أن يكون وليد إجراء صحيح.
- أن تكون الأدلة المعتمد عليها متساندة ومتماسكة لا يشوبها خطأ في الاستدلال ولا تناقض.
- أن يكون الحكم مبنيا على الجزم واليقين لا على الضن أو الترجيح، لأن الشك يفسر لصالح المتهم.
- لا يعني مبدأ الإقتناع الخاص للقاضي أنه يحكم بدون دليل اعتمادا على ما يدور في أفكاره أو وفق هواه فيفتح باب الإستبداد و التعسف، بل يعني أنه حر في تكوين إقتناعه من خلال الأدلة المقدمة إليه ولا يقبل منه أبدا أن يحكم بدون دليل.